

行业审计指南之十三

网游业

(2015. 12)



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

第一篇 行业背景及发展前景分析	2
一、行业概况	2
二、行业现状分析	8
三、行业发展前景分析	25
四、行业财务指标	28
五、行业管理方式	35
六、可查询行业资料的网站	39
第二篇 行业法规及政策	41
一、行业管理方面的法规	41
二、税收法规	42
三、其他法规	42
第三篇 行业内部控制的特点	43
一、内部控制体系特点概述	43
二、销售与收款循环管理控制	43
三、游戏开发循环管理控制	47
第四篇 会计核算的特点	53
一、业务核算流程	53
二、业务核算的重要环节	56
第五篇 重要的审计领域及审计程序	65
一、重要的审计领域	65
二、关键控制点的测试方法	65
三、重要的实质性程序	67
第六篇 审计案例	76
第七篇 附录	85

名词解释

英文简称	英文全称	中文全称
MMOG	Massive (Massively) Multiplayer Online Game	大型网络游戏
IDC	Internet Data Center	互联网数据中心
IP	Intellectual Property	知识产权
ARPU	Average Revenue Per User	付费用户平均消费额
BUG	Bug	游戏中的漏洞
MEDO	Demonstration	演示版

第一篇 行业背景及发展前景分析

一、行业概况

(一) 网络游戏产品的定义及发展历史

网络游戏，是指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机、手机等为处理终端，以游戏的客户端软件或互联网浏览器为信息交互窗口的个体性多人在线游戏，旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的目标。

网络游戏诞生于二十世纪七十年代，最初的网络游戏大多由计算机爱好者以自身娱乐为目的开发，仅可实现简单的远程联机功能，无法模拟一个持续发展的游戏世界。七十年代末至九十年代中期，部分专业的游戏开发商和发行商开始涉足网络游戏，推出了《凯斯迈之岛》、《阿拉达特》等产品，并逐渐探索出了计时收费等商业模式，网络游戏作为一个独立的行业初步形成；在技术上，这一阶段实现了网络游戏世界的持续性发展，游戏类型和玩法也逐渐丰富。九十年代中后期，随着美国互联网热潮的兴起，越来越多的游戏开发商和发行商进入网络游戏行业，一个规模庞大、分工明确的网络游戏产业最终形成，包月收费模式被广泛接受，在技术上，出现了“大型网络游戏（MMOG）”的概念，游戏的复杂性、玩家在线人数大幅提升，《网络创世纪》、《天堂》等经典网络游戏成为这一时代的标志。2005年后，网络游戏行业进入新的发展时期，出现了网页游戏、休闲游

戏、移动游戏等多种新型游戏；收费模式上，出现了道具收费、交易收费等多种收费模式，目前道具收费取代时长收费成为主流收费模式。

据中国产业信息网发布的《2013-2018 年中国网络游戏行业市场深度研究及投资前景评估报告》显示，随着互联网和计算机技术的快速发展，全球网络游戏市场增长较快。全球网络游戏市场规模已从 2007 年的 78.97 亿美元增长至 2011 年的 167.96 亿美元，增长了 1.13 倍，年均复合增长率为 20.76%，未来几年全球网络游戏行业将继续保持较快发展的态势，预计 2016 年全球网络游戏市场规模将达到 313.94 亿美元。

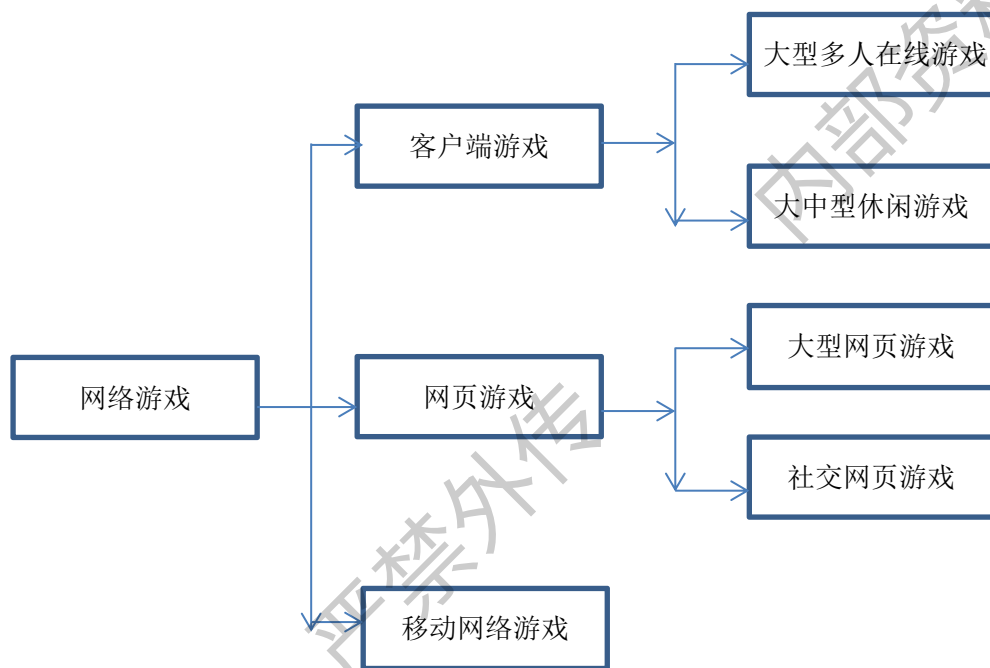
网络游戏、单机游戏和专用设备游戏都是电子游戏产业的重要组成部分。对比其他游戏而言，网络游戏能为玩家提供更为丰富的游戏体验，是未来游戏产业发展的主流趋势之一。首先，网络游戏具有良好的互动性，网络游戏更多地体现为人與人之间的交流和竞争，玩家可以在网络游戏世界中形成与现实世界相似的社会关系，使得游戏体验更为真实生动；其次，网络游戏的玩法更为丰富，网络游戏允许多位玩家、不同角色通过不同的组合完成游戏任务，这为游戏的多样化设计提供了更充足的条件，使得网络游戏更具趣味性；再者，网络游戏更具新颖性，网络游戏企业在运营过程中会不断推出新的游戏版本，加入新颖的游戏玩法，相较于其他游戏形式，网络游戏的更新更为频繁，使得游戏体验更具新颖性。

随着计算机软硬件技术和互联网技术的发展，网络游戏产品在画面质量、音质音效、响应速度和数据交换能力等方面不断改善，网络游戏的互动性、丰富性和新颖性得到更充分地展现。网络游戏占全球电子游戏总产值的比例由 2007 年的 18.20% 增长至 2011 年的 29.71%，增长 11.51%，未来几年网络游戏占比将继续增长，预计 2016 年将增长至 39.61%。

（二）网络游戏产品的分类

传统的网络游戏仅指以计算机为处理终端的互联网游戏，但随着移动通信技术的不断发展，互联网游戏逐渐扩展到手机、平板电脑等移动终端。

按照网络游戏用户使用端的不同，其分类如下图所示：



根据使用端的不同，网络游戏可分为客户端游戏（端游）、网页游戏（页游）和移动网络游戏（手游）。客户端游戏是指需在电脑上安装相应客户端软件才能进行的网络游戏，是传统的网络游戏形式。网页游戏包括大型网页游戏和社交网页游戏，是指基于 HTTP 协议，以 Flash、Java、Unity 3D 等网页开发技术为基础，用户只需通过浏览器就可以进行的网络游戏。网页游戏因其加载速度快、游戏时间灵活、使用终端多样化等特点，近年来受到了全球各个地区游戏用户的欢迎，并取得了迅速发展。移动网络游戏是以手机、平板电脑等移动终端为载体，通过安装特定软件或直接通过互联网浏览器可以进行的网络游戏。相对于以手机等移动端为载体的单机移动游戏，移动网络游戏在使用过程中需要通过 GPRS、3G、4G、WIFI 网络等联网方式与游戏网络服务器或其他玩家发生互动，以游戏运营商服务器和用户的手机和平板电脑为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口，是一种具有可持续性的个体性多人在线游戏。

1. 客户端游戏可分为大型多人在线游戏和大中型在线休闲网络游戏

大型多人在线游戏（MMOG）：支持多人同时出现在同一场景中，游戏过程持续且不是以局或盘为限制的游戏类型。作为目前最主流的网络游戏类型，MMOG 游戏主要是通过用户的游戏技能及其它各方面投入实现在虚拟社会中的生存和成长，并参与游戏虚拟世界的人际沟通及社会活动，游戏表现具有任意玩家在任意时间随时开始游戏且不限人数的特征。

大中型在线休闲游戏：一般采用回合制的方式，少量玩家在一局或一盘的短时间内进行游戏，游戏可以反复进行。大中型在线休闲游戏按其游戏内容又可细分为射击题材、体育竞技题材、音乐舞蹈题材、棋牌题材等。

2. 网页游戏可分为大型网页游戏和社交网页游戏

大型网页游戏在游戏模式上类似于传统客户端版本的 MMOG 游戏，只是游戏的复杂性和进程速度略低。根据游戏的内容，可细分为战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类等游戏题材。

社交网页游戏同样具备无客户端、可通过浏览器直接进行游戏的特征，与大型网页游戏的主要区别在于社交网页游戏必须依托社交网络平台展开，其游戏中的社会关系继承了专属社交网络平台上的资源，并以此通过游戏娱乐内容展开人与人之间的交流。

3. 移动网络游戏类型发展迅速，与客户端游戏和网页游戏存在一定差异

随着智能手机的普及，移动网络游戏的类型逐渐丰富，但受到智能手机处理能力、存储量、移动网络速度、用户上网流量资费等因素的限制，移动网络游戏的类型与传统客户端网络游戏和网页游戏存在一定的差别。根据 91 无线发布的《手机网络游戏发展趋势报告》，目前移动网络游戏的主要类型包括回合制角色扮演、策略卡牌、棋牌游戏、策略游戏、动作冒险游戏等，其中回合制角色扮演和策略卡牌属于最主要的游戏类型。

（三）网络游戏产业链

网络游戏产业涉及网络游戏、文化传媒、信息技术、电信通信等多个行业。网络游戏产业的主要参与者包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、IT 设备提供商、电信资源提供商、游戏媒体和游戏用户。

游戏开发商位于产业链最上游，是整个市场的创造者。游戏开发商通过拟订游戏开发计划，组织策划、美工、编程等各种资源完成网络游戏的初步开发，再经过内外部的多轮测试加以完善后向玩家正式推出运营。

游戏运营商是游戏开发商和下游渠道的连接桥梁，起到承上启下的作用，是网络游戏实现其价值的重要环节。游戏运营商负责提供网络游戏的运营平台，通常负责架设服务器组安装服务器端软件，在网站上提供客户端软件的下载链接，并对游戏进行推广、运营维护以及客户服务等。

游戏渠道商是游戏运营商和终端游戏用户之间的中间商,通过其渠道优势为游戏运营商提供销售游戏币的服务,一般包括线上渠道商和线下渠道商。在移动网络游戏领域,游戏渠道商主要包括 Google Play、App Store 等移动应用商店或门户,除提供支付渠道服务外,游戏渠道商还具备强大的用户基础和平台优势,在移动网络游戏产业链中起到重要的作用。

IT 设备提供商负责在开发、运营和渠道等各个环节提供硬件和软件产品及相关服务。

电信资源提供商作为产业链的重要一环,提供互联网接入和移动电话等基础电信业务,提供服务器托管、带宽租用、服务器租用等 IDC 服务,主要分享相对固定的用户上网费用。

游戏媒体是游戏厂商和游戏玩家之间的重要信息沟通渠道。通过游戏媒体的平台,厂商宣传产品信息并获取玩家对产品的反馈意见,玩家获取产品信息并发表自己对产品的反馈意见。

(四) 网络游戏的运营模式

网络游戏主要分为自主运营和联合运营两种运营模式。

1. 自主运营模式

指网络游戏厂商独立完成游戏产品的研发、运营以及推广。游戏开发商独立进行产品研发,负责游戏服务器的架设和维护,独立进行市场推广和开展运营活动,游戏玩家则直接通过官方网站完成注册和进行游戏。通过自主运营模式,游戏开发商能够更好地控制游戏的运营和服务。

自主运营模式下,游戏开发商自行负责产品更新、市场推广、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作,并在游戏运营过程中对充值系统、计费系统和玩家账户数据库进行管理。充值系统为记录和管理用户将现金兑换成虚拟货币的系统,计费系统为记录和管理用户将虚拟货币兑换为游戏币及其他虚拟物品的系统,玩家账户数据库包含所有玩家在游戏里创建的账户数据,如角色、等级、装备等数据,是对玩家在游戏里所有行为的记录。在自主运营模式下,充值系统、计费系统、玩家账户数据库由游戏开发商自行管理。

2. 联合运营模式

联合运营模式指网络游戏开发商与运营商合作运营的商业模式,以实现资源

互补。网络游戏开发商提供产品，网络游戏运营商主要提供运营服务以及用户资源的支持。

在联合运营模式下，游戏开发商有条件地与游戏平台运营商合作，授权运营商在其平台上运营开发商自主研发或有权运营的网络游戏产品，由运营商负责各项运营工作，承担运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付一定比例的分成款。

在联合运营模式下，通常由授权运营平台负责提供游戏的充值服务，充值系统也由授权运营平台管理，虚拟货币兑换为游戏币等虚拟物品的过程由运营平台负责完成，运营平台和游戏开发商各自建立计费系统并定期对账。玩家账户数据库由游戏开发商自行管理，向授权运营平台提供消费接口，以实现授权运营平台虚拟货币到游戏币或其他虚拟物品的兑换。

（五）网络游戏的盈利模式

客户端、网页游戏行业的盈利模式主要有以下三种：按虚拟道具收费、按游戏时间收费和广告收费。在虚拟道具收费的模式下，游戏玩家可以免费登陆游戏，但在游戏过程中可以选择购买一些道具来增加经验或技能，以提升娱乐体验。游戏公司的收益来自于游戏内虚拟道具和高级功能模块的销售。在游戏时间收费的模式下，游戏运营商按照玩家的游戏在线时间进行收费，玩家可以选择购买游戏点卡，或者以包月（或包季、包年等）的形式消费。在广告收费的模式下，游戏运营商在游戏中适当加入广告。广告的形式包括场景内置广告、游戏道具广告、文字广播、登录退出时的弹出广告、游戏官方网站广告、游戏形象授权等。

在 2002 年以前，全球网络游戏以按时间收费模式为主流盈利模式。2003 年起，韩国部分新兴网络游戏产品开始采用按虚拟道具收费的模式。自 2006 年开始，按虚拟道具收费模式因其具有降低游戏门槛、增加用户数量、增强玩家粘性等优势，开始被中国网络游戏厂商大量采用。目前，中国网络游戏产品以按虚拟道具收费为主流盈利模式，全球其他国家和地区的网络游戏公司也在逐渐增加按虚拟道具收费的使用。

移动网络游戏行业的盈利模式主要包括按游戏下载收费、按虚拟道具收费以及按月租收费等几种形式，其中按虚拟道具收费已逐步成为移动网络游戏主要的盈利模式。

二、行业现状分析

(一) 国际和国内的行业现状

1. 国际游戏行业现状分析

随着移动互联网逐渐成为数字时代主流，移动电子游戏也成为游戏产业的新方向。统计显示，全球网络游戏产业所占份额最高的国家是：美国、日本、中国、英国和韩国。在这些游戏产业大国，移动电子游戏迅猛发展，正成为文化产业的新亮点，未来有望实现更大增长。

韩国文化体育观光部与韩国文化产业振兴院于 2015 年 10 月底发布了《2015 韩国游戏产业白皮书》。报告综合叙述了 2014 年韩国游戏市场总结以及 2015 年全球游戏市场动向等内容。

2014 年全球游戏市场规模同比增长 5.9%，达到 1,234.45 亿美元。相比 2013 年，变化最大的是主机游戏市场，2013 年主机市场同比下降了 2.4%，而 2014 年较 2013 年增长了 4.5%，占整个游戏市场比重的 36.6%，规模达 451.77 亿美元。主机游戏市场呈现增长态势主要原因在于 2013 年末业界公布了 PS 4、Xbox One 等次世代主机游戏机，由此为主机游戏市场带来了空前的人气。这股人气同时还拉动了 PS 3、Xbox360、3DS 等早前发布的主机游戏的销售。另一方面，由于玩家越来越喜爱通过网上购买的方式购买主机游戏，主机游戏在零售贩卖市场将可能越来越不景气。白皮书中显示由于次世代主机的发布，由此带来的主机游戏购买风潮预计将持续到 2017 年，主机游戏预计也将保持增长态势直至 2017 年。



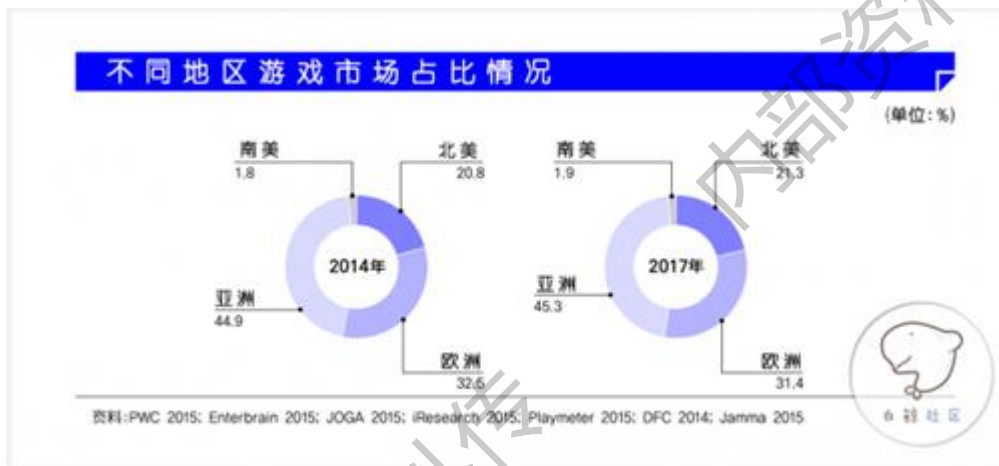
2014 年全球街机游戏市场同比增长了 0.8%，占整个游戏市场比重达 21%，

规模达 258.99 亿美元。增长原因主要在于复合游戏中心的活跃、体感型游戏机的扩产、《铁拳 7》等名作的发布和中国街机游戏销售额增加等方面。但白皮书预测这种增长态势只是短暂的，从 2015 年开始街机市场将保持稳步不前的状态，并且由于手游持续增长、次世代游戏主机发布导致主机游戏回温等原因，街机游戏已经渐渐丧失了曾经的主导权，今后亦很难重夺主导权。

全球网游市场同比增长 9.4%，增长率在手游之后，排第二位，规模达 275.87 亿美元。SNG 类网游、休闲类网游活跃，使得网游的用户层得到扩大，从而对市场规模增大起到了积极作用。另外，宽带的普及、网上购买方式的扩大、商城内购买方式的成功也为网游市场的增长起到了推波助澜的作用。但由于网游市场的重心——亚洲市场的格局逐渐趋于稳定，白皮书预测从 2015 年开始网游市场的增长势头将有所减弱。

全球手游市场 2014 年同比增长了 12.4%，是成长最快的游戏市场，规模达 193.43 亿美元。高性能的智能手机和平板电脑不断更新、4G 等高速网络出现并普及、App Store 等方便玩家使用的应用商店层出不穷，这些都奠定了手游快速增长的基础。手游发展经历了从早期益智游戏为主到高清画质的 RPG 类、社交类游戏大迸发的过程，白皮书预测手游市场短时间内将继续保持较高成长。

2012 年同比下降 22.8%、2013 年同比下降 0.2% 的盒装游戏市场在 2014 年实现了翻身，获得了同比 4.2% 的增长，规模达 54.38 亿美元。增长的原因主要在于盒装游戏商店零售的销售模式在北美和欧洲仍然较为盛行，除手柄外新兴盒装游戏相关设备如 Oculus Rift、Virtualizer 纷纷亮相同时带来了新的增长点。但由于 PC 网游不断向高品质突破且拥有更多的在线内容，盒装游戏玩家在一定程度上流失，加之非法复制、传播猖獗，所以白皮书预测，2015 年盒装游戏增长速度不会很快。



据白皮书预测,2017 年整个游戏市场占比最多的仍将是主机游戏,相比 2014 年占比会有少量下降。2017 年网游与街机游戏差距将拉大,手游将持续保持增长,有望达到 17.5%的比重。盒装游戏 2017 年占比同 2014 年相比预计没有大的变化。从地域上来看,亚洲、南美、北美地区占比呈现增长态势,欧洲地区占比呈现下降态势。2014 年亚洲市场占比达 44.9%,其中中国、日本、韩国在网游和手游方面表现强势,为亚洲市场占比增大做出卓越贡献。白皮书预计亚洲市场 2017 年占比会有所增长,有望达到 45.3%。北美和南美市场主要依靠主机游戏市场的增长在 2017 年预计也将提高占比,分别达到 21.3%和 1.9%。与此相反,欧洲市场虽然在主机游戏市场仍会有所增长,但受街机游戏市场与盒装游戏市场萎缩的影响,占比预计会有小幅下降。

2. 我国游戏行业现状分析

(1) 我国网络游戏市场规模和竞争格局

作为网络游戏行业主管部门,文化部于 2015 年 7 月发布了《2014 中国网络游戏市场年度报告》。2014 年,我国网络游戏市场继续保持较好的发展势头,行业经营环境明显改善,企业经营状况总体良好,新产品层出不穷,市场规模继续扩大。

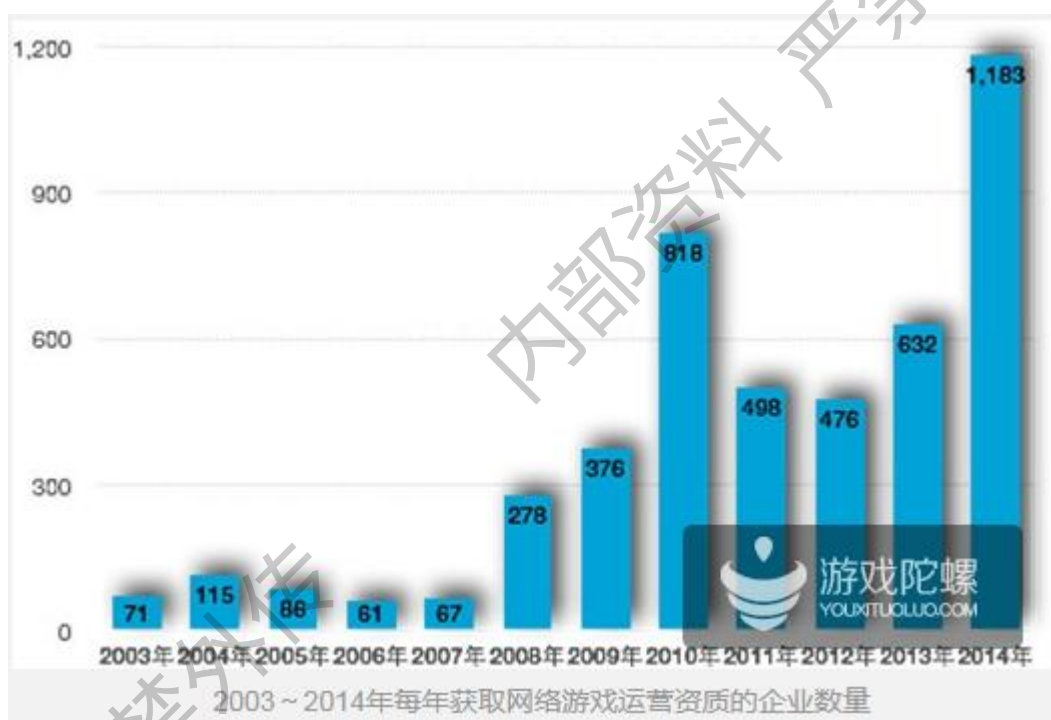
1) 市场结构持续优化,移动游戏营收实现翻番,整体销售收入持续增长。2014 年中国网络游戏市场整体销售收入为 1,062.1 亿元,同比增长 29.1%,首次突破千亿大关。网络游戏规模扩大主要得益于移动游戏的高速增长,移动游戏市场销售收入 268.6 亿元人民币,比 2013 年增长了 109.1%,市场占有率达到 24%。2014 年客户端游戏和网页游戏的占比分别为 53%和 18%,另外电子竞技和家庭游

戏机占比 5%。

2005 年至 2014 年中国网络游戏市场规模如下图所示：



2) 整体发展环境良好，特别是移动游戏的较低创业门槛，推动了网络游戏经营主体数量的增加。2014 年全国新增具有网络游戏运营资质的企业 1,183 家，截至 2014 年底，具备网络游戏运营资质的企业累计达到 4,661 家。受地方政府扶持力度、经济发展形势、游戏人才供给、游戏用户集中度、游戏市场产品结构调整等诸多因素的影响，我国 2014 年新增的网络游戏运营企业依然集中在广东、北京、上海三大传统网游企业集中地区，这三地新增企业均超过 100 家，浙江和四川紧随其后。值得注意的是安徽省，由于合肥、芜湖等地的政策倾斜，吸引了完美世界、三七游戏等知名企业纷纷设立子公司。2014 年全国新增的网络游戏企业类型中，主要是移动游戏运营企业。



3) 大型端游厂商加强手游布局，厂商上市动作频繁。

游戏上市公司方面，第一梯队腾讯遥遥领先，三条线均衡发展，占据中国网络游戏市场半壁江山；第二梯队企业差距逐步缩小，虽然头部还是以为老牌端游企业为主，但以 360 为主的渠道资源型企业已经始积蓄力量，开始冲击头部企业。艾瑞分析认为，如畅游和盛大不能在手游市场交上满意的作品，排名有可能出现大幅下降。



(2) 客户端游戏的市场规模和行业现状

自 2000 年开始的互联网兴起，客户端游戏就开始大行其道，独占游戏市场 100% 的份额，成就端游最辉煌的十年。随着页游与手游的相继出击，网络游戏市场的份额看似被逐步分割，从 100% 的占有率下滑至 50.5%，但从中国游戏市场实际销售收入数据上看，并没有下滑，反而增长至 608.9 亿元人民币。

客户端游戏经过 10 多年的累积，已形成了一套完整，严密的制作流程，其品质感往往要高于页游与手游。同时，客户端游戏的独特性使其用户的留存率较高，用户未来继续此类游戏的意愿明显高于其他游戏类型。但市场上能够吸引用户的端游，需要有超高的游戏质量，精美的画面，精细的设定，炫目的特效。由此可见，对从业人员的要求也相对高，需要大量经过专业培训的人才，比如游戏特效师、游戏原画师等。

客户端游戏黄金时代已过，虽仍将保持增长，但缺乏高速增长动力。随着端游企业重心偏向移动游戏，端游企业在客户端游戏的资源将放在维护用户而非吸引新用户，2015 年难有端游大作出现。目前包括客户端游戏在内的整个游戏市场创新意识匮乏，产品雷同化现象严重。

(3) 中国移动网络游戏市场规模和竞争格局

移动网络游戏是目前中国整体网络游戏中增长最快的细分市场。数据调研机构艾瑞咨询 2015 年 6 月发布的数据，2014 年中国移动游戏市场收入规模为 276 亿元，较 2013 年增长 86%，2011 年至 2014 年年均复合增长率 64%，增长迅猛，预计至 2018 年中国移动游戏市场收入规模有望达到 849.9 亿元，超过网页游戏市场规模，2014 年至 2018 年年均复合增长率 32%。

2011 年至 2018 年中国移动游戏市场规模如下图所示：



1) 移动游戏市场规模 2014 年首超页游，2018 年将超端游

2014 年移动游戏市场份额为 24.9%，首超页游，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持 30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速。而整个市场将在 2018 年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。

2) 同比增长 86%，达到峰值，游戏运营将成未来增长关键

人口红利依然是高速发展的核心动力，未来随着用户增长放缓，增长率也将同步下降。由于手游的从业者大多从端游和页游转型过来的，有大量的游戏运营经验，因此艾瑞分析认为，2013-14 年的渠道之战后，运营将是各家企业的另一个主战场，通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续增长的关键点。

3) 页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内

随着页游和手游市场近两年的快速增长，游戏公司再次掀起一股上市热潮，2014 年上市的游戏公司为历年最多，而 2012 年后上市的公司数量超过了此前上

市的游戏公司总和，且这些公司多以移动游戏业务为主营业务。

由于美股对国内游戏企业估值偏低，大部分公司选择在港股或者沪深股市上市，而在美股上市的公司，盛大游戏和巨人网络因为同样的原因选择在 2014 年从美股退市，中国手游选择在 2015 年从美股退市。



4) 单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新/渠道

2014 年至今出现了近 2 万款移动游戏产品，近 80% 为单机游戏，3000 余款为网络游戏。其中，能够评为 SSS 级的少之又少，不足 100 款，都是为玩家耳熟能详的热门或经典游戏；此外，网络游戏的更新迭代速度非常快，大量的优秀游戏不断出现，取代原先的 SSS 级产品。



5) 中国移动游戏 IP 类型分布

三国 IP 游戏达 555 款，西游、金庸、DOTA、魔兽曝光价值高。一些老 IP

如泡泡龙、愤怒的小鸟等影响力正在减小，但是三国 IP 经久不衰，预计未来会出现更多新的 IP 类型，新 IP 的曝光价值会高于旧 IP。

6) 2014 年移动游戏产品 Top20 游戏占比超过 60%市场

2014 年中国移动游戏总流水达到 10 亿级别的游戏数量为 6 个，而 2013 年这一数字为零。腾讯自研游戏占据 5 款，其中天天系列数量最多，大量端游企业的产品进入榜单，但由于大部分于下半年推出，位置居后，2015 年端游厂商的产品表现将更加突出。

2014 年较 2013 年移动游戏市场格局产生了剧烈变化，表现有四：① 国内厂商更多；② 传统游戏厂商更多；③ 新独立厂商挑战；④ Top20 占比更高。

2014年中国移动游戏产品流水Top20							
排名	游戏名称	流水 (亿元)	研发商	排名	游戏名称	流水 (亿元)	研发商
1	刀塔传奇	21.6	莉莉丝	11	天天飞车	6.5	腾讯
2	天天酷跑	19.6	腾讯	12	天天炫斗	5.5	腾讯
3	雷霆战机	16	爱乐游	13	海岛奇兵	4.2	Supercell
4	放开那三国	15.1	巴别时代	14	神武	4.5	广州多益
5	时空猎人	12.3	广州银汉	15	天天爱消除	4.4	腾讯
6	全民飞机大战	12	腾讯	16	苍穹之剑	4.2	蓝港互动
7	我叫MT系列	9.5	乐动卓越	17	天龙八部3D	4.1	畅游
8	部落冲突	9.2	Supercell	18	神魔	4.0	广州银汉
9	秦时明月系列	6.9	骏梦/畅游	19	格斗江湖	3.9	广州新游
10	捕鱼达人系列	6.8	触控科技	20	魔力宝贝	3.8	游戏陀螺

来源：艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。

7) 中国移动游戏发行商 Top5

2014 年中国移动游戏发行商以发行为核心拓展多种业务，昆仑万维凭借在海外市场的优势，占据发行商第一的位置，此外，CMGE 中国手游在国内发行市场的进步明显，增长超过 300%，中清龙图依靠《刀塔传奇》成为发行市场的一匹黑马，触控科技携代理游戏《秦时明月》及自研的《捕鱼达人》等游戏占据第四，乐逗则在延续原有海外精品单机游戏的基础上，尝试合作开发适合中国市场的新游戏。

2014年中国移动游戏
发行商Top5

排名	发行商	手游业务营收(亿元)
1	昆仑万维	13.4
2	CMGE中国手游	12.7
3	中清龙图	12.4
4	触控科技	11.8
5	乐逗游戏	9.8

注释：手游业务营收包括国内及海外移动游戏业务营收。
来源：艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。



8) 2014 年移动游戏分发渠道 Top5

2014 年 Top5 游戏分发渠道均拥有亿级用户规模，主要指腾讯、360、百度、UC 和小米，分发渠道包括应用商店、社交网络、即时通讯、垂直游戏中心等入口。

2014年移动游戏分发渠道Top5

排名	分发渠道商	游戏充值流水(亿元)	主要分发渠道
1	腾讯	124.7	微信、手机QQ、QQ空间、应用宝
2	360	32.7	360手机助手、360游戏中心
3	百度	23.6	91手机助手、百度手机助手、安卓市场
4	UC	18.0	九游游戏中心、UC应用商店、PP助手
5	小米	9.8	小米应用商店、小米游戏中心

来源：艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。

9) IP 带来内容产业融合

内容产业的整合让游戏、文学、动漫、影视等产业的合作更加紧密，互为产业链上下游，对于游戏而言，既可以成为产业上游，也可以成为下游。作为上游，知名游戏改编电影、动漫等，如根据《魔兽世界》改编的《我叫 MT》；作为下游，网络文学改编游戏，如《莽荒纪》等。

(4) 中国网页游戏市场规模和竞争格局

近年来中国网页游戏收入规模持续快速增长，成为中国整体网络游戏市场的重要细分领域。页游由于无需下载客户端，甚至无需注册，随开随玩的特性，吸引了一大批的玩家。当然，也由于这个特性，玩家的流失率也相较于端游要高。

根据易观智库 2014 年发布的统计数据，2014 年中国网页游戏市场收入规模为 224.26 亿元，较 2013 年增长 32%，2010 年至 2013 年年均复合增长率 60.7%，实现了爆发式增长，预计至 2016 年中国网页游戏市场收入规模有望达到 330.30 亿元，2013 年至 2016 年年均复合增长率 24.9%，仍将保持相对高速增长；2014 年中国网页游戏市场收入规模占整体网络游戏市场规模的比例达到 18%，成为中国整体网络游戏市场的重要组成部分。

2010年至2016年中国网页游戏市场规模如下图所示：



目前中国网页游戏市场的主要竞争参与者涉及综合互联网企业、游戏研发企业、游戏运营企业等。随着大型互联网企业涉足网页游戏行业，行业的整体竞争加剧。根据易观智库发布的《中国网页游戏研发市场竞争力趋势报告 2013》，2012 年中国网页游戏收入前五名企业依次为腾讯、昆仑万维、4399、趣游和奇虎 360。

(5) 中国网络游戏出口市场

2014 年，中国自主研发网络游戏出口规模快速增长，以 69.02% 的增长速度实现 30.76 亿美元的收入，越来越多承载自主原创及中国文化内涵的作品获得美国、俄罗斯、德国、日本、东南亚等国家和地区用户的好评，中国自主研发网络

游戏正在成为文化出口、人文交流的排头兵和文化使者。同时，中国本土游戏企业通过海外拓展所积累的重要经验和资源，进一步在移动游戏、网页游戏、主机游戏和客户端游戏等领域取得新的进展，推动自主研发作品在海外市场获得可观收益。

海外市场作为中国游戏产业发展的重要增长点和支撑力量，其在市场结构、产品类型、用户习惯、商业模式等方面，对于中国游戏企业及产品的全球拓展起着非常深刻的影响。具体来看，2014 年海外游戏市场发展呈现总体稳定、局部增长趋势，尽管欧美与亚洲、中东及拉丁美洲等市场因为发展阶段而呈现出不同的特征，但是各个海外市场均呈现出朝向移动游戏、免费模式等的发展趋势，亚洲在 2014 年成为全球移动游戏增长的高地，以 30% 的增长率保持第一驱动力。

2014 年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达到 30.76 亿美元，比 2013 年增长了 69.02%。



在 2014 年中国出口海外的网络游戏产品中，客户端类游戏数量占总出口网络游戏数量的 27.73%；网页类游戏数量占总出口网络游戏数量的 30.88%；移动游戏数量占总出口网络游戏数量的 41.39%。

（二）行业发展面临的主要问题和矛盾

我国网络游戏作为网络产业的重要组成部分，历经十余年发展，市场份额在 2014 年已达千亿。行业规模的壮大，为从业人员提供了更多的成功机会，但多年增长、身宽体胖之后，网络游戏行业依旧存在许多问题和矛盾。

1. 缺乏创造原创游戏品牌、持续运营品牌的能力

一个国家、一个产业的强盛，兑现到产业界多半是留下多少成功的企业和成功的品牌。历数过去十多年国内游戏业的发展，行业至今留下的完全属于国人的游戏品牌十分有限，更遑论走出国门被海外玩家认可和接受。《传奇》、《奇迹》、《魔兽世界》、《DNF》、《穿越火线》、《英雄联盟》这些耳熟能详、玩家众多的游戏均为韩国、欧美游戏开发商的作品。

而有着良好口碑的国产游戏品牌则多半属于遥远的单机游戏时代的产物，比如《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《剑侠情缘》。像《征途》、《梦幻西游》、《大话西游》这样的原创游戏品牌是凤毛麟角，更多的是能找到海外原版产品的模仿作品，或者依赖文学作品原著改编的产品，类似《天龙八部》、《诛仙》。

相比欧美公司，一个游戏品牌连续研发十几代的做法，虽然未必就代表着创新，但品牌的持续运营体现了欧美日游戏产业的内功有多深厚。

随着国内 IP 热的出现，行业公司的版权意识有了极大的提升，值得肯定，但一大批国内公司纷纷从日本引进热门动漫 IP，不懂行情的人士还以为中国游戏公司在做对日游戏代工，这种现象的出现，说明了中国文化产业底子薄弱的另一面。

没有优秀的能走向全球市场的游戏品牌，即使中国已成为全球第一大游戏市场，中国游戏业在全球的产业影响力只会大打折扣。

2. 粗放型增长依赖人口红利，红利已近消失

国内游戏市场之所以持续保持增长 10 多年，一个根本的原因是中国游戏业的发展一直处于产业变革期，虽然端游近几年增长放缓的态势十分明显，但总会在行业遭遇增长瓶颈之前，迎来变革的爆发。2008 年开始是网页游戏，2010 年前后是社交游戏，2012 年开始则是移动游戏，未来还可能会出现电视游戏、主机游戏的机会。

在这多年的产业变革背后，是中国的人口红利支撑着整体大盘的增长，不过，2014 年的游戏用户相比 2013 年增长仅 4.6%，已变为个位数。而 2011 年用户同比增长率是 68.5%，2012 年是 24.1%，2013 年则是 20.6%，在国内游戏业发展这么多年来，行业还从未遭遇过用户个位数增长的情况。这种用户增长的放缓，包括学龄学生的减少的现实情况，迟早会有一天反映到行业的增长率上。

3. ARPU 提升空间有限

过去几年来，国内游戏玩家的年人均游戏消费额，已从 2011 年的人均 135 元提升到了 2014 年的 221 元，ARPU 的提升是支撑大盘增长的另一个驱动力。对比美国，美国目前有 1.85 亿游戏玩家人口，2013 年全年人均消费合人民币约 517 元。以年人均游戏消费比较，中国：美国=1：2.3，从这个数字来看，国内游戏公司可能认为 ARPU 还有余地。但对比下年人均收入，美国人均年收入是 5 万美元、合人民币约 30 万，而中国 2013 年人均收入是 11831 元。以年人均收入比较，中国：美国=1：25。中国人年收入是美国的 1/25，但游戏的消费却达到了美国差不多 2/5，从数字来看，中国人肯定没有美国人有钱，造成这个比值的原因，也许是中国人太爱玩游戏。但如果 ARPU 继续拔高，距离玩家玩不起中国游戏不会太远，眼前来看，很多游戏从业者玩不起自己开发的游戏并不在少数。这是个问题，从玩家玩游戏的金钱压力来看，国产游戏给玩家的负担在一步一步加大。

4. 缺乏创新和独立游戏精神

在手游爆发之前，国内几十万从业者都在开发一款游戏：MMORPG，幸好有了社交游戏、有了移动游戏，行业才有机会脱离 MMOP 的深坑，开始真正思考何为网络游戏，但随着多款重度产品的爆发，新兴的手游市场又开始出现了 MMOP 抬头的迹象。

反观欧美市场，游戏从来都是百花齐放的局面，新的创意、新的外设设备、新的游戏理念都能创造出新的游戏体验，过去中国玩家只有鼠标和键盘，现如今有了手机，虽有改善，像《刀塔传奇》这样创新取胜的产品依旧是少数，整个产业界在游戏形式上缺乏实质性突破，或者说缺乏独立创新的习惯。

国内游戏业研发产品一个极端的表现，就是产品的愈发数值化的设计，这造就了挂机玩法遍地的情况，游戏过程的趣味性被压缩到一个挂字，实属悲哀，我们的玩家不看剧情、不做任务、无法忍受副本的枯燥，这种游戏习惯完全赖到玩家头上并不公平，开发者取巧、缺乏创意的游戏设计也是主因。

中国与全球游戏业步调不太一致的另一个表现，就是中国缺乏独立游戏的生存空间，眼下依靠创意取胜的独立游戏屡屡在欧美日市场取得惊人表现，无论是欧美主机平台还是大的数字下载平台都对独立游戏开发者抛出了橄榄枝，而在中国市场，独立游戏一直以来都是被行业看淡的对象，监管部门、媒体、平台、开发者从上而下，都在被大的意识所主导。没有底层创意游戏孵化的土壤，完全依

靠商业竞争的规则来大规模复制，这是国内游戏业在创意层面裹足不前的原因之一。

（三）进入本行业的主要壁垒

1. 资金壁垒

在网络游戏行业，资金规模对于企业的发展起着至关重要的作用。在网络游戏研发阶段，持续大量的资金投入是创作精品游戏的必要条件。游戏开发商需要通过有竞争力的薪酬吸引更多优秀技术人才的加盟，并购买价格昂贵的高端游戏研发软件，以持续保持公司的研发实力。在网络游戏运营阶段，游戏运营商往往需要通过大量线上和线下的市场推广活动，不断扩大游戏产品的知名度和用户群体，而有效的市场推广活动需要大量的资金支持。此外，由于网络游戏公司普遍具有轻资产的特性，除自有资金以外的融资渠道受到较大限制。

目前中国多数处于行业领先水平的大型网络游戏公司已通过公开上市的方式进行了股权融资，以迅速扩大资金规模和业务规模。

2. 技术壁垒

技术是网游开发企业生存的根本。面临创新问题，许多人把技术与创新混为一谈。创新是模式创新，也可以模糊的称之为创意。技术上有创新，模式上也有创新，这里单指的是模式创新，产品创意。技术从企业的角度来看，好比是生存的命脉。一款产品需要技术来呈现出来，只有技术才能将产品从无到有。特别是游戏运营中，技术的缺乏很容易导致一款产品出现众多的BUG，也会因为技术不过关导致外挂、私服等等。当然，有了技术这些都可以迎刃而解。也正是如此，技术型人才在网络企业中很受重视，他们的存在无疑是给网游企业增加了一道安全的屏障。而造成这些问题的一个很重要原因就是人才的不稳定，而研发人才的离职原因中薪资问题排到了第一个，也从一个侧面反映出这个行业目前的一丝浮躁。

创意是灵魂，一款完美的产品离不开创意。倘若一款产品缺乏创意，那么也就缺少吸引人的地方，更会因是同类某个产品的“山寨”而受到大众的排斥。因此，用户在选择产品时不会被同样产品所打动，更会因为山寨产品后劲不足而造成流失用户。

(四) 从事本行业面临的主要风险

1. 新游戏领域的拓展风险

互联网行业和网络游戏行业发展迅速，游戏类型和用户需求处于持续发展、演变的过程。在此背景下，为保证经营业绩的可持续快速增长，网络游戏公司需不断发掘市场增长潜力，开拓游戏领域，推出更丰富、更多元化的游戏产品组合，适应外部环境的变化趋势。产品线的丰富和业务的拓展尚需一定时间，若游戏公司对新游戏领域的拓展没有达到预期效果，或前期的高成本投入没有获得理想的市场回报，会对公司未来的经营业绩和成长潜力造成不利影响。

网络游戏领域涉及新产品数量众多，开发周期较长，市场变化较快，如果游戏公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，并成功研发或代理运营符合市场需求的新产品；或对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整产品和的研发或开发方向；或因各种原因造成研发和开发进度的拖延，将会使游戏公司丧失产品和市场优势，对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。

2. 国家对互联网和网络游戏行业的监管政策风险

网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。一方面，网络游戏行业面临工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化部及国家版权局等多个部门的监管，监管政策在不断调整、变化；另一方面，有关网络游戏的相关法律实践和监管要求也在不断发展。若国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。若网络游戏公司出现以下情形：(1) 未能持续拥有已取得的相关批准和许可；(2) 未能对已取得的相关批准和许可进行及时更新；(3) 未能及时取得新的批准或许可；(4) 未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到罚款、限制甚至终止运营等处罚，对游戏公司的经营发展产生不利影响。

3. 核心管理人才和技术人才流失的风险

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。如果游戏公司核心骨

干人员流失且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经营造成不利影响。

4. 公司自有知识产权遭遇侵权的风险

网络游戏企业主要开展计算机网络游戏的研究、运营业务，因此普遍依赖于商标、计算机软件著作权等相关知识产权法律法规的保护。游戏公司除了积极申请各类必需的知识产权、设置完善的代码隔离、代码权限控制流程，还需要与公司员工、授权运营商及其他业务合作伙伴签订保密协议或在相关合作协议中约定知识产权保护条款，以保障游戏公司的商标、计算机软件著作权等知识产权得到充分的法律保护，但如果第三方未经公司的许可即擅自使用公司的知识产权，将可能导致公司为制止该等行为而产生额外费用，扰乱公司的正常业务经营，对公司的经营业绩产生不利影响。

目前网络游戏行业普遍面临非法游戏服务器所带来的风险，这些服务器通过运行未获授权的网络游戏的拷贝，允许玩家在不需向正规游戏运营商或代理运营商购买游戏道具或游戏点卡的情况下进行游戏，如果在较大范围内出现非法服务器运行本公司游戏的情形，会增加游戏公司用于知识产权保护方面的开支，影响游戏玩家的良好用户体验，导致用户流失，对游戏公司未来的经营业绩造成不利影响。

5. 第三方提出公司侵犯他人知识产权的风险

游戏公司自主运营或代理运营的网络游戏产品存在被第三方提出知识产权侵权的风险。在网络游戏自主研发的过程中，游戏公司内部应设定较为严格的内控制度，并由经验丰富的执行人员负责游戏产品的审核，以控制游戏的题材、内容、素材、开发程序侵犯其他公司知识产权的风险。游戏公司在与授权方签署授权运营协议前，通常都会按照第三方游戏产品知识产权调查流程对授权方是否拥有该游戏产品的知识产权进行多方面的调查，综合判断不存在著作权重大瑕疵的情况下才会与对方正式签订具有法律约束力的授权运营协议，在游戏公司与游戏授权商签订的游戏授权协议中，双方约定由游戏授权方保证其获得相关游戏产品完全的知识产权，以及提供的游戏及相关产品和服务的合法性，否则将承担违约责任并赔偿公司因此遭受的损失。尽管游戏公司在游戏自主研发过程中制定了较为严格的内控制度，在游戏代理过程中协议约定由游戏授权方对游戏及相关产品和服务所涉及的知识产权承担全部法律责任，但如果公司因内控制度、第三方游

戏产品知识产权调查流程仍存在不足之处或在执行中出现失误,面临第三方提出公司侵犯他人知识产权的诉讼时,若被司法机关认定为侵权行为,则游戏公司需要改变或停止使用相关图案、游戏,导致公司的经营业绩遭受不利影响,即使不被司法机关认定为侵权行为,仍会耗费公司额外的开支和精力。

6. 与业务合作伙伴的合作风险

在网络游戏和互联网产品的开发运营过程中,游戏公司需要与其他业务合作伙伴保持紧密的合作关系。在游戏运营方面,与第三方游戏平台供应商合作,联合运营游戏公司研发的产品;在游戏代理方面,游戏公司利用在不同国家或地区丰富的游戏运营经验,代理运营多款其他游戏开发商的优秀产品;在支付渠道方面,游戏公司与第三方支付渠道供应商合作;在软件应用商店领域,游戏公司需要与合作营销商、软件开发商保持合作。如果游戏公司在与相关合作方的合作过程中发生重大的纠纷或争议,并无法得到妥善处理 and 解决,则可能影响游戏公司未来的正常经营,对未来的经营业绩造成不利影响。

7. 互联网系统及数据安全风险

网络游戏行业依赖于互联网服务,互联网客观上存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至会存在恶意利用游戏的程序错误或缺陷干扰网络游戏的运作,或利用黑客技术侵入游戏玩家账户的可能性。设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素可能导致游戏速度下降甚至无法接入游戏,从而影响玩家的游戏体验。如果游戏公司不能及时发现并阻止以上外部干扰,可能会造成玩家无法登录游戏、游戏道具丢失等负面影响,破坏游戏的正常运行秩序,严重时可能造成业务中断,从而影响游戏公司的声誉和经营业绩,甚至引起法律诉讼。

8. 融资渠道相对单一的风险

互联网行业的“轻资产”特点使得业内公司的可抵押资产少,固定资产占总资产的比例偏低,难以获得银行贷款,融资渠道相对狭窄。如果游戏公司在经营过程中面临资金短缺,可能较难通过间接融资等方式取得资金。

三、行业发展前景分析

（一）行业状况分析

作为我国互联网产业中增长最快、市场潜力最大、影响最深远的焦点产业，我国网络游戏行业发展潜力是巨大的，尤其随着网页游戏和移动游戏的异军突起，给行业带来了更多的机遇。然而，行业面临的种种不确定因素，引发了我国网络游戏产业对新的商业模式和发展趋势的探索。对于目前而言，如何突破中国网游行业的发展瓶颈，如何开辟新的思维航线，成为了摆在业界开发和运营团队眼前最迫切的改革命题。

1. 整体游戏发展放缓，网页游戏已基本达到顶峰

据中国报告大厅获悉，从用户游戏时间变化来看，游戏年限越长的用户，近半年游戏时间反而越来越短，老游戏用户黏性降低，热度消退。多端并存的游戏类型中，网页游戏是用户占比最低的，比例为 40.6%。而对非网页游戏用户的调查中发现，该类人群未来会进入网页游戏的可能性相对较小，低于其他游戏，网页游戏未来发展并不乐观。

2011 年开始，网页游戏得到了迅速发展，越来越多的创业者加入这一市场。据游戏市场研究报告显示，随着手机游戏的发展，网页游戏的劣势逐步显现：游戏体验上无法与客户端游戏相比；使用方便性也被手机游戏所取代。网页游戏已基本达到顶峰，未来发展空间有限。

2. 客户端游戏用户黏性下降，但仍具有不可替代性

客户端网络游戏自身的游戏特质使其用户多为高黏性深度玩家，但是对于新用户的获取却遭遇了瓶颈。前瞻产业研究院指出客户端网络游戏用户游戏年限越长，最近半年玩游戏的时间越来越长的比例则变小，用户黏性下降。

客户端网络游戏用户未来继续此类游戏的意愿明显高于其他游戏类型。随着游戏种类的丰富、多端的发展，尽管客户端网络游戏受到手机游戏和网页游戏的分化作用，但是截至目前为止，客户端网络游戏对大部分端游用户而言仍具有不可替代性。客户端游戏用户中 54.3% 表示未来肯定继续该类游戏。客户端网络游戏仍然是目前游戏市场主流之一，仍旧带来游戏领域的最大营收价值。

对于游戏来说，创新是关键，创新可以保障用户的留存率。目前市场上一直具有较好用户的游戏必然拥有一定的创新性。客户端游戏研发成本高，这也就保

障了其游戏质量。画面美观、体验感好这是客户端游戏的优势，这些优势推动了客户端游戏生命周期的延长，使游戏性高，为游戏留住了用户，同时也带来了高黏性用户。这些优势是网页游戏和手机游戏绝对无法比拟的。

3. 手机端游戏热度高，社交元素增强游戏黏性

非手机游戏用户未来转化为手机游戏用户的意愿相对较高，为 15.1%。在整体移动互联网发展的带动下，手机游戏未来还存在着很大的增长空间。一方面，硬件环境促进手机游戏的发展。据中国报告大厅发布的手机游戏市场发展趋势与行业投资研究报告显示，随着网络环境的进一步改善（包括 Wi-Fi、3G、4G 网络的发展），手机性能的继续提升，人们将会在手机端花费越来越长的时间。另一方面，社交元素增强了手机游戏黏性。随着社交关系在手机游戏中的引入，弥补了以往手机游戏缺乏社交性、互动性的缺憾，增强了用户的游戏黏性，延长了游戏的生命周期。最后，手机自身特性决定了手机游戏使用频率高。手机随身性、实时性，可以满足用户随时随地进行游戏的需求，黏性更高，融入生活。在这些因素的驱动下，未来手机游戏可能会打破碎片化时间，向“长”时间转变。

（二）影响行业发展的主要因素

1. 有利因素

（1）振兴文化产业成为“十二五”规划重点工作

为游戏行业发展提供有力支持的国家“十二五”发展规划纲要的提出，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。国家新闻出版总署制定的新闻出版业“十二五”发展规划更进一步明确提出，大力发展数字出版等战略性新兴产业，积极发展民族网络游戏产业。在此指引下，各地政府推动数字出版产业发展的愿望强烈，积极创建数字出版产业基地。网络游戏出版作为数字出版产业的重要组成部分，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的组织保障和政策支持。

（2）居民生活水平的提高和文化消费的升级进一步带动网络游戏产业的发展

我国国民经济仍将在未来较长一段时间内保持快速稳步的增长，从而带来居民生活水平和可支配收入的提高。近年来，我国国内生产总值一直保持较高的增长速度，2012 年国内生产总值达到 519,470 亿元，按不变价格计算同比增长 7.7%。

居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对网络游戏的消费需求和消费能力将逐步提升，带动网络游戏产业的持续发展。

(3) 中国网民规模不断扩大，应用偏向娱乐，网络游戏的需求持续提升

根据 CNNIC2014 年 7 月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2014 年 6 月末，中国互联网用户规模达到 6.32 亿，互联网普及率达到 46.9%，较 2013 年底增长 1.1 个百分点，2014 年上半年新增互联网用户 1,442 万。其中，网络游戏用户规模达到 3.68 亿，占互联网用户的 58.2%。在网页游戏方面，根据艾瑞咨询发布的《中国网页游戏行业研究报告 2012-2013 年》，2013 年中国网页游戏用户规模为 0.7 亿，较 2012 年增长 25.0%，2007 年至 2013 年年均复合增长率高达 69.0%，预计 2016 年中国网页游戏的用户规模有望达到 1 亿，2013 年至 2016 年年均复合增长率 12.6%，仍有进一步的提升空间。在移动网络游戏方面，根据中国版协游戏工委等发布的《2013 年中国游戏产业报告》，2013 年中国移动游戏用户规模达到 3.1 亿，较 2012 年增长 248.5%，2008 年至 2013 年年均复合增长率高达 99.8%。用户规模的快速增长反映了中国网络游戏产业环境的不断成熟，用户对于娱乐的需求愈发旺盛和多元化。网络游戏用户规模的持续增长，以及互联网的娱乐化特征将为整个网络游戏产业提供良好的发展基础。

(4) 网络游戏研发水平发展迅速，网络游戏产品品质不断提高

随着研发技术的不断升级，网络游戏的画质、操作性、稳定性等各方面效果会继续提升，从而带给用户更好的游戏体验。在网页游戏方面，随着 Flash 插件在不同浏览器的普及，巩固了网页 Flash 技术的应用基础，为网页游戏的发展创造了良好条件；在移动网络游戏方面，目前市场主流的研发技术包括 cocos2d-x、Unity 3D 等 2D 或 3D 研发技术，越来越多的移动网络游戏向 3D 方向和大作化发展；在客户端游戏方面，随着 3D 引擎的发展，客户端游戏的表现力以及带给用户的游戏体验也将得到不断的改善和增强。网络游戏厂商在研发技术逐步丰富的情况下，可以针对不同类型的游戏用户进一步开发细分市场，在游戏目的、游戏喜好、游戏行为上满足用户需要。伴随着网络游戏产品质量的持续提升，网络游戏新用户的数量将保持快速增长，游戏用户对网络游戏的消费意愿逐步增强，网络游戏行业将迎来持续的规模化增长，为公司业务发展提供良好机遇。

2. 不利因素

(1) 综合性人才相对缺乏

网络游戏是一个集创意策划、软件技术、营销推广和用户管理于一体的产品，必然需要一大批拥有策划、编程、美术、运营和市场营销等多方面知识的综合性人才。由于网络游戏相关的专业培训和教育市场尚未成熟，企业内部培养难度大、周期长，造成了业内的人才缺乏。人才问题正在成为各个环节的瓶颈，高水平制作人才稀缺的问题尤其突出。随着中国网络游戏产业规模不断扩大，细分市场迅速发展，全球化布局逐渐展开，人才缺乏问题将对产业可持续发展造成不利影响。

(2) 产品存在同质化现象

目前国内网络游戏产品的数量繁多，但真正具备创新性的产品屈指可数，产品存在同质化现象。一款网络游戏一旦成功，就会有不少游戏开发商迅速跟进，开发出同类型产品，造成了网络游戏行业的同质化竞争。这种同质化竞争导致行业创新动力下降，阻碍行业整体技术和产品品质的提升；同时，过多的同质化产品导致网络游戏对玩家的吸引力下降，造成了玩家的流失和运营成本的上升，对行业整体盈利能力造成不利影响。

(3) 侵权现象时有发生

网络游戏行业主要的侵权现象有盗号、外挂和私服等。盗号侵犯了玩家的虚拟财产权益，造成了玩家的虚拟财产损失，影响了游戏玩家的用户体验；外挂是利用网络游戏程序漏洞开发的作弊程序，破坏了网络游戏的公平性，也破坏了网络游戏的数值平衡，从而影响网络游戏的持续发展；私服是未经授权私自架设的游戏服务器，是一种盗版行为，可能导致网络游戏官方服务器的玩家流失。虽然公安机关加强了对网络犯罪的打击力度，网络游戏运营商也加强了安全技术的开发和积累，但是由于互联网传输迅速、信息量大、技术复杂、证据容易灭失等原因，针对网络游戏的侵权现象仍时有发生。

四、行业财务指标

(一) 行业财务指标概况

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	行业平均	变动	行业平均	变动	行业平均
资产负债表					
资产总额	202,923.18	96,200.54	106,722.65	15,509.45	91,213.20
负债总额	50,903.98	22,735.63	28,168.35	20,300.65	7,867.70
权益总额	152,019.20	73,464.91	78,554.29	-4,791.20	83,345.50
利润表					
收入	90,350.29	26,623.13	63,727.16	23,175.29	40,551.87
成本	28,681.60	9,647.90	19,033.69	9,058.69	9,975.01
毛利	61,668.69	16,975.23	44,693.46	14,116.60	30,576.87
利润总额	26,803.37	3,494.59	23,308.78	12,274.24	11,034.54
净利润	26,500.67	4,943.37	21,557.30	10,998.11	10,559.19
指标分析					
资产负债率	25.09%	-1.31%	26.39%	17.77%	8.63%
应收账款周转率	6.10	-0.12	6.22	-1.55	7.76
经营性现金净流量	23,069.89	1,576.48	21,493.40	15,176.11	6,317.29
毛利率	68.26%	-1.88%	70.13%	-5.27%	75.40%
销售净利率	29.33%	-4.50%	33.83%	7.79%	26.04%
净资产收益率	17.43%	-10.01%	27.44%	14.77%	12.67%

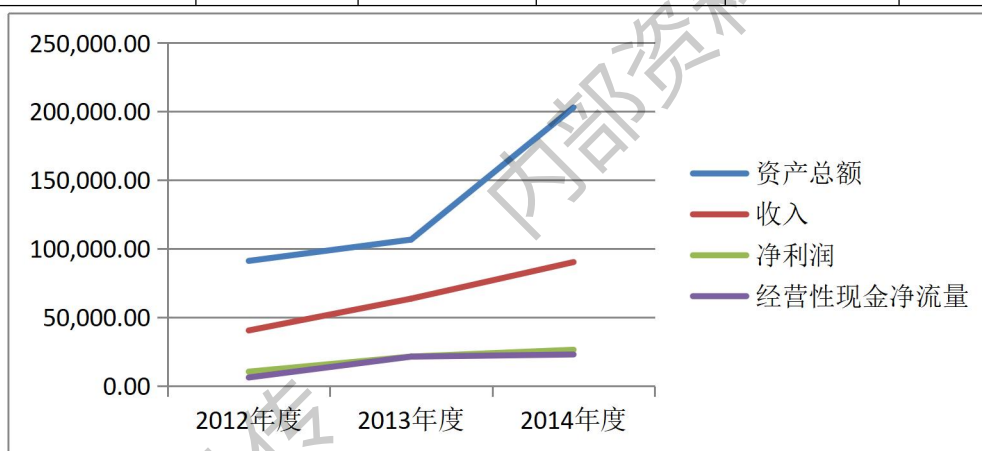


图 1

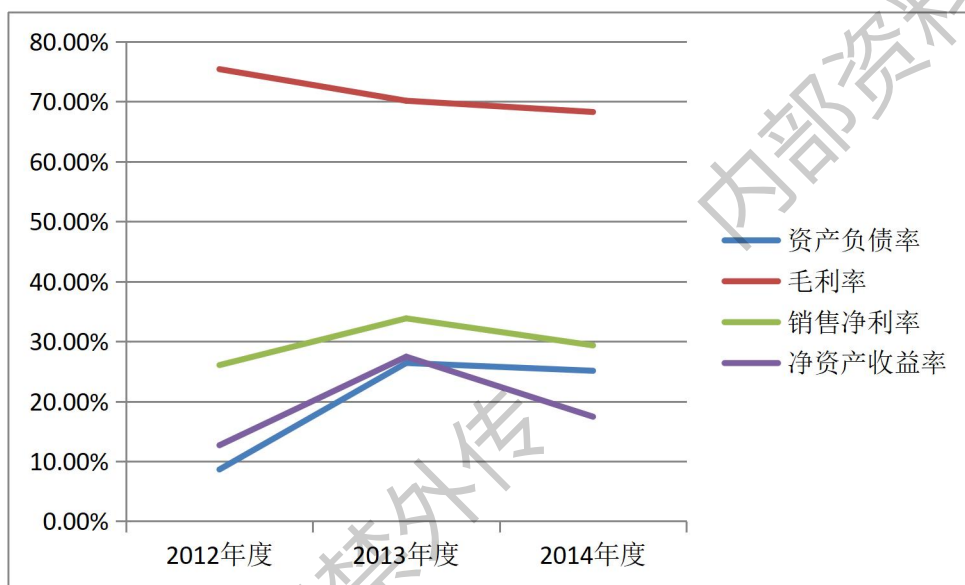


图 2

注：行业平均数据系根据选取的 5 家国内上市的游戏公司年报数据平均计算而得。

从近 3 年游戏行业平均指标数据来看，随着游戏行业的发展壮大，行业内公司资产规模呈逐年上涨的趋势，营业收入逐年大幅增长，市场的竞争日渐激烈，大部分企业为加强自身竞争力，游戏投入成本保持持续增长态势，因而营业毛利率呈下降趋势，但行业总体毛利率还是处于比较高的水平，从偿债能力看，行业总体资产负债率较低，偿债能力良好，从资产营运能力的各项指标来看，应收账款周转率略有降低，但经营性现金净流量仍在逐年增加，行业营运能力良好，设备、技术等大力度的投入使得行业净资产的收益率有所下降，但行业销售净利率基本保持稳定。总体而言，中国游戏行业资产投资规模不断扩大，行业新兴细分市场发展迅速，如网页游戏、移动游戏市场规模增幅明显，行业盈利水平较高，营运能力良好，整个游戏行业处于积极发展阶段。

（二）行业内主要上市公司的财务指标分析

1. 掌趣科技（股票代码 300315）

北京掌趣科技股份有限公司成立于 2004 年 8 月，注册于中关村科技园，是国家高新技术企业、双软认证企业、国家规划布局内重点软件企业。公司主营游戏开发、代理发行和运营，是中国领先的移动终端及互联网页面游戏开发商、发行商和运营商。

近 3 年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	本期发生	变动	本期发生	变动	本期发生
资产负债表					
资产总额	502,308.92	309,568.15	192,740.78	101,364.36	91,376.41
负债总额	99,241.05	58,931.61	40,309.44	37,122.99	3,186.45
权益总额	403,067.87	250,636.53	152,431.33	64,241.37	88,189.96
利润表					
收入	77,476.42	39,426.01	38,050.41	15,514.11	22,536.30
成本	29,631.33	12,293.86	17,337.47	6,830.01	10,507.46
毛利	47,845.09	27,132.15	20,712.94	8,684.09	12,028.85
利润总额	36,850.18	19,600.80	17,249.39	7,714.31	9,535.08
净利润	35,045.27	19,683.33	15,361.94	7,131.94	8,230.00
指标分析					
资产负债率	19.75%	-1.16%	20.91%	-1.40%	3.49%
应收账款周转率	10.03	3.71	6.32	1.32	5.01
经营性现金净流量	40,866.18	26,820.34	14,045.85	8,817.45	5,228.39
毛利率	61.75%	7.31%	54.44%	1.06%	53.38%
销售净利率	45.23%	4.86%	40.37%	3.85%	36.52%
净资产收益率	8.69%	-1.38%	10.08%	0.75%	9.33%

从掌趣科技近 3 年的财务指标情况来看，公司大部分财务指标均高于行业平均水平，且盈利水平连续三年提高。公司通过并购重组、购买资产等使得资产负债率 2014 年达到 19.75%，但低于行业平均的 25.09%；公司 2014 年公司的利润总额已从 2012-2013 年低于行业平均水平的状况转变为高于行业平均水平；在行业平均营业毛利率逐年下降的情况下，公司的毛利率反而逐年上升，至 2014 年虽仍低于行业平均水平，但已非常接近。公司先后并购网页游戏开发、代理商动网先锋、移动游戏和网页游戏行业佼佼者玩蟹科技和上游信息，充分发挥资本运作优势，提高整个产业链的运作效能，最终提升了公司的竞争优势与市场地位。

2. 中青宝（股票代码 300052）

深圳中青宝互动网络股份有限公司成立于 2003 年，是一家具有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司。

近 3 年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	本期发生	变动	本期发生	变动	本期发生
资产负债表					
资产总额	153,517.35	13,033.74	140,483.61	42,577.66	97,905.95
负债总额	53,585.85	13,440.11	40,145.75	34,172.36	5,973.39
权益总额	99,931.50	-406.37	100,337.87	8,405.30	91,932.57
利润表					
收入	48,952.76	16,505.16	32,447.60	13,948.76	18,498.84
成本	19,933.91	9,703.58	10,230.33	4,474.15	5,756.17
毛利	29,018.85	6,801.58	22,217.27	9,474.60	12,742.67
利润总额	-1,218.59	-7,827.31	6,608.72	5,075.92	1,532.80
净利润	645.09	-5,309.50	5,954.59	4,343.55	1,611.04
指标分析					
资产负债率	34.91%	6.33%	28.58%	22.48%	6.10%
应收账款周转率	2.88	-0.58	3.46	-4.52	7.98
经营性现金净流量	-2,604.88	-13,425.05	10,820.17	9,302.37	1,517.80
毛利率	59.28%	-9.19%	68.47%	-0.41%	68.88%
销售净利率	1.32%	-17.03%	18.35%	9.64%	8.71%
净资产收益率	0.65%	-5.29%	5.93%	4.18%	1.75%

从中青宝近 3 年的财务指标情况来看，随着游戏行业的发展，公司资产规模逐年扩张，收入水平也逐年增加，2012-2013 年，各个盈利指标均有一定幅度的增长，但是营运指标（如应收账款周转率）也出现了一定的下降，从公司的偿债能力来看，资产负债率也增加较大，显示公司在发展的同时也面临较大的竞争压力；2014 年，公司出现了亏损，资产负债率进一步增大，应收账款周转率降低，经营性现金净流量为流出状况，毛利率也有所下降，销售净利率和净资产收益率也大幅下降，各项指标都远低于行业平均水平，显然，公司的经营状况出现了不好的趋势，公司的发展经营状况受到严峻挑战。

3. 昆仑万维（股票代码 002354）

北京昆仑万维科技有限公司成立于 2008 年，是一家全球化的综合互联网企业。旗下包含三大业务品牌：昆仑游戏（包含旗下所有游戏业务的研发及发行）、Brothersoft&Imobile 应用商店以及 Raidcall（RC 语音）。

近 3 年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	本期发生	变动	本期发生	变动	本期发生
资产负债表					
资产总额	146,824.31	21,857.04	124,967.27	40,610.04	84,357.23
负债总额	45,633.75	6,009.77	39,623.99	25,180.72	144,43.26
权益总额	101,190.56	15,847.28	85,343.28	15,429.31	69,913.96
利润表					
收入	193,414.58	42,415.30	150,999.28	70,378.81	80,620.47
成本	59,814.51	16,766.87	43,047.63	29,386.25	13,661.39
毛利	133,600.07	25,648.43	107,951.65	40,992.56	66,959.08
利润总额	32,968.61	-11,232.54	44,201.15	22,165.39	22,035.75
净利润	32,638.23	-10,952.41	43,590.64	21,754.12	21,836.52
指标分析					
资产负债率	31.08%	-0.63%	31.71%	14.59%	17.12%
应收账款周转率	7.61	1.05	6.55	-2.55	9.11
经营性现金净流量	39,680.02	2,638.02	37,042.00	24,836.31	12,205.69
毛利率	69.07%	-2.42%	71.49%	-11.56%	83.05%
销售净利率	16.87%	-11.99%	28.87%	1.78%	27.09%
净资产收益率	32.25%	-18.82%	51.08%	19.84%	31.23%

从昆仑万维近 3 年的财务指标情况来看，2012-2013 年公司营业收入和净利润等指标均增长较多，2013-2014 年，虽然收入水平仍有所增长，但销售净利率下降较多，净利润有所减少，净资产收益率也有所下降，公司资产负债率基本保持稳定，应收账款周转率和经营性现金净流量仍高于行业平均水平，公司为避开国内游戏市场日趋激烈的竞争局势，将海外市场发展为业务重心，2014 年海外收入占总收入的 74.65%。

4. 天神娱乐（股票代码 002354）

北京天神互动科技有限公司成立于 2010 年 3 月，是一家网页网游、移动网游的研发与发行的复合型游戏公司。

近 3 年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	本期发生	变动	本期发生	变动	本期发生
资产负债表					
资产总额	74,416.17	37,346.18	37,070.00		
负债总额	8,114.49	588.62	7,525.87		
权益总额	66,301.68	36,757.56	29,544.12		
利润表					
收入	47,554.12	16,733.30	30,820.82		
成本	8,407.53	4,082.81	4,324.72		
毛利	39,146.60	12,650.50	26,496.10		
利润总额	25,553.07	10,413.22	15,139.84		
净利润	23,404.49	9,821.43	13,583.06		
指标分析					
资产负债率	10.90%	-9.40%	20.30%		
应收账款周转率	5.50	-0.00	5.50		
经营性现金净流量	13,024.76	1,792.87	11,231.89		
毛利率	82.32%	-3.65%	85.97%		
销售净利率	49.22%	5.15%	44.07%		
净资产收益率	35.30%	-10.68%	45.98%		

注：2014 年 7 月天神娱乐借壳科冕木业，2012 年数据无法取得。

从天神娱乐近 2 年的财务指标情况来看，公司运营状况相对稳定并有所增长，收入、利润及经营性现金净流量都有所提高，应收账款周转率保持稳定，销售净利率略有增长，借壳上市后资产增加较多，2014 年资产负债率基本为上年一半，净资产收益率也相应有所下降，但仍远高于行业平均水平。

5. 游族网络（股票代码 002174）

游族网络股份有限公司成立于 2009 年，2014 年 6 月游族网络借壳梅花伞公司成功完成上市，是中国领先的轻游戏研发商与发行商之一。公司立足互联网产品研发、流量经营、全球发行、IP 管理工程及泛娱乐产业投资五大业务全面发展，立志成为全球领先的轻娱乐供应商。

近 3 年主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目/年度	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	本期发生	变动	本期发生	变动	本期发生
资产负债表					
资产总额	137,549.17	99,197.59	38,351.58		
负债总额	47,944.77	34,708.06	13,236.71		
权益总额	89,604.40	64,489.53	25,114.87		
利润表					
收入	84,353.57	18,035.89	66,317.68		
成本	25,620.72	5,392.41	20,228.31		
毛利	58,732.85	12,643.48	46,089.37		
利润总额	39,863.59	6,518.77	33,344.82		
净利润	40,770.27	11,473.98	29,296.29		
指标分析					
资产负债率	34.86%	0.34%	34.51%		
应收账款周转率	5.54	-3.63	9.17		
经营性现金净流量	24,383.36	-9,943.76	34,327.12		
毛利率	69.63%	0.13%	69.50%		
销售净利率	48.33%	4.16%	44.18%		
净资产收益率	45.50%	-71.15%	116.65%		

注：2014 年 6 月游族网络借壳梅花伞公司，2012 年数据无法取得。

从游族网络近 2 年的财务指标情况来看，各项财务指标均良好，在网页游戏、移动游戏领域通过内生和外延的双向发展，扩张海外市场，收入及利润水平均有所增长，资产负债率稳定，毛利率也保持稳定，与行业平均水平基本一致，但公司应收账款周转率和经营性现金净流量均出现较大减少，公司营运能力有所下降，公司经过资产重组借壳上市，增加了较多的权益金额，因而净资产收益率下降较多，但公司销售净利率稳定，且高于行业平均水平。

五、行业管理方式

（一）行政管理机构

国内游戏行业的行政主管部门是工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局。

文化部主要负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据有关法律、法规和规章，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性互联网文化单位实行备案制度；对互联网文化内容实施监管。具体到游戏行业，其主要负责拟定游戏产业的发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

工信部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规；制定电子信息产品的技术规范；依法对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督。

国家新闻出版总署主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；对互联网出版机构实行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理工作。

（二）行业自律协会

1. 中国软件行业协会

中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会，隶属于工信部，业务上接受工信部、文化部等业务有关的主管部门领导，其主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

2. 中国音数协游戏工委

中国音数协游戏工委在中国出版工作者协会游戏出版物工作委员会（简称中国版协游戏工委）基础上组建，是中国音数协新设立的分支机构，在国家新闻出版广电总局数字出版司指导下，按中国音数协章程规定，承担为游戏产业界提供行业社团服务职能。

3. 中国娱乐行业协会

中国娱乐行业协会是由民政部登记管理，文化部业务主管，公安部支持

的国家一级协会。涉及游戏机经营场所、网络游戏、手机游戏、家庭娱乐、会展、文化娱乐内容技术服务等多个业态，在相关政府部门的指导下，规范文化娱乐市场秩序，维护行业整体利益和消费者利益。

4. 中国互联网协会

中国互联网协会由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等 70 多家互联网从业者共同发起成立。旨在团结互联网行业的相关企业、事业单位和学术团体，组织制定行约、行规，维护行业整体利益，保护互联网用户的合法权益，促进中国互联网健康发展。

5. 动漫游戏行业协会

动漫游戏行业协会是各地区动漫游戏行业自我管理的社团组织，以促进动漫游戏行业发展为根本宗旨，通过采取协调政府政策资源、发掘企业实际需求、聚集企业资源、举办交流活动、促成行业合作、整合宣传渠道、开放对外展示等多种手段，努力搭建政府与企业、企业与企业、企业与社会大众之间的沟通桥梁，积极支持、引导和推动动漫游戏产业各个方面的健康发展。

（三）行业准入制度

游戏行业的准入标准比较纷繁，许多条件未有列明具体量化的标准，一般主要集中于对主体活动内容和市场准入的规范。

1. 游戏研发企业

我国法律上未对拟从事游戏研发的企业做出特殊的限制性规定，因此研发准入门槛基本没有。一般符合《公司法》条件经工商部门登记设立的企业都能从事游戏的研发业务。受制于注册资本的要求，网游行业内会存在很多中小网游公司借助大型网游公司的资金研发网络游戏，随即将游戏产品交由大公司上网运营。

2. 网络游戏上网运营企业

网络游戏上网运营在我国法律的框架内被认为是一种电子产品的出版行为，作为负责监督管理全国互联网出版工作的部门，国家新闻出版总署对互联网出版机构有执行前置审批的权力。相关法规已做出明确规定，“新闻出版总署是中央和国务院授权的唯一负责网络游戏前置审批的政府部门。未经新闻出版总署前置审批并获得具有网络游戏经营范围的互联网出版许可证，任何机构和个人不得从事网络游戏运营服务。”

因此，网络游戏上网运营企业必须经过新闻出版总署的前置审批，获得《互联网出版许可证》。在网络游戏上网运营的前置审批这一环节，网游游戏上网运营企业必须先行获得新闻出版部门颁发的《互联网出版许可证》及通信管理部门颁发的《增值电信业务经营许可证》。由于网游企业一般在全国范围内进行运营，故其注册资本须达到 1,000 万元人民币。但同时，基于网络游戏内容审查主管部门的要求，网游企业亦应获得《网络文化经营许可证》，相应的注册资本也不得低于 1,000 万元。

3. 网络游戏虚拟货币发行企业

依据 2009 年文化部、商务部联合印发的《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》(以下简称“虚拟货币管理的通知”),“网络游戏虚拟货币发行企业”是指发行并提供虚拟货币使用服务的网络游戏运营企业。因此,从事虚拟货币发行的企业也应获得运营网络游戏的相关资质。同时《网络游戏管理暂行办法》第六条也特别强调了从事网络游戏虚拟货币发行业务也必须获得《网络文化经营许可证》。除规定虚拟货币发行不得与虚拟货币交易服务兼营外,虚拟货币管理的通知对虚拟货币的发行工作提出了其它具体要求,包括除依法提交相关材料外,须在业务发展报告中提交虚拟货币表现形式、发行范围、单位购买价格、终止服务时的退还方式、用户购买方式(含现金、银行卡、网上支付等购买方式)、用户权益保障措施、技术安全保障措施等内容。

4. 网络游戏虚拟货币交易服务企业

“网络游戏虚拟货币交易服务企业”是指为用户间交易网络游戏虚拟货币提供平台化服务的企业。相关法规虽然限制了某种特定虚拟货币的使用范围,即只能兑换发行企业自身所提供的虚拟服务,而不能用此虚拟货币支付、购买实物产品或兑换其它企业的任何产品和服务,但对于用户间交易不同网络游戏的虚拟货币未予以限制。由于虚拟货币的交易平台若放任不予监管将会影响市场金融秩序,因此文化部门对提供虚拟货币交易平台化服务的企业提出了准入要求。依据《网络游戏管理暂行办法》,从事该项经营的企业同样须获得《网络文化经营许可证》。

而经营网络游戏虚拟货币交易平台化服务的企业,由于其经营行为带有营利性质,故当然属于“经营性互联网信息服务行为”,因此同样应获得通信管理部门颁发的《增值电信业务经营许可证》。

5. 提供第三方充值支付平台服务的企业

由于在网络游戏的上网运营过程中涉及到玩家向运营商支付费用的行为,而运营商收取费用、资金转移一般是通过第三方支付平台的服务完成。淘宝支付宝、腾讯财付通等都属于第三方支付平台,他们在网游行业中扮演了十分重要的角色。中国人民银行于2010年9月针对包括第三方支付平台在内的非金融机构实施了《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“《支付管理办法》”)。《支付管理办法》对从事相关业务的企业提出了明确的准入标准,即在实施之日起1年内申领获得《支付业务许可证》,其中对于实缴注册资本的要求是1亿元人民币。

六、可查询行业资料的网站

(一) 可查询行业信息、政策法规的网站

网站名称	网址
中华人民共和国工业和信息化部	http://www.miit.gov.cn
中华人民共和国文化部	http://www.ccnt.gov.cn
国家新闻出版广电总局	http://www.gapp.gov.cn
中华人民共和国国家版权局	http://www.ncac.gov.cn
国家互联网信息办公室	http://www.cac.gov.cn
巨潮资讯网	http://www.cninfo.com.cn
全国动漫游戏产业标准化技术委员会	http://www.acgtc.org.cn
中国娱乐行业协会	http://www.cnccea.com
国家动漫产业网	http://www.dongman.gov.cn
游戏产业网	http://www.cgigc.com.cn
中国动漫游戏网	http://www.cacg.org.cn

(二) 同行业上市公司网站

序号	证券代码	简称	公司网址
1	300315	掌趣科技	http://www.ourpalm.com
2	300052	中青宝	http://www.ourpalm.com
3	300418	昆仑万维	http://www.kunlun.com

4	002354	天神娱乐	http://www.tianshenhudong.com
5	002174	游族网络	http://www.youzu.cn
6	002148	北纬通信	http://www.bisp.com
7	002555	顺荣三七	http://www.shunrong.cn
8	000835	长城动漫	http://www.000835.com
9	NASDAQ:PWRD	完美世界	http://www.wanmei.com
10	NASDAQ:GAME	盛大网络	http://www.snda.com
11	NYSE:GA	巨人网络	http://www.ztgame.com
12	NASDAQ:CMGE	中国手游	http://www.cmge.com

第二篇行业法规及政策

一、行业管理方面的法规

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施时间	索引
1	《互联网文化管理暂行规定》	文化部令第 51 号	文化部	2011 年 2 月	2011 年 4 月	附件 1-1
2	《网络游戏管理暂行办法》	文化部令第 49 号	文化部	2010 年 6 月	2010 年 8 月	附件 1-2
3	《关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知》	文市发〔2009〕46 号	文化部	2009 年 11 月	2009 年 11 月	附件 1-3
4	《关于加强对进口网络游戏审批管理的通知》	新出厅字〔2009〕266 号	新闻出版总署办公厅	2009 年 7 月	2009 年 7 月	附件 1-4
5	《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》	文市发〔2009〕20 号	文化部 商务部	2009 年 6 月	2009 年 6 月	附件 1-5
6	《软件产品管理办法》	工业和信息化部令第 9 号	工业和信息化部	2009 年 3 月	2009 年 4 月	附件 1-6
7	《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》	文市发〔2007〕10 号	文化部、中国人民银行等 14 家部委	2007 年 2 月	2007 年 2 月	附件 1-7
8	《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》	公通字〔2007〕3 号	公安部、信息产业部、文化部和新闻出版总署	2007 年 1 月	2007 年 1 月	附件 1-8
9	《信息网络传播权保护条例》	国务院令 468 号	国务院	2006 年 5 月	2006 年 7 月	附件 1-9
10	《关于加强网络游戏产品内容审查工作的通知》	文市发〔2004〕14 号	文化部	2004 年 5 月	2004 年 5 月	附件 1-10
11	《计算机软件著作权登记办法》	国家版权局令第 1 号	国家版权局	2002 年 2 月	2002 年 2 月	附件 1-11
12	《计算机软件保护	国务院	国务院	2001 年 12 月	2002 年 1 月	附件 1-12

	条例》	令第 339 号				
--	-----	----------	--	--	--	--

二、税收法规

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施时间	索引
1	《关于软件产品增值税政策的通知》	财税 (2011) 100 号	财政部、税务总局	2011 年 10 月	2011 年 1 月	附件 2-1
2	《关于印发〈软件企业认定标准及管理办法〉（试行）的通知》，《软件企业认定标准及管理办法（试行）》	工信部联软 (2013) 64 号	信息产业部、教育部、科学技术部、国家税务总局	2013 年 2 月 2000 年 10 月	2013 年 4 月 2000 年 10 月	附件 2-2
3	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财税 (2012) 27 号	财政部、国家税务总局 财政部、国家税务总局	2012 年 4 月	2011 年 1 月	附件 2-3
4	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	财税 (2000) 25 号	财政部、国家税务总局、海关总署	2000 年 9 月	2000 年 7 月	附件 2-4

三、其他法规

序号	文件标题	文号	发文部门	发文时间	实施时间	索引
1	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国发 (2011) 4 号	国务院	2011 年 1 月	2011 年 1 月	附件 3-1
2	《互联网行业“十二五”发展规划》		工信部	2012 年 5 月	2012 年 5 月	

第三篇 行业内部控制的特点

一、内部控制体系特点概述

网络游戏行业的内部控制体系在销售与收款循环、游戏开发循环与普通常规生产型企业有一定的区别，其他循环的内部控制与普通常规生产型企业没有太多的区别，较多的控制点和关键环节均有相同之处。

二、销售与收款循环管理控制

（一）业务流程图及流程特点

1. 游戏开发类公司

游戏开发商即制作游戏的研发企业，主要通过聚集产品 IP，打造产品研发的核心团队，依靠自身的智力制作游戏内容。

（1）项目立项

项目负责人在详细的市场调研的基础上，发现市场的潜在需求，形成游戏制作的概念。同时将新游戏的调研报告（包括《核心玩法概念文档》、《商业化概念文档》、《同类竞争类产品分析文档》等详细计划）提交给游戏评审委员会。游戏评审委员在评审会议上对提案进行充分的讨论和论证。提案通过后，由游戏制作人结合评审意见提交正式的《项目计划书》或《立项报告》，提案未通过游戏开发概念将会被放弃。

（2）游戏开发

项目立项完成后，项目负责人开始组建研发团队进入项目的开发阶段。项目开发主要包括创意策划、美工动画和软件编程等工作。项目开发过程中，产品委员会定期召开项目进度会，了解项目进展情况。

（3）游戏测试

游戏测试一般分为内部测试和对外封测两个阶段。

游戏达到内测阶段后，会由平台测试组或测试人员专门对游戏进行多轮测试，直至通过内部测评。对外封测重点测试游戏数值，以及收集玩家反馈，根据测试情况及反馈对游戏进行功能修改。直至游戏评审组认为可达到商业运营标准后，方可确定游戏的上线及运营推广计划。

(4) 签订销售合同

公司销售部与运营商、平台商进行商务谈判，确认销售价格和收款条件等，经销售总监或总经理审批后签订正式合同。

(5) 游戏出货、上线：销售业务员根据销售合同向研发部门提交发货通知单，由研发部门负责游戏的出货或者上线。

(6) 开具发票结算：财务人员根据销售合同，由销售业务员核对无误后交给客户。财务人员根据开票情况登记销售明细账和客户往来账。

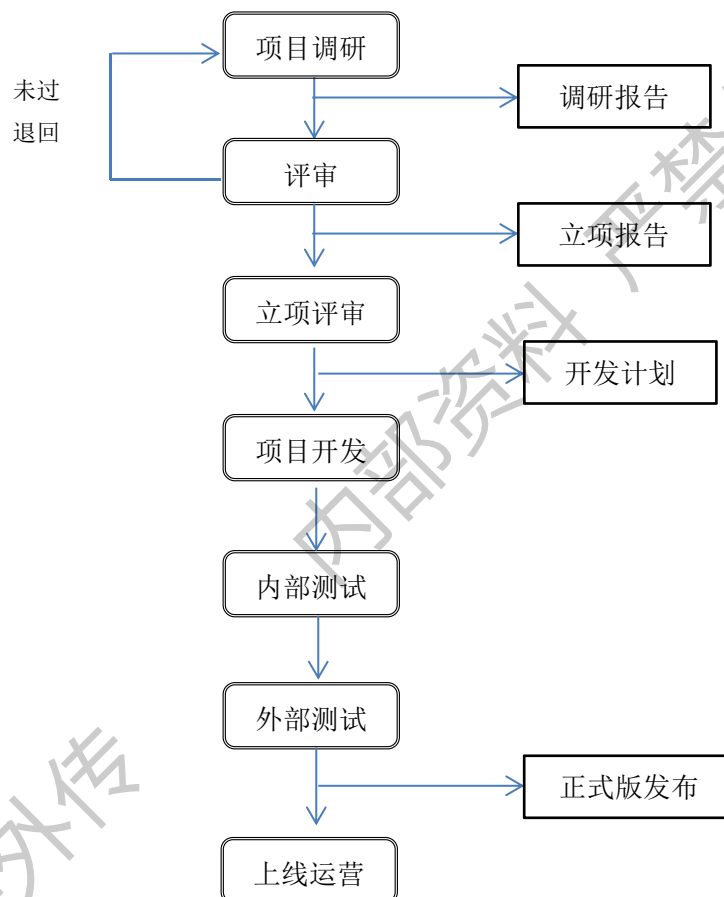
(7) 收取货款：客户以转账、电汇方式将货款汇入公司银行账户。财务人员每日编制货款回笼日报表，登记收到的货款。

(8) 游戏运营后的优化、维护

项目团队根据游戏运营数据信息及玩家体验反馈信息，不断优化游戏，提升用户体验，延长游戏的生命周期，增强游戏的盈利能力。

流程如下：

项目立项 → 项目开发 → 项目测试 → 项目完成 → 上线运营



2. 游戏发行商、平台商

发行商，主要负责发行游戏和提供游戏产品运营平台，利用自有资源并协调游戏开发商、游戏渠道商等合作方进行产品发行推广、运营分析、业务维护、收益结算以及客户服务等业务。

游戏平台商都建有标准的游戏接入平台，负责游戏的运营、推广与后续服务，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。

(1) 游戏产品上线流程

1) 发行商、平台商审核游戏开发者资质，主要为营业执照、个人有效身份证等。

2) 游戏开发者将符合接入规范的游戏提交发行商、平台商，由产品审核团队负责审核，审核内容主要为：用户体验；无违规、不良及侵权信息；游戏内容和安全；不涉及赌博内容等。审核合格后即可上线，审核不通过则无法上线。

(2) 游戏开发者与平台签订合同，游戏开发者可选择不同发行方式，一般分为独代、联运、开放接入。独代方式下，平台商务部门与游戏开发者进行商务洽谈决定收入分成比例；联运、开放接入一般按照平台规定比例进行分成。

接入流程



(3) 游戏产品运营管理

1) 公司运营团队负责游戏的运营与维护。配备足够硬件资源包括服务器、带宽承载量，要建设网站，确保游戏及补丁下载，及时进行数据备份，游戏数据监控。

2) 公司运营团队负责游戏的推广，提供平台游戏上线的广告投放等服务。通过媒体推广、通过线上线下活动推广。

(4) 公司平台充值收款

充值，最终用户可购买充值卡及代币（指一定金额的支付单位）。最终用户可在公司平台上将充值卡及代币注入至其账户，然后使用公司的在线产品或相关服务。

主要存在以下收费方式，分别是游戏购买、按时收费、平台会员收费、虚拟道具收费及游戏内置广告收费：

游戏购买，主要包括 IOS 等平台下载游戏收费、大型端游安装盘购买。

按时收费，主要是指部分端游类网络游戏按游戏时间进行收费。按时间收费是指网络游戏运营商按照玩家的游戏在线时间进行收费，具体又分为计点收费和包月收费两种。所谓计点收费，指玩家需要先购买点卡，面值不同的点卡对应不同的游戏点数，通过玩家的游戏在线时间来计算，将点数按一定比例转换成（小时、分、秒）来进行消费。所谓包月收费，则是指按照固定时间段来收费的模式，一般按月为单位，这种情况下只需要买一张月卡，就可以在一个月时间内随便玩游戏，比较适合在线时间比较长的玩家。同样，还有年卡、季卡等。

平台会员收费，主要是指购买会员身份，可以在游戏中的虚拟人物装扮、虚拟积分等方面获得相应特权。

虚拟道具收费，主要包括：购买游戏虚拟道具，并通过使用可增加经验、技能等从而提升娱乐体验。按虚拟道具收费是指游戏运营商为玩家提供网络游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验，而公司的收益则来自于游戏内虚拟道具和高级功能模块的销售。玩家注册一个游戏账户后，即可参与公司的游戏而无须支付任何费用。若玩家希望进一步加强游戏经验，则需通过购买虚拟货币（可进一步购买虚拟道具）、虚拟道具。按照虚拟道具在游戏内的生命周期，分为即时道具、时长道具和永久型道具。即时道具一次性使用完毕；时长道具为一定时间内使用完毕；永久型道具为用户的生命周期内永远存在。

游戏内置广告收费：主要通过平台内显示广告收费。游戏内置广告是指在游戏中出现的商业广告，以游戏的用户群为基础，通过设定条件，在游戏中适当的时间、适当的位置出现的广告，包括效果广告和品牌展示广告。就品牌展示广告而言，期限在一年内的广告合约乃与广告商及其广告代理订立。就效果广告而言，主要通过效果点击付款系统向其广告商引介网络用户，并按所展示链接的用户点击次数向广告商收费。

(5) 结算

对个人游戏玩家，游戏收入通常都是预收的，根据特定游戏的收入详细数据和既定收入确认方法，经运营部门、财务部门审核后，公司结算相关收入。对销售代理商、渠道商等根据购买充值额开具发票。

(6) 游戏运营后的优化、维护

项目团队根据游戏运营数据信息及玩家体验反馈信息，不断优化游戏，提升用户体验，延长游戏的生命周期，增强游戏的盈利能力。

(二) 关键控制点

1. 结算

对于游戏版权销售、充值卡销售结算

(1) 一般由销售业务员填制开票通知单，要求开票的同时要有适当的附件为依据，包括销售合同、销售清单、经客户签字确认收货单、验收单回执等。开票通知单需经销售部门经理审批后交财务人员开票。

(2) 销售部门应负责回收货单回执，只有经客户签字确认(或其他方式确认)的收货单、验收单才可以开票。

(3) 财务人员检查开票通知单中客户的名称是否与销售合同或订单相对照。

(4) 财务人员核对开票通知单上的开票价格是否与销售合同所列价格相符。

(5) 财务人员在开票通知单核对无误的情况下，开具发票。

(6) 发票总额应加以控制，定期计算当年累计开票金额以便同应收账款或销货合计数核对。

对于游戏网络充值

(1) 一般由销售业务员填制结算单，要有适当的附件为依据，包括系统充值数据、第三方平台数据等；

(2) 财务人员检查结算单中游戏类别、金额是否与系统充值记录相符；

(3) 财务人员检查结算单金额是否与银行对账单金额相符。

三、游戏开发循环管理控制

游戏开发商主要分为三种类型：第一种开发游戏产品并从事游戏运营，也通过代理运营、联合运营或受托开发等方式扩宽盈利渠道；第二种专注于游戏产品

开发，自身较少参与游戏运营，通过代理运营、联合运营等方式向游戏运营商收取授权金收入和收入分成或接受委托开发游戏产品；第三种主要提供基础的支持服务，比如美术、音乐音效、程序的代工以及游戏引擎、游戏题材内容的授权等。游戏开发的目标和预期盈利实现方式不同，相应的业务流程有所区别。

受托开发或提供基础服务，跟常规的提供劳务或让渡资产使用权业务较为类似，不具备太多游戏行业特有的元素和特征，在此不予赘述。

（一）业务流程图及流程特点

1. 初步创意

策划人员根据市场调查、社会热点、个人灵感等信息，结合公司自身游戏开发的特点，提出所要开发游戏的类型和玩法。

2. 初步策划

策划部门提出策划意向草案，确认游戏玩法、亮点及计费方式等核心要素，并预估市场前景。组织策划、研发、市场等部门进行讨论，对策划意向草案进行优化，形成策划意向书提交开发立项初步审核。

3. 立项初审

组织召开立项初审会，由开发立项审核组对策划意向实施审核，对初审过程和结果形成会议记录。审核组成员通常为策划、研发、市场等相关部门的负责人及核心骨干。

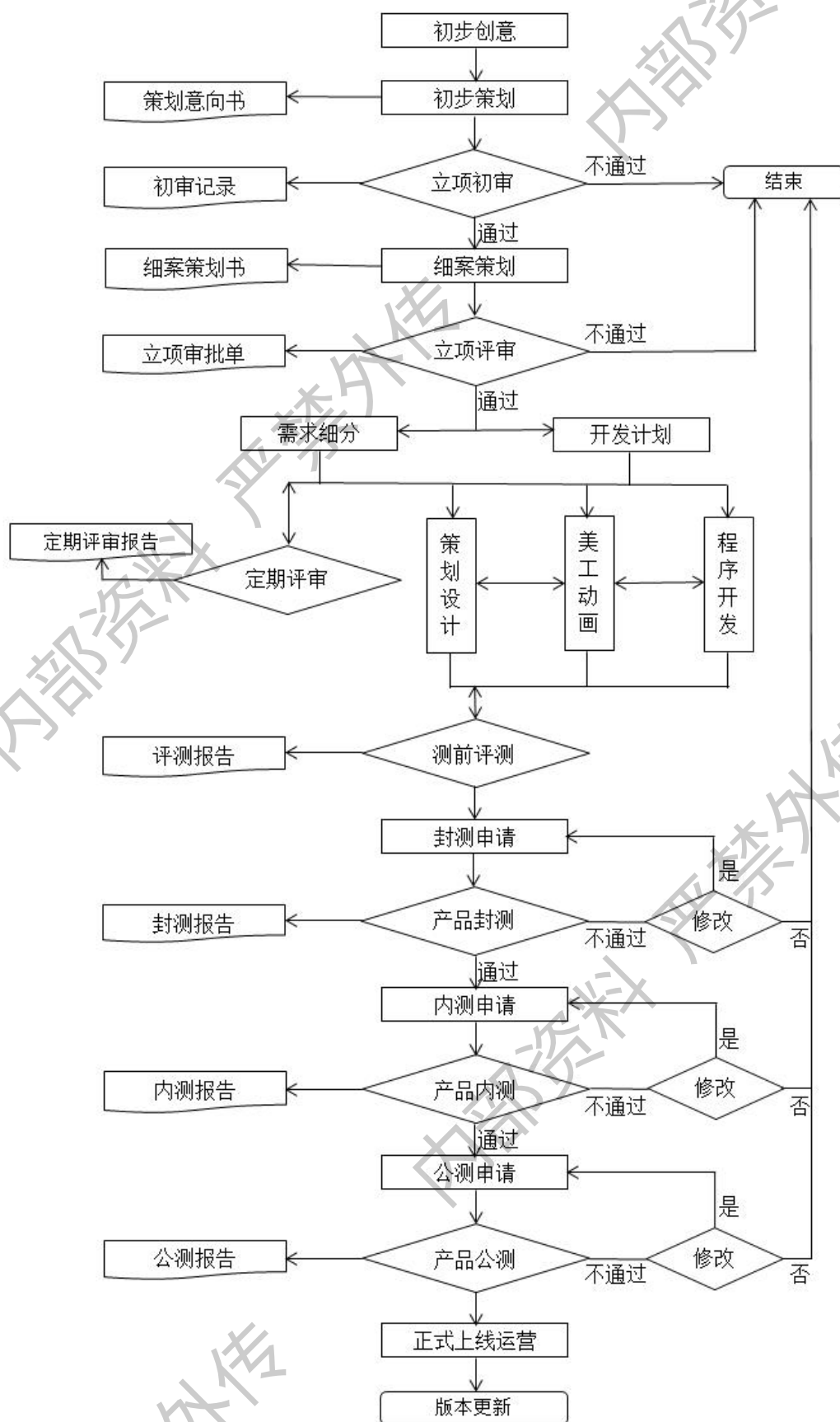
4. 细案策划

立项初审通过后，策划部门需进一步撰写细案策划书，美工、程序、市场、财务等人员加入策划。通常在此阶段需设定游戏的故事背景、主要剧情、主要场景和界面、特效、玩法、机制、角色和道具功能，完成游戏概要设计，制作游戏核心系统 DEMO，测算开发、推广和运营成本。

5. 立项评审

在立项评审阶段，由分管领导进行细案审核，就所有重大问题获取充分信息，确认整体策划方案。策划人、制作人、审核组成员、分管领导均签署立项审批单后，项目正式立项。

立项后一般会成立专门的项目组，由制作人负责，下设若干功能小组。



6. 需求细分

项目组撰写需求分析书，将开发需求予以量化，涵盖策划、美工、音乐、程序、测试等方面。

策划需求一般包含剧情、规则、公式、数据表、界面、运行、音效、视觉特效、动作、资源等方面；美工需求一般包含场景、人物、动画、道具、人物头像、全身像、界面、动态物件、卷轴、招式图、编辑器图素、粒子特效、宣传画等；程序需求可以分为服务器端和客户端，一般包含游戏引擎、数据结构、数据传输、通讯方式、工具嵌入、编辑器、图像优化、系统导入器、功能函数等。

部分美工和音乐，较普遍地采用外包方式获取。自身较少参与游戏运营的游戏开发商，在此阶段开始跟游戏运营商洽谈，并听取游戏运营商对游戏开发的意见和建议。

7. 开发计划

制定开发计划，明确游戏开发的日程和进度安排，确定所需要的人员，包括策划、程序、美工、音乐、测试、运营等方面，并将任务分配至具体人员。

需求细化和开发计划完成后，策划案正式完成。

8. 开发过程

项目开发工作主要包含创意策划、美工动画和软件编程等工作，各团队需持续紧密沟通，共同解决开发困难、不断优化项目方案。

策划团队负责数值输出、资源填表和关卡编辑；美术团队根据策划案绘制游戏中的场景、人物、动画、封面、界面、特效等一系列图片，并通过动作编辑器进行编辑，将制作出来的图片分别发给程序和游戏策划人员；程序团队负责后台研发和工具优化，并根据游戏策划案将美术和音频资源放入游戏开发引擎中，根据需要作出适当的修改和调整，最终生成游戏产品。

项目开发过程中，定期召开项目进度评审会，形成定期评审报告，把握开发品质、关注开发进度、控制开发成本，并结合公司战略、项目开发情况、市场形势和竞争对手表现等因素，决定对策划案的重大修改。

9. 完成封测前评测并提交封测申请

生成游戏产品后，评测部门组织对游戏产品实施评测，将评测结果反馈给开发团队，之后由策划、美术或程序相关人员根据测试反馈报告做出相应修改。

经过反复多次测试，直至确认无误之后，形成正式的游戏产品，向分管领导提交封测申请。

10. 产品封测

发行部门负责产品的封测运营，技术后台负责封测数据的收集，通过激活用户回访率、回访用户存活率、存活用户流失率等指标及玩家反馈信息判定产品品质。经评测部门对封测给予通过，同时获得分管领导的同意后，项目产品即通过封测运营，进入到下一阶段。

11. 产品内测

发行部门负责产品的收费内测运营，技术后台负责收集产品的运营数据，包括存活率、回访率、ARPU、流失率、付费率等指标，通过运营指标并结合玩家反馈信息判定产品品质。产品通过评测部门的评测并经发行部门验收合格后，即通过内测运营，进入到下一阶段。

12. 产品公测

产品进入收费公测运营，由发行部门、技术后台负责对产品即时数据进行监控。产品通过评测部门的评测并经发行部门验收合格后即通过公测运营，可以正式上线运营。

13. 版本更新

技术后台即时监控游戏运营过程，定期收集运营数据交给游戏发行中心，发行部门通过分析运营数据和玩家反馈意见了解游戏运营状况，找到游戏问题和改进方向，由此提出游戏版本的升级需求，一般为修正 BUG 和平衡性、增加内容玩法等。在项目组根据需求形成开发计划并获得分管领导的通过后，游戏研发团队将组织美术、程序、测试人员实施版本升级任务，最终交由分管领导组织验收，通过后新版本将上线运营。

（二）关键控制点

1. 立项审批

游戏开发应建立完善的立项审批制度，确定开发策划制定原则和审批流程，审查分包商的资质条件和评估、审批流程等。结合企业发展战略、市场及技术现状，制定研究项目开发计划。开发项目应当按照规定的权限和程序进行审批，重大研究开发项目应当报经董事会或类似权力机构集体审议决策。

2. 开发过程监督

建立研发项目管理制度和技术标准，建立信息反馈制度和研发项目重大事项报告制度；严格落实岗位责任制。合理设计项目实施进度计划和组织结构，跟踪项目进展，建立良好的工作机制，保证项目顺利实施。精确预计工作量和所需资源，提高资源使用效率。建立项目开发费用报销制度，明确费用支付标准及审批权限，遵循不相容岗位牵制原则，完善开发经费入账管理程序，按项目正确划分资本性支出和费用性支出，准确开展会计核算。开展定期评审，及时纠偏调整。根据项目进展情况、市场需求变化，对开发项目的目标、内容、进度、资金进行适当调整。

加强委托开发单位资信、专业能力等方面的管理。制定规范详尽的委托开发合同，明确产权归属、研究进度和质量标准等相关内容。加强项目的管理监督，严格控制项目费用，防止挪用、侵占等。

3. 测试验收

建立健全测试验收制度，严格执行测试验收程序。对测试过程中发现的异常情况应重新进行验收申请或补充进行研发，直至开发项目达到开发标准为止。落实测试部门验收责任，由独立且具备专业胜任能力的测试人员进行鉴定试验，并按计划进行正式的、系统的、严格的评审。加大企业在测试和鉴定阶段的投入，对重要的开发项目可以组织外部专家参加鉴定。

充分考虑测试过程和结果，合理安排运营计划并妥善进行后续投入。

4. 成果保护

进行知识产权评审，及时取得权属，开发完成后确定采取软件著作权或技术秘密等不同保护方式。建立研究成果保护制度，加强对专利权、非专利技术、商业秘密及研发过程中形成的各类涉密程序、图纸、资料的管理，严格按照制度规定借阅和使用。禁止无关人员接触研究成果。建立严格的核心开发人员管理制度，明确界定核心开发人员范围和名册清单并与之签署保密协议。与核心策划和开发人员签订劳动合同时，应当特别约定研究成果归属、离职条件、离职移交程序、离职后保密义务、离职后竞业限制年限及违约责任等内容。实施合理有效的策划和开发绩效管理，制定科学的核心策划和开发人员激励体系，注重长效激励。

第四篇 会计核算的特点

一、业务核算流程

(一) 销售与收款循环

1. 游戏开发商

(1) 销售版权

Dr: 银行存款、应收账款

Cr: 主要业务收入

应交税金

(2) 取得游戏分成款或收取分成款的权利

Dr: 银行存款、应收账款

Cr: 主要业务收入

应交税金

2. 游戏发行商、平台商

(1) 游戏充值

通过银行、支付平台、充值卡等充值确认为预收款项核算。

Dr: 银行存款

Cr: 预收款项

(2) 消费

根据公司是否为向客户提供服务的主体决定公司收入是按全额法或净额法核算，主要包括以下因素：1) 为提供服务的主要义务方；2) 自主确立售价；3) 选择供货商的权利；4) 参与制定产品规格。若同时满足上述条件，按照全额法核算收入，否则按净额法确认收入。

1) 游戏购买

通常按实际购买、下载完毕时点确认收入

2) 按时收费

① 计点收费

通常按照，当月实际消费游戏点卡数/点卡总数×购买金额，摊销确认收入

② 包月收费

通常按照，购买金额/月、季度，摊销确认收入

③ 平台会员

有关会员特权在预计使用期、有效期内摊销确认收入。

④ 虚拟道具收入

A. 即时道具

通常即时道具在使用时确认收入。

B. 时长道具

通常按照道具的使用期、有效期递延确认收入。

C. 永久型道具

通常按照付费用户的生命周期进行分摊确认收入。生命周期根据不同公司、游戏类型进行估计。通常公司会根据付费游戏玩家生命周期、同类游戏的生命周期以及其他各种因素，取得最佳估计的付费玩家的游戏时间的平均周期。

5) 平台广告收费

A. 品牌展示广告

通常按照，总金额/总期限，逐月确认收入。

B. 效果广告

通常按照所展示链接的用户点击次数×单价确认收入。

Dr: 预收款项、银行存款、应收账款

Cr: 主营业务收入

应交税金

(4) 收到货款

Dr: 银行存款

Cr: 应收账款

(二) 成本核算循环

1. 自主开发游戏

(1) 发生游戏开发支出

Dr: 研发支出

Cr: 货币资金（直接支付的研发支出）

应付账款（尚未支付的研发支出）

应付职工薪酬（研发人员职工薪酬）

(2) 游戏开发完成

Dr: 无形资产（符合研发支出资本化条件）

主营业务成本（页游等小游戏，当期有收入对应未来盈利情况难以预计）

管理费用（无收益且无法估计收益）

Cr: 研发支出

(3) 游戏上线发行

Dr: 管理费用（自有游戏摊销）

Cr: 累计摊销

Dr: 主营业务成本（其他发行支出）

Cr: 货币资金

应付账款

应付职工薪酬

2. 外包研发

(1) 发生研发支出

Dr: 研发支出

Cr: 货币资金

应付账款

(2) 研发完成

Dr: 无形资产（符合资本化条件）

管理费用（不符合资本化条件）

Cr: 研发支出

(3) 上线发行

Dr: 管理费用（自有游戏摊销）

Cr: 累计摊销

Dr: 主营业务成本（其他发行支出）

Cr: 货币资金

应付账款

应付职工薪酬

3. 代理发行

(1) 支付外购版权金

Dr: 预付款项

Cr: 货币资金

(2) 上线发行开始摊销

Dr: 长期待摊费用（一般授权期 2 年以上）

Cr: 预付款项

Dr: 主营业务成本

Cr: 长期待摊费用

(3) 按期支付分成支出

Dr: 主营业务成本

Cr: 货币资金

应付账款

(三) 其他循环（费用、所得税政策等）

游戏行业费用、税费等业务核算流程与其他行业相比无明显区别，此处不做赘述。

二、业务核算的重要环节

(一) 销售与收款循环

1. 收入确认

销售模式主要分为：一是直接转让游戏版权，主要适用游戏开发商；二是通过运营为游戏玩家提供游戏服务，取得收入，主要适用游戏发行商、游戏平台商；三是游戏分成收入，既适用于游戏开发商，也适用于游戏发行商。

(1) 游戏版权收入

通常情况下，游戏版权收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 合同已经签订。
- 2) 游戏已经制作完成，公测版本完成并已经交付。
- 3) 不存在与授权相关的尚未履行的其他责任和义务。

4) 版权金预计能够收回且不可退回。

游戏开发公司在版本交付后的相关义务是与游戏运营直接相关,是后续运营工作匹配的服务,是后续享有运营收入分成收益时仍有义务提供的服务,不是提供公测版本前后收取一次性版权金附有的义务,可以一次性全额确认为销售收入。如果不能同时满足一次性全额确认版权金收入的上述条件,则需将版权金予以递延并在许可期限内按直线法分期确认收入。

(2) 游戏运营收入

通常情况下,游戏运营和游戏衍生产品收入在同时满足下列条件时予以确认:

1) 将商品和游戏衍生产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品和游戏衍生产品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

有关款项其后将按支付单位的实际使用情况确认为收入: 1) 若最终用户购买服务,则于提供有关服务时确认收入; 2) 若最终用户购买互联网平台上提供的虚拟产品、项目,则于有关虚拟产品、项目的估计使用期限或预计用户关系期限内确认收入。

(3) 游戏分成收入

游戏分成收入系游戏开发商将其开发的游戏授权给游戏运营商时约定的应收取的后续游戏运营收入的分成款,或者游戏发行商将取得授权的游戏在其他发行商或平台商除运营时按约定应收取的运营收入分成款。每期末,公司在技术后台统计的数据与游戏运营商提供数据核对无误后确认收入。

2. 虚拟物品的生命周期的估计

(1) 了解并测试道具(虚拟物品)的分类

游戏公司道具收费模式下的道具分类主要包括一次性道具、有使用期限或次数的道具和永久性道具三类,对于永久性道具应按照“关于生命周期或预计使用寿命的考虑”进行分析。

(2) 关于生命周期或预计使用寿命的分类

目前,尚无权威机构发布关于网络游戏行业有关生命周期的相关经验数据,实务中,关于网络游戏的生命周期有以下几种分类:游戏产品生命周期、全部玩

家生命周期、付费玩家生命周期。实务中一般分析测试付费玩家生命周期。

由于目前网络游戏行业内尚无关于付费玩家生命周期预计的经验数据，一般可按照以下两种方法进行考虑：

1) 第一种：按玩家生命为游戏带来的价值进行测试

道具收费模式下，网络游戏的收入确认是基于对充值玩家的贡献进行生命周期的预计，因此，主要基于下列三类玩家的分析、估计可以预计玩家生命周期。

① 高充值、远期、高频率玩家——游戏玩家粘度测试

从客户群来说，年龄层次覆盖广泛，这群用户是曾经深度沉迷或者目前也在沉迷于该游戏的玩家，在这类游戏中达到深度沉迷的人本身就会比较少，但对网络游戏公司充值贡献大。

高充值高频率说明玩家对于游戏内容把握很好，因为玩的越深入，就会发现更多付费点，这些付费点能够减少玩家的操作时间和耗费精力。而远期说明这部分玩家可能是曾经的深度用户，近期末付费可能是转移（换服）或者流失了，此外还有一种情况是前期积累大量的充值金币（充值过度），导致近期没有再次付费。

② 高充值、远期、低频率玩家——过渡态测试

这个群体的生命周期是这群用户随着对游戏的熟知和体验由高频繁、高充值、活跃的付费转向频率下降、充值活跃下降的玩家，后期当玩家失去兴趣后，就会弱化投入，因为此时玩家基本游戏体验和需求已经满足，故有面临流失风险。这个群体本身是过渡态，通过过渡态测试，可以预计玩家生命周期。

③ 低充值、近期、高频率玩家——预期高端沉迷玩家测试

这个群体生命周期较短，随着玩家的不断体验，用户的反馈意见可能多于对游戏未来的期待，这批用户随着每个付费点的套路走下去（付费密集并且微支付），以一种细水长流的形式在游戏中存留并持续消费，这些玩家在后期如果存留就是高端沉迷用户，这个群体体积很大，是最符合该类游戏的特色和迎合的客户群，但很多时候网游游戏运营商做不好用户期待与反馈之间的平衡，可能导致丢失这部分用户，通过该类客户的测试，预计玩家生命周期。

实务中，可以考虑通过选择上述三类付费客户充值金额，以其在线时间作为权数进行加权平均测算，预计付费玩家生命周期。

2) 第二种：从流失率对预计玩家生命周期进行测算

① 玩家流失率的计算

实务中，可以选择每个月离开游戏的用户量。

例如一款游戏在月初有 100 人在游戏，其中 70 个人在当月结束后仍旧留在游戏中，那么流失率为 30%。

把流失率作为一种流失可能性，估计平均一个用户在游戏中生命周期长度。

$1/\text{流失率} = \text{平均生命周期}$

根据上述月流失率为 30%，计算出玩家生命周期长度为： $1/30\% = 3.3 \text{ month}$

② 新玩家流失和资深玩家流失情况的预测

A 定义新玩家流失时刻

明确新玩家的流失时刻非常简单，他们总是会在进入游戏几分钟或几小时后离开，容易确定这些玩家最后的游戏时间，并因此确定这种流失元素的数据。

B 定义资深玩家的流失时刻

对于资深玩家，需要经过多次迭代才能准确地定义流失情况，参考步骤如下：

第一、采取直接的方法去明确流失时间，即根据玩家最后一次的游戏时间（注意：玩家最后一次的游戏时间，往往并不等于就是流失点）；

第二、根据系统统计的经验数据结果——游戏玩家“经历游戏的时间”，即玩家可能老早就不再积极玩游戏了，但却仍会不时地登录到游戏中，实际上他们可能已经退出了游戏，但偶尔也会为了竞拍，与好友聊天或者核查帐号是否转交给其它同伴而登录游戏，该类流失者的间歇性的活动时间有可能持续数周，甚至长达好几个月。

第三、使用经验值去砍断这段较长的“名存实亡”时间，从而明确玩家的游戏积极性是从何时开始淡灭的，有效的查询方法便是“当日历上前 xx 天的所有游戏时间少于 x 天时便算是最后的游戏时间，

第四、重新定义流失时刻，重新架构流失时刻，从“玩家离开游戏”到“玩家的积极性低于流失经验值”，使用长达数周甚至数月的数据，使用不同的方法，移动总数和移动平均值，基于源自活动天数和每日游戏时间的参数进行预测。

(二) 成本核算循环

网游业成本核算比较特殊，可从游戏开发商和游戏发行商两个方面来区分和

关注。

1. 游戏开发商

游戏开发商的成本构成主要分为开发人员薪酬、开发使用的资产的折旧和摊销、外包部分的成本以及其他一些开发过程中的零星支出。

(1) 开发人员薪酬

对于核算精细财务基础较好的企业，开发人员薪酬可按项目归集。但一般而言对于网页游戏和移动游戏，由于其投入人员较少、开发周期较短的特性，游戏开发企业存在开发人员同时参与多个开发项目，频繁交叉且加班频繁，导致工时难以统计，无法将薪酬按开发项目及工时准确拆分。在实物中，通常不按项目进行工资归集，按实际取得的收入比例在各游戏产品之间进行分摊。对于客户端游戏的开发，由于开发周期较长，每款游戏的开发团队人员相对固定，可以直接将相应的开发团队的薪酬支出在每款游戏的开发成本下面进行归集。

(2) 使用资产的折旧和摊销

游戏开发环节使用的资产主要有使用的专利知识产权（例如文学、动漫等知识产权、计算机软件著作权等）、开发用服务器和电脑、美术工具及软件等等。对于专利知识产权、著作权等，如与特定项目相关，则按开发项目一次性归集或者按项目开发周期按期摊销；如系通用型专利知识产权，则一般按照企业采用的无形资产的摊销年限和政策按期摊销后再分项目归集。对于开发使用的电脑、美术工具和软件，一般随开发人员按期摊销后计入各开发项目的成本中。

(3) 外包成本

外包成本一般为企业委托外部研发公司或团队进行游戏全部或部分的开发。一般情况下均签订协议，根据协议约定的外包总额及研发公司按期提交的研发进度和结算单等归集发生的成本。

(4) 其他成本

其他成本一般为研发人员通信费、差旅费等，金额不大，按研发人员所在游戏归集即可。

2. 游戏运营商

游戏运营商成本一般情况下为游戏运营人员薪酬、运营服务器成本、零星其他费用等。对于代理发行游戏的运营商，还存在版权金成本和分成成本。

(1) 人员薪酬

与游戏开发环节的人员薪酬相似，对于核算精细财务基础较好的企业，运营人员薪酬可按项目归集。但一般而言对于网页游戏和移动游戏，由于其投入人员较少，存在运营人员同时参与多个游戏发行项目，频繁交叉且加班频繁，导致工时难以统计，无法将薪酬按运营项目及工时准确拆分。在实物中，通常不按项目进行工资归集，按实际取得的收入比例在各游戏产品之间进行分摊。对于客户端游戏的运营，每款游戏的运营团队人员相对固定，可以直接将相应的运营团队的薪酬支出在每款游戏的运营成本下进行归集。

(2) 服务器成本

服务器成本是游戏运营商在游戏发行过程中一个比较大的支出项目。一般系租用大型的科技服务公司，按照结算方式的不同，一般分为固定金额固定期限、按月按端口流量等指标计算、固定金额固定期限加按端口流量计算。对于按固定金额固定期限的，按游戏项目按期摊销计入成本；对于按端口流量等指标计算的，一般科技服务公司端口数据即按游戏区分和计算，企业复核后计入相关游戏的服务器成本。

(3) 版权金成本

对于代理游戏发行商，通常情况下，需取得运营授权，需要支付版权授权方金额较大的特许权使用费、产品授权运营费等。一般而言，产品授权费通常在产品上线运营后按照授权期限分摊计入成本；若游戏产品上线失败或者运营失败，则确认为费用。

(4) 分成成本

分成成本是网游业比较特殊的成本类型，存在于代理发行游戏商中。分成成本是指在取得游戏产品收入流水的同时需按事先约定的分成比例计算并支付给相应的文学、动漫为代表的 IP 产出者、游戏产品的开发商、游戏产品代理授权方等的款项。该部分成本一般情况下在授权协议中约定，直接以游戏产品的收入为分成基数，因而能直接与收入配比。每期末，公司根据技术后台统计的数据计算应支付的分成确认成本。

(三) 其他循环（费用、所得税政策等）

1. 费用

游戏行业期间费用与其他行业无较大差异，包含销售费用、管理费用、财务费用。其中销售费用主要系广告、宣传、举办赛事、冠名等业务推广费用。管理费用主要系职工薪酬、研发支出；财务费用与其他行业一致。因此，在本指南中主要就销售费用中的业务推广费用及管理费用中研发支出作出说明。

（1）广告费等业务推广费核算

企业为扩大其产品或劳务的影响而在各种媒体上作广告宣传所发生的广告费，应于相关广告见诸于媒体时，作为期间费用，直接计入当期销售费用，不得预提和待摊。如果有确凿的证据表明（按照合同或协议约定等）企业实际支付的广告费，其相对应的有关广告服务将在未来几个会计年度内获得，则本期实际支付的广告费应作为预付款项，在接受广告服务的各会计年度内，按照双方合同或协议约定的各期接受广告服务的比例分期计入损益。如果没有确凿的证据表明当期发生的广告费是为了在以后会计年度取得有关广告服务，则应将广告费于相关广告见诸于媒体时计入当期损益。

（2）研发费用列报及加计扣除

根据《企业会计准则》，企业研发项目研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。同时，只有满足无形资产确认条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法》（国税发〔2008〕116号）规定，符合条件的研究开发费用可在企业所得税前按50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2013〕70号）进一步扩大了扣除范围。

2. 所得税优惠政策

游戏行业主要涉及的所得税优惠政策主要包含被认定为高新技术企业适用15%的优惠税率、研发费用加计扣除及被认定为软件企业适用“两免三减半”的优惠政策。

（1）高新技术企业

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。高新技术企业是指符合《高新技术企业认定管理办法》所规定条件，通过高新技术企业认定机构认定，并取得《高新技术企业证书》。高新技术企业资格自证书颁发之日起有效期为三年。企业在取得高新技术企业资格后向主管税务机关申请享受所得税优惠政策。

(2) 研发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。研究开发费用的加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

(3) 软件企业

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）：

1) 我国境内新办的符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，即“双软企业”享受所得税“两免三减半”优惠政策；

2) 符合条件的软件企业按照《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

3) 符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

3. 增值税优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）：

(1) 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。即征即退税额=

当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销售额×3%。

(2) 增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。本地化改造是指对进口软件产品进行重新设计、改进、转换等，单纯对进口软件产品进行汉字化处理不包括在内。

(3) 纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

第五篇 重要的审计领域及审计程序

一、重要的审计领域

(一) 销售与收款循环审计

1. 主营业务收入审计关注要点
2. 应收账款审计关注要点

(二) 成本循环审计

1. 大额采购业务
2. 游戏开发商游戏开发成本核算
3. 游戏运营商游戏版权金分摊
4. 研发支出资本化条件的判断
5. 预付开发费

(三) 其他循环审计（费用、所得税政策等）

1. 高新技术企业和“双软”企业
2. 研发费用

二、关键控制点的测试方法

(一) 销售与收款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的内部控制测试
销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批。（存在或发生、准确性）	每笔销售合同、订单或者价格目录都应经过适当层级的被授权的管理人员审批。计算机系统自动执行的销售都应根据预设价格目录执行。	检查销售对应的销售合同、订单是否经过审批，且条款和价格一致。 检查价格目录是否都经过审批。计算机系统执行的销售是否与价格目录一致。 检查审批人是否拥有审批权限。
预防和发现向虚构的客户进行的销售。（存在或发生、分类）	对于游戏软件、第三方代理销售：发货时，系统将销售订单中的客户信息与存储的经批准客户常备数据进行比对，不匹配的项目得到及时的调查和解决。 对于游戏充值销售：系统将客户充值信息、结算信息与客户银行、互联网充值平台账户账号进行绑定并及时划转资金。	检查销售订单中的客户是否与数据库信息相符。检查销售发票副联是否附有经对方确认的验收单等。 检查客户充值银行、互联网充值平台账户账号，充值地址（IP、MAC）是否存在异常；检查客户在线游戏地址（IP、MAC），在线时间、消费记录是否存在异常；并将充值和消费信息进行对比。

对所有经批准的发出货物、提供服务进行记录，并记入正确的期间。（完整性、截止、计价和分摊）	发货单、充值、消费记录经进行编号记录并登记入账。根据充值、消费等记录按照合同、既定会计政策统计、计算形成结算单并登记入账。	检查发货单、充值、消费记录连续编号的完整性。复核结算单是否准确。检查是否及时登记入账。
收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户。（完整性、准确性、计价和分摊）	管理层定期复核按客户细分的应收账款账龄分析表，并调查长期未结余额或其他异常余额（即贷方余额）。定期向客户寄送包含一定期间内发生交易与期末余额信息的对账单。及时调查和解决争议和调节项目。	检查管理层复核账龄分析表的记录或痕迹。 检查财务保存的与客户的对账单。

（二）成本核算循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
开发项目立项经有效审批（存在或发生、分类）	建立完善的立项审批制度	获取开发项目立项审批制度；询问项目开发相关人员对立项流程的熟悉程度；检查已立项开发项目的策划书、立项初审记录、立项审批单，查看核心小样，检查立项评审中提出的问题是是否均已得到合理解决或有效防范
加强对开发过程的管理，合理配备专业人员，严格落实岗位责任制，确保开发过程高效可控（存在或发生、准确性、截止）	建立研发项目管理制度和技术标准，建立信息反馈制度和研发项目重大事项报告制度；制定岗位责任书，明确岗位职责；合理设计项目实施进度计划和组织结构；精确预计工作量和所需资源；建立项目开发费用报销制度，明确费用支付标准及审批权限，遵循不相容岗位牵制原则；开展定期评审，及时纠偏调整	获取研发项目管理制度和技术标准，获取信息反馈制度和研发项目重大事项报告制度，获取岗位责任书，获取开发费用报销制度；获取开发项目组人员组成和分工，检查组织机构和分工是否合理；检查已完结项目的工作量和所使用的资源，跟策划书比对；检查费用报销，是否按照制度规定审批，不相容岗位是否分离；获取定期评审记录，检查定期评审中指出的问题是是否均已得到合理解决或有效防范
选择恰当的分包商或开发商（存在或发生、准确性、分类）	对分包商或开发商开展尽职调查，建立准入制度；分包或委托开发签署规范合同明确权利义务	检查是否审查分包商的资质条件；检查确定分包商或开发商的审批流程；检查是否制定规范详尽的委托开发合同，明确产权归属、研究进度和质量标准等相关内容
严格执行测试验收程序（存在或发生、分类、	建立健全测试验收制度，严格按测试验收流程办	获取测试验收制度和流程；检查测试验收是否由独立且具备专业胜任能力

截止)	理；测试人员独立且具备专业胜任能力	的测试人员实施；检查测试记录，确认测试中发现的异常在验收完毕前是否均已处理完毕
重视研发成果保护（存在、分类）	建立研究成果保护制度，加强对核心策划和开发人员的管理，和核心人员签署保密协议，劳动合同中包含离职后竞业限制条款	获取研究成果保护制度；检查是否签署保密协议，劳动合同中是否存在竞业限制的条款；询问并检查接触涉密内容的人员和流程

三、重要的实质性程序

（一）销售与收款循环审计的重点与方法

1. 主营业务收入审计关注要点

（1）取得公司收入确认政策。了解公司的销售、盈利模式，评估并测试其收入确认政策是否符合企业会计准则。

（2）取得与收入相关的会计估计。其中生命周期的会计估计的重大错报风险，应考虑会计估计的性质，并实施下列一项或多项程序。

- 1) 确定截至审计报告日发生的事项是否提供有关会计估计的审计证据；
- 2) 测试管理层如何作出玩家生命周期的预计时所依据的数据。评价管理层采用的计量方法、计量目标在具体情况下是否恰当，管理层使用的假设是否合理；
- 3) 根据测试与管理层如何作出玩家生命周期的预计相关的控制的运行有效性，实施恰当的实质性程序；
- 4) 作出时点估计或区间估计，以评价管理层的时点估计；
- 5) 评价管理层如何考虑替代性的假设或结果，以及拒绝采纳的原因，或者在管理层没有考虑替代性的假设或结果的情况下，评价管理层在作出会计估计时如何处理估计不确定性；
- 6) 评价管理层使用的重大假设是否合理；当管理层实施特定措施的意图和能力与其使用的重大假设的合理性或适用的财务报告编制基础的恰当应用相关，评价这些意图和能力。

（3）分析性程序：

- 1) 将公司本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，并分析异常变动的原因，通过对公司管理层的

访谈，了解公司近期的主推产品，销售定价政策，市场环境等情况，与实际财务账面反映的销售结构的变化，价格变动的方向是否互相印证，若存在异常情况，应进一步调查销售合同，必要时应对产生异常销售的客户进行实地访谈和核查。

2) 计算本期重要产品的毛利率，与上期比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因，编制分产品分月明细表，比较每月的收入和成本；

3) 关注收入与现金流是否匹配，是否存在异常；如果公司经营性现金流量与利润严重不匹配，应分析经营性现金流量与净利润之间产生差异的原因，并逐项核对差异是否合理；

4) 将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常。

(4) 查阅合同，查看网络在线相关数据流以判断交易是否已发生；直接取得公司后台的流水数据，对相关收入项目进行总体的对比。

(5) 了解游戏开发进度情况及版本交付情况；关注游戏公开测试是否已实质性进行，并且交付的游戏版本已具备商业运营的条件；关注运营公司的资质等，并了解游戏运营公司是否已为游戏商业运营开展必要的工作等。查阅相关交付凭据，以了解相关游戏交付是否已经完成。

(6) 了解每类交易规定的计费标准判断收入的价格是按固定还是按可确定的金额进行确认，并进行重算、匡算。

(7) 测试收入交易的银行流水，函证相关应收款项，测试期后相关收款能否收回性。

(8) 根据互联网公司自身是定义代理还是主要交易责任人，判断收入金额是采用全额交易金额还是交易净额。

(9) 信息系统的审计

1) IT 一般控制检查：开发与变更管理、账号和权限管理、运行与维护管理、数据备份管理等控制点进行测试，以此评估信息系统内部控制的有效性；

2) IT 应用控制检查：主要对收入形成、归集及统计有关的系统进行穿行测试和抽样测试，查看信息记录的准确性和完整性，系统接口设计的有效性，参数配置控制的有效性，以此评估系统的可靠性和稳定性；

3) 对主要的经营数据进行分析, 评估经营数据的合理性和真实性。主要包括: 核查主要游戏账户的充值消费比、在线时长等数据; 分游戏或运营方式核查主要游戏账户的充值情况, 充值银行账户账号, 每次充值地址(IP、MAC), 充值前后两天内账户登录地址(IP、MAC), 每款游戏的活跃用户数等信息; 核查标的资产工作人员是否存在自我充值消费行为; 提供标的资产游戏产品主要装备、道具等的价格信息, 主要游戏玩家对装备、道具的购买和消费情况。

2. 应收账款审计关注要点

(1) 计算应收账款周转率, 与公司以前年度指标、同行业其他游戏公司相关指标对比分析, 检查是否存在重大异常。

(2) 关注期末较大余额及账龄较长客户, 取得合同检查交易约定条款是否支持, 关注期后是否有回款。

(3) 择取发生额较大、余额较大、账龄较长或其他存在异常交易条款的客户进行函证。在实施函证时, 注意对函证发出和收回函证的控制。若函证未回, 实施二次函证或执行替代程序。

(4) 关注合并外关联方款项及余额, 结合合同及访谈, 检查是否同时存在资金往来, 是否存在虚构版权收入。

(二) 成本循环审计的重点与方法

结合网游业自身特点, 网游业成本循环的重点在于游戏开发商的自行开发游戏成本的归集及核算、外包游戏开发成本归集和核算、游戏发行商发行成本的归集和核算等几个方面。一般情况下, 网游业成本按项目归集后无需再分配, 故其核算较制造行业相对简单。审计人员在网游业审计过程中, 需结合行业专业知识, 以资金收支为线索, 以原始单据为判断依据来综合考虑。需要指出的是, 不同类型游戏的成本发生会有所不同, 因此对生产成本进行审计时, 审计人员应具备一定的游戏行业专业知识以及了解被审计单位的游戏产品具体情况。

1. 游戏开发商-自主开发游戏

(1) 了解游戏产品的具体情况

询问被审计单位开发的游戏产品的定位、预计开发时间、上线/交付时间等具体情况, 判断成本列示是否正确。一般情况下先在“生产成本”或者“研发支出”科目对开发支出进行归集, 取得收入后再结转为“主营业务成本”。对于自

已开发自己运营的游戏产品，页游、手游等游戏产品因为开发时间较短，游戏本身生命周期较短，未来上线发行的不确定性较大，开发失败风险较大，开发过程中发生的支出直接计入“管理费用”，若当期已成功上线并取得收入流水，则计入“主营业务成本”科目。大型端游一般开发时间都比较长，开发支出金额较大，在满足资本化的条件下可以资本化。

(2) 获取游戏开发立项文件

获取立项评审、游戏策划案和董事会纪要等文件、资料，索取游戏策划案和定期评审记录等相关资料，检查是否检查其是否归被审计单位拥有或控制，检查开发支出的性质、构成内容、计价依据。

(3) 分析总体开发成本及开发成本各内容的合理性

1) 开发成本总体分析

审计人员应关注每个游戏产品总成本金额的合理性。一般而言，移动游戏、网页游戏的成本较客户端游戏的开发成本要少得多。

2) 分析供应商

根据目前的行业惯例，大部分的游戏开发以影视剧、漫画或小说为原型，需要支付金额较大的版权金，例如某个游戏产品以某部小说为原型来开发，成本中将会有版权金摊销支出。审计人员应结合游戏类型、游戏所需素材等因素分析供应商的合理性。对于支付的大额版权金应核对银行流水，并进行函证，必要时可以对大额供应商（如：小说作者）进行实地访谈。

3) 单项成本分析

一般情况下，游戏开发制作成本内容主要包括人员工资、劳务费、音乐美术外包费、交通费、租赁费（设备、场地、车辆）、食宿费、测试费等，审计人员应查看成本内容是否完整，并分析各成本占总制作成本比例是否合理。一般来说，占比最大的成本系人工费用。此外，审计人员还可以通过横向比较同一期间同类型游戏的各成本比例是否趋同、对比开发预算方案来佐证分析。

① 检查职工薪酬、折旧、摊销等费用，职工薪酬是否均系从事本游戏产品开发的人员，折旧和摊销对应的资产是否均用于本游戏开发，并与相关科目核对是否相符。

② 获取 IP 或其他许可协议，根据协议金额和金额匡算摊销金额是否准确。

③ 外包的部分，应比对大额合同及票据，关注合同是否真实合法有效；对方是否按合同进度完成工作，应取得每期的结算清单复核合理性；检查发票是否真实，其中审计人员应重点关注劳务费合同及票据，检查开发团队的劳务合同，明确公司是否对个人劳务费承担代扣代缴个税义务，并相应检查完税证明及合法票据；确认款项是否按合同条款支付；是否存在账龄较长的预付开发款，并予以关注。

④ 抽查其他支出内容，是否为本单位开发支出，是否恰当计入相应的开发项目。

(4) 开发成本结转

1) 获取重要项目立项审批、游戏策划案、定期评审记录、测试记录，查询外部公开信息，和开发人员访谈并现场观察，验证开发进度，结合项目预算与累计入账的开发支出金额进行比对，确定研究开发项目处于研究阶段还是开发阶段，判断资本化的依据是否充分且符合一贯性，

2) 获取或编制开发支出明细表，按游戏产品和支出要素列示并注明开发进度。

3) 审查已经在用或已经达到预定用途的研究开发项目是否已结转至相关资产项目。

4) 结合管理费用科目的审计，检查费用化支出的结转处理是否正确。

(5) 期末挂账开发成本

1) 检查是否均为符合资本化条件的项目，结合游戏运营计划、开发进度、预计成本变动等因素盘点是否存在减值迹象；检查是否存在应结转无形资产或销售成本的情况。

2) 实施截止测试，检查资产负债表日前后的开发支出明细账和凭证，确定有无跨期现象。

(6) 研发支出资本化条件的判断

研发支出是否可以资本化以及资本化与费用化的金额涉及大量的会计估计和判断，审计人员在审计大型游戏开发项目的过程中，需要获取充分适当的证据来判断所开发的项目是否满足资本化的条件，且确定资本化的金额。

行业通常做法是小型手游、页游的开发支出全部费用化，如此操作是基于开

发成功与否不确定性大，未来收益难以可靠估计的考虑。如小型游戏在开发当期已产生收益确认收入，则开发支出转入主营业务成本通常情况下也予以接受；对于大型端游，则应严格谨慎比照准则研发支出资本化的条件相应的予以资本化或费用化处理。

一般情况下，研发支出资本化的条件需要同时满足以下五个：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

针对上市五个判断标准，审计人员可以从这几个方面来检查和分析：获取项目的立项和研发人员构成，分析研发组成本是否有能力继续完成游戏的开发。在研发团队的开发能力上，可以获取主要技术骨干人员的简历、历史研发成果，以及企业未来可能引进的技术人员等；与研发团队及企业高管进行访谈，了解开发目的：自己发行，则是否已有清晰可行的发行规划；出售，是否已经有大概的潜在客户等；了解企业的财务状况，是否有足够的投入保证研发的继续进行，包括未来增资扩股计划、银行借款计划等等；询问并检查复核研发项目成本能否准确可靠的计量。

2. 游戏开发商-外包研发

外包游戏开发主要关注外包进度、合同进度款的支付等，主要关注点有以下方面：

(1) 获取委托开发游戏产品的协议，检查外包开发游戏产品成本是否完整，是否已包含后期测试，游戏维护，漏洞修复等费用，付进度和比例是否符合行业惯例。

(2) 审计人员应仔细查看外包协议条款，检查是否存在或有条款，获取开发预算表，查看合同约定的预算支出，查看公司账面支付情况是否在预算范围内，若支付的费用总额超过预算金额，应查明原因，确定超支费用承担方式。

(3) 在开发过程中，主要检查运营商和开发商之间的沟通记录，结合运营商

的运营计划、开发者的进度和产品质量、产品测试情况、市场需求情况判断再开发游戏是否资本化条件，无市场前景不佳不再列入运营计划应及时转入损益。

(4) 审计人员应取得完成游戏产品开发的最终总成本决算单，决算单中应明确公司应支付的成本。将公司支付的金额与决算单金额比较，若存在差异，应查明原因，确定公司最终的外包成本。必要时可以向外包受托方进行函证。

(5) 检查游戏产品是否已交付和上线运营，结合协议条款判断是否应结转资产或计入损益。

(6) 对账龄较长的预付款项，重点关注是否已终止协议，协议终止且款项无法返还的应将预付金额转入损益；对项目前景不如预期，未明确是否运营的，考虑计提坏账准备。

3. 游戏运营商

基于游戏行业运营游戏公司的行业特点，游戏运营商的成本的主要组成为：游戏分成支出、服务器支出、版权金摊销等，如何正确核算各期应结转的成本，是影响公司会计信息质量的重要因素。

(1) 分成支出

公司取得游戏产品的代理发行及运营许可，承诺向授权方进行收益分成，双方以取得的游戏收入作为分配的基础，按照协议约定的分成方式和比例进行结算，该部分支出占成本的总额比例较大，故应重点进行关注，审计人员应核对协议和分成支出计算方式及比例是否一致，关注收入流水与分成结算单中的收入流水是否一致，由于分成支出付款的滞后性，截至期末时点尚有部分后期成本未支付，需暂估成本，审计人员应结合期后付款情况、期末暂估明细表，复核暂估分成支出的合理性。

(2) 服务器支出

服务器支出主要指运行网络游戏软件所需要的硬件及 IDC 资源方面的成本，IDC 资源是指确保服务器组提供正常服务的电信资源，包括但不限于接入互联网所需的 IP 地址、宽带、服务器托管机柜等一切软硬件设施，故审计人员应结合游戏产品的特点、服务器支出成本资金支付轨迹，比较同一时间段、同一类型游戏产品服务器支出占总成本的比例，分析服务器支出的合理性，同时应查看大额成本对应的合同及合法票据，判断服务器支出是否真实。

(3) 版权金支出

通常游戏运营公司为取得某款游戏代理运营权，通常会支付游戏开发公司一定金额的版权金，版权金在授权运营期间内平均分摊。该版权金在通常情况下不可退回，因此若某款游戏商业运营效果未达到预期，游戏公司需要重新调整摊销期限或计提减值准备，故审计人员应重点关注版权/授权金摊销期限的合理性，及对应的游戏产品在报告期内是否已上线发行，是否应按期限进行摊销。

目前行业做法是按代理合同约定的摊销期限内平均摊销。在审计过程中，如游戏商业运营效果未达到预期，游戏寿命低于预期，版权金摊销期限需要调整或计提减值准备。可以通过检查游戏代理合同，了解双方权利义务；了解游戏流水等数据，向公司了解游戏预期寿命等情况，并与公司采用的摊销期限进行比较，是否需要调整摊销期限；若了解到游戏已达到衰退期，则需要对未摊销完毕的游戏版权金计提减值准备。

(三) 其他循环审计（费用、所得税政策等）

1. 高新技术企业和“双软”企业

高新技术企业可以享受连续 3 年 15% 的低税率税收优惠，“双软”企业可以获取“两免三减半”的税收优惠。然而，许多不符合认定条件的公司，为了税收优惠和包装上市的需要，强行进行高新技术企业和“双软”企业申报，存在较大的风险。因此，在审计过程中需要关注以下方面：

(1) 公司是否真正符合被认定为高新技术企业的实质条件。在审计过程中应该逐条核查，确保公司享受该项税收优惠的真实性和合法性。

(2) 在可预期的未来公司是否将一直符合实质条件。根据 2009 年 4 月 22 日国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）的规定，要求高新企业在通过认定后的 3 年内，每年均须保持认定的所有条件，否则不得享受高新技术企业的优惠，已享受优惠的，应追缴其已减免的企业所得税税款。

2014 年 3 至 5 月，科技部、财政部、国家税务总局组成联合检查组对北京、浙江省等 8 省市高新技术企业认定管理工作开展了重点检查，核查企业 1723 家、中介机构 60 家、约谈专家 40 人，发现问题企业 166 家及中介机构共 20 家，并按问题性质分 A、B、C 三类处理：A 类，对申报中弄虚作假的企业，取消其高新

技术企业资格并追缴税款。B类，对已不符合条件或条件发生变化，不具备高新技术企业资格的企业，取消其高新技术企业资格；对提供虚假审计材料或不具备相关资质的中介机构，取消其参与高新技术企业审计的资格。C类，对存在问题但不影响高新技术企业资格的企业，对审计不规范的中介机构，责令其整改。

因此，会计师事务所在审计高新技术企业过程中也应该关注公司在未来3年内公司是否存在不能满足6项实质认定条件的现实风险，如果存在，应该作为重大风险，充分披露。

2. 研发费用

研发费用能够直接反映企业的研发投入，体现企业自主创新能力和成长性，同时也是高新技术企业认定的硬性指标之一，销售收入小于5,000万元的企业，研发费用比例不低于6%；收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%；销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%，且境内研发费用比例不低于全部研发费用总额60%。再者，研发费用可以享受所得税前50%加计扣除。因此，在审计过程中，需要关注研发费用的真实性及是否符合加计扣除的范围。

第六篇 审计案例

【审计案例一】客户端游戏运营业务

一、案例背景（不考虑税费计算）

ABC 公司的业务为代理运营客户端游戏，目前营运的游戏系 2011 年 1 月 1 日从海外游戏开发公司获得独家授权，授权期限为 6 年，游戏的客户群集中在中国大陆。游戏系统版本包括道具为游戏开发公司开发或设置，计费系统和玩家账户信息为 ABC 公司拥有，运营支出由 ABC 公司承担。简要报表项目情况如下：

单位：人民币万元

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
货币资金	21,840.08	9,244.01
长期待摊费用(含一年到期)	2,200.00	3,300.00
应付账款	3,957.70	2,943.86
预收款项	4,566.38	3,738.96
营业收入	46,763.48	38,635.66
营业成本	18,217.68	15,338.94
销售费用	5,042.95	3,898.69
管理费用	7,054.34	5,687.10
净利润	12,834.92	9,959.87

二、相关内部控制的了解和测试

审计人员对各循环的内部控制进行了了解，关键流程和控制节点如下：

1. 通过出售虚拟或实物点卡方式取得收入款项，经销商或玩家付款后给予可充值的点卡，经销商销售价格统一为点卡面值的 90 折，玩家直充价格为点卡面值的 95 折，该折扣未发生变化。公司的收款账号固定，玩家可支付至公司在支付宝、快钱等第三方支付平台开立的账户或通过网银、手机等方式支付。玩家在游戏平台中录入所需购买的点卡面值和张数，款项到账后计费系统自动发出卡号和密码，并将其激活为可用。经销商传真纸质订单给公司，市场部将订单录入计费系统，财务部确认收款金额和单位相符后在计费系统中将该订单标注为已收，物资部按照已标注为已收的订单内容发货相应地在计费系统中记录卡号段等信息

爱，市场部回访客户确认是否如实发货，财务部至少每月检查结存点卡情况。因收款在先且不可退款，一般不对订单进行严格审核。

2. 授权及分成合同条款未发生变化。分成款在每季度结束后的下一个月 20 日前支付，财务部按照计费系统的记录确认为成本并记录为负债，付款当月 5 日发送邮件跟授权方核对，5 个工作日内授权方有权提出异议，否则视为认可。计费系统提供了接口给授权方，授权方可直接查看。核对完成后，公司履行付款审批流程。

3. 运营部根据系统负载和玩家反馈情况发起 IDC 和 CDN 租赁申请，商务部审核合理性并询价，财务部审核价格信息，分管副总审批后实施采购。租赁期一般为 1 年，租赁价格信息公开透明。

4. 本年度未购进新的游戏版权，亦未委托外单位开发游戏。

5. 给经销商的返点每半年计算一次，以点卡形式发放。财务部在半年结束之后的第一个月根据经销协议计算点卡面值，市场部审核，分管副总审批。

6. 每个季度开始之前，市场部提出市场推广方案预算，商务部和财务部会签，分管副总审批，大额支出由总经理审批。市场部负责活动组织和策划，商务部负责推广的商务部分，财务部审核预算实施。

7. 内部网络安全管理、数据库日常管理、备份管理、服务器安全管理（可以利用 IT 审计人员的工作）

测试的详细过程略。

三、重要的实质性程序

（一）营业收入

1. 获取或编制近两年的分月收入明细表（略，视情况考虑是否需要更长期间）

2. 业务情况和流程说明（略）

3. 检查收入确认条件和具体方法是否符合企业会计准则，是否具备一贯性

（1）确认方法

公司在游戏玩家实际使用虚拟货币购买道具时予以确认，根据道具的受益期间直线法递延确认收入。对于已发货而未确认收入的收款，包括已收款未充值、已充值未全额确认收入部分，在预收款项中核算。

计费系统根据点卡号码记录面值和收款金额，游戏玩家用点卡充值至个人账户后，面值和收款金额信息相应传递给玩家账户。游戏玩家消耗账户中的虚拟货币（即已充值的点卡面值）购买道具后，面值和按加权平均结转的收款额传递给道具。自玩家购买道具之日起，根据游戏本身的道具属性和寿命，分期计入收入。技术后台自动运算当天的应确认收入金额，按月连同每日充值金额、消耗金额（购买道具金额）信息提交给财务，财务据此入账。

(2) 直线法递延天数

道具类型	直线法递延依据	测算方法
永久道具	玩家平均生命周期	每季度末，统计测算日起往前两年的所有付费用户的首次消耗和末次消耗的时间间隔，按人数进行加权平均，得出玩家平均生命周期。跟前次统计结果差异 10% 内不作调整。
次数道具	平均耗用天数	每年中和年末统计一次，统计期间为最近 6 个月，取 6 个月计算结果中的最大值为次数道具周期，跟前次统计结果差异 10% 以内不作调整。具体方法见[注]
有寿命道具	道具寿命	N/A

[注]：具体步骤

(a) 逐月分析消耗量最大的十种次数道具的消耗数量和消耗单价（点数），加权平均计算次数道具的月平均单价（点数）：

月平均单价 = $\Sigma(\text{消耗数量} \times \text{消耗单价}) / \text{sum}(\text{消耗数量})$

(b) 计算次数道具的每月消耗个数：

每月消耗个数 = 月次数道具消耗点数合计 / 月平均单价

(c) 计算平均每个玩家每月消耗个数：

当月购买次数道具的付费用户数 = 当月付费用户数 * 当月次数道具消耗点占当月总消耗点数的比例

每个玩家每月消耗个数 = 每月消耗个数 / 当月购买次数道具的付费用户数

(d) 次数道具周期：

次数道具周期 = $30 / \text{每个玩家每月消耗个数}$

(3) 特殊事项

以点卡形式提供给供应商的返点和搞活动时赠送的点卡，只有面值而无收入

金额，不会影响分摊计算结果。

4. 分析（未考虑期望值）

（1）总体分析

本期收入 46,763.48 万元较上期 38,635.66 万元增长 8,127.82 万元，增长率 21.04%，增幅较上期显著下滑，系游戏运营已经进入第四年，进入游戏生命周期的成熟期，无力维持高速增长。

（2）毛利率分析

本期毛利率 61.04%，较上期 60.30% 基本持平，小幅上升。主要系成本结构未发生显著变化，版权金按年直线法摊销的金额固定。

（3）月份分析（略）

5. 跟同行业上市公司比较（略）

游戏类型不同、在产业链中的角色和地位不同，会影响可比性。

6. 对游戏运营数据实施的程序

（1）在审计人员现场观察下，由运营部人员从计费系统中导出运营数据，保存形式为带查询语句的截图。具备参考价值的运营数据通常包含用户注册数据、用户激活数据用户最大在线人数、最小在线人数、平均在线人数、每月付费用户数、每月活跃用户数等。

（2）分析运营数据和收入变动趋势是否吻合。

（3）结合运营数据计算 ARPU 值，分析是否存在趋势异常。

7. 对游戏收入数据实施的程序

（1）在审计人员现场观察下，由运营部人员从计费系统中导出收入数据，保存形式为带查询语句的截图。通常为分月的充值、消耗、分摊数据和各月末已订购未充值、已充值未消耗、已消耗未分摊，包含面值和金额。

（2）将系统数据跟收入、预收款项金额进行核对。

（3）分析数据是否异常。

8. 账号获取及测试（略，通常需要借助 IT 审计人员的工作）

9. 点卡经销商分析和函证（略）

10. 收款结构分析（略）

11. 收款测试（略）

(二) 营业成本

1. 获取或编制营业成本明细表：

项 目	本期	上期
分成款	15,213.81	12,659.36
版权金摊销	1,100.00	1,100.00
职工薪酬	531.29	434.69
IDC	770.58	662.47
CDN	267.12	211.53
折旧	224.04	190.03
其他	110.84	80.86
合 计	18,217.68	15,338.94

2. 分项说明

(1) 分成款

1) 分成条款

根据当季收到的流水金额进行分成，分成比例 30%。

2) 根据分成条款进行复核（略）。

3) 检查授权方确认的邮件等通信记录。

4) 向授权方发送询证函，函证全年支付金额和期末未付金额。

(2) 版权金摊销

授权期限 6 年，总金额 6,600 万元，按直线法摊销。

(3) 职工薪酬

结合应付职工薪酬科目，考虑人员规模、薪酬政策和奖金等因素，必要时核对至工作岗位和工作职责。

(4) IDC / CDN

获取租赁清单，核对至租赁合同；分析租赁的机柜容量和带宽是否和游戏运营规模匹配。

(5) 折旧

跟固定资产科目勾稽；确认相应资产是否直接用于游戏运营。

(6) 其他

择要细节测试。

(三) 销售费用

1. 市场推广费

(1) 检查季度预算资料和审批，查看活动策划方案，抽取大额合同。

(2) 从网络、游戏期刊、网吧等获取关于公司市场推广的信息，印证费用实际发生并完整记录。

(3) 跟市场部和商务部人员访谈，获取广告投放清单等资料。

(4) 跟以前年度比较，定期和规律性的推广活动本期是否继续存在，新增的大额推广活动是否具备充分的商业理由。

(5) 结合预付款项、其他应收款等审计，检查有无已支付应结转损益的费用。

(6) 实施发生测试和截止测试。

【审计案例二】游戏开发商运营业务

一、案例背景（不考虑税费计算）

创梦公司是一家从事手机游戏、网页游戏及客户端游戏等网络游戏的开发商。201X 年主要业务活动如下：

1. 201X 年度与 A、B、C 三家客户分别签订了 a、b、c 三款游戏（均为手机游戏）的《独家运营协议》，授予他们在中国大陆地区独家运营相应游戏的权利，三款游戏的版权金分别为 300 万元、200 万元、200 万元，游戏上线后公司与运营商的分成比例均为 30%和 70%。

2. 201X 年度游戏开发进度情况如下：

游 戏 名 称	开发进度	交付进度	上线情况	上期开发 成本	本期开发 成本	游戏流水（已 扣除渠道费用 等）
游戏 a	本年度立 项，开发完 毕	本年度交 付	已上线		80 万元	100 万元
游戏 b	上年度立 项，本年度 开发完毕	本年度交 付	未上线	20 万元	40 万元	0
游戏 c	本年度立 项，本年度 尚未开发完 毕	本年度未 交付	未上线		30 万元	0

3. 公司财务处理情况：公司将三款游戏的版权金全部确认收入 700 万元，并确认 a 款游戏游戏的分成收入 30 万元，一共确认收入 730 万元，已收到游戏 a 版权金收入 300 万元及分成收入 30 万元，游戏 b 的版权金未收到确认应收账款 200 万元，游戏 c 版权金已收到确认版权金收入 200 万元。公司将本期开发成本全部计入主营业务成本。

二、重要的实质性程序

1. 取得上述三款游戏的《独家运营合同》，了解合同主要条款，包括合同金额、付款进度、交付时间、交付游戏版本，双方的权利义务等的约定。

2. 与公司游戏开发部门负责人进行访谈，了解游戏的开发情况。包括但不限于游戏立项文件、游戏素材、游戏开发人员名单及分工、游戏外包情况，游戏版本测试情况。

3. 与公司商务部门负责人进行访谈，了解与客户的接洽情况，游戏预期流水及游戏版本交付情况、客户对交付的游戏版本反馈情况及开发部门根据客户反馈进行修改情况，游戏预期上线计划等。

4. 与公司财务部门负责人进行访谈，了解会计处理对收入确认时点的把握及成本结转的考虑、发票开具情况及款项收缴情况。了解游戏流水分成计算方法，并取得公司或运营商游戏流水后台数据，并复核游戏分成收入计算是否正确及取得与运营商的对账单等。

5. 在必要的情况下，对客户进行现场走访或电话访谈，主要了解业务洽谈背景，客户对公司开发游戏的预期及交付情况，客户对主要合同条款的理解，客户支付的版权金是否不存在退回风险。

6. 通过执行上述审计程序，对各款游戏分项分析如下：

游戏 a：该款游戏版权金 300 万元，在可商业化运营版本正式交付之日起 10 日内支付。公司已交付游戏 a 商业化运营版本，并且游戏 a 已经在客户 A 的游戏平台及其授权的其他平台正式上线运营，公司已收到版权金 300 万元。根据公司提供游戏后台数据，本年度游戏 a 游戏流水为 100 万元。取得公司与客户 A 关于游戏 a 的对账单，公司分成收入为 30 万元。公司游戏 a 开发成本 80 万元，全部计入本期主营业务成本。公司关于游戏 a 的财务处理正确，无须进行审计调整。

游戏 b：该款游戏版权金 200 万元，在可商业化运营版本正式交付之日起 10

日内支付。通过对开发部门的访谈，我们了解到，该款游戏主要开发工作已经完成，并且已经进行了封闭测试，封闭测试已通过验收并进行了相应的整改，目前正在公测中，尚未向客户 B 交付可商业化运营版本。通过对客户进行现场走访，我们了解到虽然游戏 b 已完成了主要开发工作并进行了封闭测试，但是公开测试尚未完成，且客户 B 对游戏版本不满意，仍需公司进行相关的整改。因此，游戏 b 尚未达到交付条件，与版权金相关的风险和报酬尚未转移，版权金尚未达到收入确认条件，不应确认为 201X 年度的收入，建议将公司确认的游戏 b 版权金收入 200 万元冲回。

根据公司的成本核算原则，页游、手游等游戏产品因为开发时间较短，游戏本身生命周期较短，未来上线发行的不确定性较大，开发失败风险较大，开发过程中发生的支出直接计入“管理费用”，若当期已成功上线并取得收入流水，则计入“主营业务成本”科目。游戏 b 尚未完成交付，未达到收入确认条件，故与游戏开发相关的成本不应计入“主营业务成本”，建议调整至“管理费用”。

游戏 c：根据对合同条款的理解及与商务部门、客户 C 的访谈结果，由于客户对游戏 c 游戏流水的预期存在较大的不确定性，游戏 c 无版权金，双方约定采用预付分成款的方式来弥补公司游戏开发过程中的资金缺口。合同约定，若该款游戏未来不能成功上线运营或者游戏流水分成不足弥补预付分成款，则预付分成款全部或部分需要退还给客户 A。预付分成款 200 万元在合同签订后 10 日内支付。通过对开发部门的访谈，游戏 c 尚在开发过程中。鉴于合同约定游戏 c 无版权金，故建议公司确认的游戏 c 版权金收入冲回并确认预收款项 200 万元，待游戏 c 正式上线运营后按游戏流水及分成比例确认收入并结转预收款项。由于游戏 c 尚在开发过程中，根据成本核算原则，开发成本全部计入管理费用。

7. 编制审计调整分录如下：

(1) 冲回游戏 b 确认的版权金收入并将开发成本转入管理费用

借：主营业务收入 200 万元

 贷：应收账款 200 万元

借：管理费用 40 万元

 贷：主营业务成本 40 万元

(2) 冲回确认的游戏 c 版权金收入并将开发成本转入管理费用

借：主营业务收入 200 万元

贷：预收款项 200 万元

借：管理费用 30 万元

贷：主营业务成本 30 万元

8. 调整后公司 201X 年度主营业务收入 330 万元，主营业务成本 80 万元，管理费用 70 万元，预收款项 200 万元。

9. 在审计过程中，重点关注游戏版权金收入是否达到收入确认条件；关注游戏版本交付的形式和实质要件；关注合同中版权金支付的条件是否符合商业逻辑，关注游戏开发过程是否完整并有真实记录；关注期后游戏流水情况及开发成本以确认交易价格是否公允；特别关注公司管理层是否存在业绩压力，是否存在与客户进行串通舞弊的可能性；同时需要关注合同洽谈背景及游戏开发过程在时间是否存在逻辑关系。

第七篇 附录

附件 1-1:

中华人民共和国文化部令

第 51 号

《互联网文化管理暂行规定》已经 2011 年 2 月 11 日文化部部务会议审议通过，现予发布，自 2011 年 4 月 1 日起施行。

部长 蔡武

二〇一一年二月十七日

互联网文化管理暂行规定

第一条 为了加强对互联网文化的管理，保障互联网文化单位的合法权益，促进我国互联网文化健康、有序地发展，根据《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》和《互联网信息服务管理办法》以及国家法律法规有关规定，制定本规定。

第二条 本规定所称互联网文化产品是指通过互联网生产、传播和流通的文化产品，主要包括：

（一）专门为互联网而生产的网络音乐娱乐、网络游戏、网络演出剧（节）目、网络表演、网络艺术品、网络动漫等互联网文化产品；

（二）将音乐娱乐、游戏、演出剧（节）目、表演、艺术品、动漫等文化产品以一定的技术手段制作、复制到互联网上传播的互联网文化产品。

第三条 本规定所称互联网文化活动是指提供互联网文化产品及其服务的活动，主要包括：

（一）互联网文化产品的制作、复制、进口、发行、播放等活动；

（二）将文化产品登载在互联网上，或者通过互联网、移动通信网等信息网络发送到计算机、固定电话机、移动电话机、电视机、游戏机等用户端以及网吧等互联网上网服务营业场所，供用户浏览、欣赏、使用或者下载的在线传播行为；

（三）互联网文化产品的展览、比赛等活动。

互联网文化活动分为经营性和非经营性两类。经营性互联网文化活动是指以营利为目的，通过向上网用户收费或者以电子商务、广告、赞助等方式获取利益，提供互联网文化产品及

其服务的活动。非经营性互联网文化活动是指不以营利为目的向上网用户提供互联网文化产品及其服务的活动。

第四条 本规定所称互联网文化单位，是指经文化行政部门和电信管理机构批准或者备案，从事互联网文化活动的互联网信息服务提供者。

在中华人民共和国境内从事互联网文化活动，适用本规定。

第五条 从事互联网文化活动应当遵守宪法和有关法律、法规，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，弘扬民族文化，传播有益于提高公众文化素质、推动经济发展、促进社会进步的思想道德、科学技术和文化知识，丰富人民的精神生活。

第六条 文化部负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动。

省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门对申请从事经营性互联网文化活动的单位进行审批，对从事非经营性互联网文化活动的单位进行备案。

县级以上人民政府文化行政部门负责本行政区域内互联网文化活动的监督管理工作。县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构对从事互联网文化活动违反国家有关法规的行为实施处罚。

第七条 申请设立经营性互联网文化单位，应当符合《互联网信息服务管理办法》的有关规定，并具备以下条件：

- （一）单位的名称、住所、组织机构和章程；
- （二）确定的互联网文化活动范围；
- （三）适应互联网文化活动需要并取得相应从业资格的 8 名以上业务管理人员和专业技术人员；
- （四）适应互联网文化活动需要的设备、工作场所以及相应的经营管理技术措施；
- （五）不低于 100 万元的注册资金，其中申请从事网络游戏经营活动的应当具备不低于 1000 万元的注册资金；
- （六）符合法律、行政法规和国家有关规定的条件。

审批设立经营性互联网文化单位，除依照前款所列条件外，还应当符合互联网文化单位总量、结构和布局的规划。

第八条 申请设立经营性互联网文化单位，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请，由省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门审核批准。

第九条 申请设立经营性互联网文化单位，应当提交下列文件：

- （一）申请书；
- （二）企业名称预先核准通知书或者营业执照和章程；
- （三）资金来源、数额及其信用证明文件；
- （四）法定代表人、主要负责人及主要经营管理人员、专业技术人员的资格证明和身份证明文件；
- （五）工作场所使用权证明文件；
- （六）业务发展报告；
- （七）依法需要提交的其他文件。

对申请设立经营性互联网文化单位的，省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门应当自受理申请之日起 20 日内做出批准或者不批准的决定。批准的，核发《网络文化经营许可证》，并向社会公告；不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

《网络文化经营许可证》有效期为 3 年。有效期届满，需继续从事经营的，应当于有效期届满 30 日前申请续办。

第十条 非经营性互联网文化单位，应当自设立之日起 60 日内向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门备案，并提交下列文件：

- （一）备案报告书；
- （二）章程；
- （三）资金来源、数额及其信用证明文件；
- （四）法定代表人或者主要负责人、主要经营管理人员、专业技术人员的资格证明和身份证明文件；
- （五）工作场所使用权证明文件；
- （六）需要提交的其他文件。

第十一条 申请设立经营性互联网文化单位经批准后，应当持《网络文化经营许可证》，按照《互联网信息服务管理办法》的有关规定，到所在地电信管理机构或者国务院信息产业主管部门办理相关手续。

第十二条 互联网文化单位应当在其网站主页的显著位置标明文化行政部门颁发的《网络文化经营许可证》编号或者备案编号，标明国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的经营许可证编号或者备案编号。

第十三条 经营性互联网文化单位变更单位名称、网站名称、网站域名、法定代表人、注册地址、经营地址、注册资金、股权结构以及许可经营范围的，应当自变更之日起 20 日内到所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门办理变更手续。

非经营性互联网文化单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人、业务范围的，应当自变更之日起 60 日内到所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门办理备案手续。

第十四条 经营性互联网文化单位终止互联网文化活动的，应当自终止之日起 30 日内到所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门办理注销手续。

经营性互联网文化单位自取得《网络文化经营许可证》并依法办理企业登记之日起满 180 日未开展互联网文化活动的，由原审核的省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门注销《网络文化经营许可证》，同时通知相关省、自治区、直辖市电信管理机构。

非经营性互联网文化单位停止互联网文化活动的，由原备案的省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门注销备案，同时通知相关省、自治区、直辖市电信管理机构。

第十五条 经营进口互联网文化产品的活动应当由取得文化行政部门核发的《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位实施，进口互联网文化产品应当报文化部进行内容审查。

文化部应当自受理内容审查申请之日起 20 日内（不包括专家评审所需时间）做出批准或者不批准的决定。批准的，发给批准文件；不批准的，应当说明理由。

经批准的进口互联网文化产品应当在其显著位置标明文化部的批准文号，不得擅自变更产品名称或者增删产品内容。自批准之日起一年内未在国内经营的，进口单位应当报文化部备案并说明原因；决定终止进口的，文化部撤销其批准文号。

经营性互联网文化单位经营的国产互联网文化产品应当自正式经营起 30 日内报省级以上文化行政部门备案，并在其显著位置标明文化部备案编号，具体办法另行规定。

第十六条 互联网文化单位不得提供载有以下内容的文化产品：

- （一）反对宪法确定的基本原则的；
- （二）危害国家统一、主权和领土完整的；
- （三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
- （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；
- （五）宣扬邪教、迷信的；

- (六) 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- (七) 宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；
- (八) 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- (九) 危害社会公德或者民族优秀传统文化的；
- (十) 有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

第十七条 互联网文化单位提供的文化产品，使公民、法人或者其他组织的合法权益受到侵害的，互联网文化单位应当依法承担民事责任。

第十八条 互联网文化单位应当建立自审制度，明确专门部门，配备专业人员负责互联网文化产品内容和活动的自查与管理，保障互联网文化产品内容和活动的合法性。

第十九条 互联网文化单位发现所提供的互联网文化产品含有本规定第十六条所列内容之一的，应当立即停止提供，保存有关记录，向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门报告并抄报文化部。

第二十条 互联网文化单位应当记录备份所提供的文化产品内容及其时间、互联网地址或者域名；记录备份应当保存 60 日，并在国家有关部门依法查询时予以提供。

第二十一条 未经批准，擅自从事经营性互联网文化活动的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构依据《无照经营查处取缔办法》的规定予以查处。

第二十二条 非经营性互联网文化单位违反本规定第十条，逾期未办理备案手续的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令限期改正；拒不改正的，责令停止互联网文化活动，并处 1000 元以下罚款。

第二十三条 经营性互联网文化单位违反本规定第十二条的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令限期改正，并可根据情节轻重处 10000 元以下罚款。

非经营性互联网文化单位违反本规定第十二条的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令限期改正；拒不改正的，责令停止互联网文化活动，并处 500 元以下罚款。

第二十四条 经营性互联网文化单位违反本规定第十三条的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿直至吊销《网络文化经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

非经营性互联网文化单位违反本规定第十三条的，由县级以上人民政府文化行政部门或

者文化市场综合执法机构责令限期改正；拒不改正的，责令停止互联网文化活动，并处 1000 元以下罚款。

第二十五条 经营性互联网文化单位违反本规定第十五条，经营进口互联网文化产品未在其显著位置标明文化部批准文号、经营国产互联网文化产品未在其显著位置标明文化部备案编号的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 10000 元以下罚款。

第二十六条 经营性互联网文化单位违反本规定第十五条，擅自变更进口互联网文化产品的名称或者增删内容的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令停止提供，没收违法所得，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿直至吊销《网络文化经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条 经营性互联网文化单位违反本规定第十五条，经营国产互联网文化产品逾期未报文化行政部门备案的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

第二十八条 经营性互联网文化单位提供含有本规定第十六条禁止内容的互联网文化产品，或者提供未经文化部批准进口的互联网文化产品的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令停止提供，没收违法所得，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿直至吊销《网络文化经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

非经营性互联网文化单位，提供含有本规定第十六条禁止内容的互联网文化产品，或者提供未经文化部批准进口的互联网文化产品的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令停止提供，处 1000 元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条 经营性互联网文化单位违反本规定第十八条的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

第三十条 经营性互联网文化单位违反本规定第十九条的，由县级以上人民政府文化行政部门或者文化市场综合执法机构予以警告，责令限期改正，并处 10000 元以下罚款。

第三十一条 违反本规定第二十条的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正；情节严重的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令停业整顿或者责令暂时关闭网站。

第三十二条 本规定所称文化市场综合执法机构是指依照国家有关法律、法规和规章的规定，相对集中地行使文化领域行政处罚权以及相关监督检查权、行政强制权的行政执法机

构。

第三十三条 文化行政部门或者文化市场综合执法机构查处违法经营活动，依照实施违法经营行为的企业注册地或者企业实际经营地进行管辖；企业注册地和实际经营地无法确定的，由从事违法经营活动网站的信息服务许可地或者备案地进行管辖；没有许可或者备案的，由该网站服务器所在地管辖；网站服务器设置在境外的，由违法行为发生地进行管辖。

第三十四条 本规定自 2011 年 4 月 1 日起施行。2003 年 5 月 10 日发布、2004 年 7 月 1 日修订的《互联网文化管理暂行规定》同时废止。

附件 1-2:

中华人民共和国文化部令

第 49 号

《网络游戏管理暂行办法》已经 2010 年 3 月 17 日文化部部务会议审议通过,现予发布,自 2010 年 8 月 1 日起施行。

部 长 蔡武

二〇一〇年六月三日

网络游戏管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为加强网络游戏管理,规范网络游戏经营秩序,维护网络游戏行业的健康发展,根据《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》和《互联网信息服务管理办法》以及国家法律法规有关规定,制定本办法。

第二条 从事网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行、网络游戏虚拟货币交易服务等形式的经营活动,适用本办法。

本办法所称网络游戏是指由软件程序和 Information 数据构成,通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。

网络游戏上网运营是指通过信息网络,使用用户系统或者收费系统向公众提供游戏产品和服务的经营行为。

网络游戏虚拟货币是指由网络游戏经营单位发行,网络游戏用户使用法定货币按一定比例直接或者间接购买,存在于游戏程序之外,以电磁记录方式存储于服务器内,并以特定数字单位表现的虚拟兑换工具。

第三条 国务院文化行政部门是网络游戏的主管部门,县级以上人民政府文化行政部门

依照职责分工负责本行政区域内网络游戏的监督管理。

第四条 从事网络游戏经营活动应当遵守宪法、法律、行政法规，坚持社会效益优先，保护未成年人优先，弘扬体现时代发展和社会进步的思想文化和道德规范，遵循有利于保护公众健康及适度游戏的原则，依法维护网络游戏用户的合法权益，促进人的全面发展与社会和谐。

第五条 网络游戏行业协会等社团组织应当接受文化行政部门的指导，依照法律、行政法规及章程制定行业自律规范，加强职业道德教育，指导、监督成员的经营活动，维护成员的合法权益，促进公平竞争。

第二章 经营单位

第六条 从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当具备以下条件，并取得《网络文化经营许可证》：

- （一）单位的名称、住所、组织机构和章程；
- （二）确定的网络游戏经营范围；
- （三）符合国家规定的从业人员；
- （四）不低于 1000 万元的注册资金；
- （五）符合法律、行政法规和国家有关规定的条件。

第七条 申请《网络文化经营许可证》，应当向省、自治区、直辖市文化行政部门提出申请。省、自治区、直辖市文化行政部门自收到申请之日起 20 日内做出批准或者不批准的决定。批准的，核发《网络文化经营许可证》，并向社会公告；不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

《网络文化经营许可证》有效期为 3 年。有效期届满，需继续从事经营的，应当于有效期届满 30 日前申请续办。

第八条 获得《网络文化经营许可证》的网络游戏经营单位变更网站名称、网站域名或者法定代表人、注册地址、经营地址、注册资金、股权结构以及许可经营范围的，应当自变更之日起 20 日内向原发证机关办理变更手续。

网络游戏经营单位应当在企业网站、产品客户端、用户服务中心等显著位置标示《网络文化经营许可证》等信息；实际经营的网站域名应当与申报信息一致。

第三章 内容准则

第九条 网络游戏不得含有以下内容：

- （一）违反宪法确定的基本原则的；
- （二）危害国家统一、主权和领土完整的；
- （三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
- （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；
- （五）宣扬邪教、迷信的；
- （六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- （七）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力，或者教唆犯罪的；
- （八）侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- （九）违背社会公德的；
- （十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

第十条 国务院文化行政部门负责网络游戏内容审查，并聘请有关专家承担网络游戏内容审查、备案与鉴定的有关咨询和事务性工作。

经有关部门前置审批的网络游戏出版物，国务院文化行政部门不再进行重复审查，允许其上网运营。

第十一条 国务院文化行政部门依法对进口网络游戏进行内容审查。进口网络游戏应当在获得国务院文化行政部门内容审查批准后，方可上网运营。申请进行内容审查需提交下列材料：

- （一）进口网络游戏内容审查申报表；
- （二）进口网络游戏内容说明书；
- （三）中、外文文本的版权贸易或者运营代理协议、原始著作权证书和授权书的副本或者复印件；
- （四）申请单位的《网络文化经营许可证》和《营业执照》复印件；
- （五）内容审查所需的其他文件。

第十二条 申报进口网络游戏内容审查的，应当为依法获得独占性授权的网络游戏运营企业。

批准进口的网络游戏变更运营企业的，由变更后的运营企业，按照本办法第十一条的规

定，向国务院文化行政部门重新申报。

经批准的进口网络游戏应当在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明批准文号。

第十三条 国产网络游戏在上网运营之日起 30 日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。

已备案的国产网络游戏应当在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号。

第十四条 进口网络游戏内容上网运营后需要进行实质性变动的，网络游戏运营企业应当将拟变更的内容报国务院文化行政部门进行内容审查。

国产网络游戏内容发生实质性变动的，网络游戏运营企业应当自变更之日起 30 日内向国务院文化行政部门进行备案。

网络游戏内容的实质性变动是指在网络游戏故事背景、情节语言、地名设置、任务设计、经济系统、交易系统、生产建设系统、社交系统、对抗功能、角色形象、声音效果、地图道具、动作呈现、团队系统等方面发生显著变化。

第十五条 网络游戏运营企业应当建立自审制度，明确专门部门，配备专业人员负责网络游戏内容和经营行为的自查与管理，保障网络游戏内容和经营行为的合法性。

第四章 经营活动

第十六条 网络游戏经营单位应当根据网络游戏的内容、功能和适用人群，制定网络游戏用户指引和警示说明，并在网站和网络游戏的显著位置予以标明。

以未成年人为对象的网络游戏不得含有诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，以及恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容。

网络游戏经营单位应当按照国家规定，采取技术措施，禁止未成年人接触不适宜的游戏或者游戏功能，限制未成年人的游戏时间，预防未成年人沉迷网络。

第十七条 网络游戏经营单位不得授权无网络游戏运营资质的单位运营网络游戏。

第十八条 网络游戏经营单位应当遵守以下规定：

（一）不得在网络游戏中设置未经网络游戏用户同意的强制对战；

（二）网络游戏的推广和宣传不得含有本办法第九条禁止内容；

（三）不得以随机抽取等偶然方式，诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务。

第十九条 网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币的，应当遵守以下规定：

（一）网络游戏虚拟货币的使用范围仅限于兑换自身提供的网络游戏产品和服务，不得用于支付、购买实物或者兑换其它单位的产品和服务；

（二）发行网络游戏虚拟货币不得以恶意占用用户预付资金为目的；

（三）保存网络游戏用户的购买记录。保存期限自用户最后一次接受服务之日起，不得少于 180 日；

（四）将网络游戏虚拟货币发行种类、价格、总量等情况按规定报送注册地省级文化行政部门备案。

第二十条 网络游戏虚拟货币交易服务企业应当遵守以下规定：

（一）不得为未成年人提供交易服务；

（二）不得为未经审查或者备案的网络游戏提供交易服务；

（三）提供服务时，应保证用户使用有效身份证件进行注册，并绑定与该用户注册信息相一致的银行账户；

（四）接到利害关系人、政府部门、司法机关通知后，应当协助核实交易行为的合法性。经核实属于违法交易的，应当立即采取措施终止交易服务并保存有关纪录；

（五）保存用户间的交易记录和账务记录等信息不得少于 180 日。

第二十一条 网络游戏运营企业应当要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册，并保存用户注册信息。

第二十二条 网络游戏运营企业终止运营网络游戏，或者网络游戏运营权发生转移的，应当提前 60 日予以公告。网络游戏用户尚未使用的网络游戏虚拟货币及尚未失效的游戏服务，应当按用户购买时的比例，以法定货币退还用户或者用户接受的其他方式进行退换。

网络游戏因停止服务接入、技术故障等网络游戏运营企业自身原因连续中断服务超过 30 日的，视为终止。

第二十三条 网络游戏经营单位应当保障网络游戏用户的合法权益，并在提供服务网站的显著位置公布纠纷处理方式。

国务院文化行政部门负责制定《网络游戏服务格式化协议必备条款》。网络游戏运营企业与用户的服务协议应当包括《网络游戏服务格式化协议必备条款》的全部内容，服务协议其他条款不得与《网络游戏服务格式化协议必备条款》相抵触。

第二十四条 网络游戏经营单位根据法律法规或者服务协议停止为网络游戏用户提供服

务的，应当提前告知用户并说明理由。

第二十五条 网络游戏经营单位发现网络游戏用户发布违法信息的，应当依照法律规定或者服务协议立即停止为其提供服务，保存有关记录并向有关部门报告。

第二十六条 网络游戏经营单位在网络游戏用户合法权益受到侵害或者与网络游戏用户发生纠纷时，可以要求网络游戏用户出示与所注册的身份信息相一致的个人有效身份证件。审核真实的，应当协助网络游戏用户进行取证。对经审核真实的实名注册用户，网络游戏经营单位负有向其依法举证的责任。

双方出现争议经协商未能解决的，可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第二十七条 任何单位不得为违法网络游戏经营活动提供网上支付服务。为违法网络游戏经营活动提供网上支付服务的，由文化行政部门或者文化市场综合执法机构通报有关部门依法处理。

第二十八条 网络游戏运营企业应当按照国家规定采取技术和管理措施保证网络信息安全，包括防范计算机病毒入侵和攻击破坏，备份重要数据库，保存用户注册信息、运营信息、维护日志等信息，依法保护国家秘密、商业秘密和用户个人信息。

第五章 法律责任

第二十九条 违反本办法第六条的规定，未经批准，擅自从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行或者网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构依据《无照经营查处取缔办法》的规定予以查处。

第三十条 网络游戏经营单位有下列情形之一的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿直至吊销《网络文化经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供含有本办法第九条禁止内容的网络游戏产品和服务的；

（二）违反本办法第八条第一款规定的；

（三）违反本办法第十一条的规定，上网运营未获得文化部内容审查批准的进口网络游戏的；

（四）违反本办法第十二条第二款的规定，进口网络游戏变更运营企业未按照要求重新申报的；

（五）违反本办法第十四条第一款的规定，对进口网络游戏内容进行实质性变动未报送审查的。

第三十一条 网络游戏经营单位违反本办法第十六条、第十七条、第十八条规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，并处 10000 元以上 30000 元以下罚款。

第三十二条 网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币违反本办法第十九条第一、二项规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 30000 元以下罚款；违反本办法第十九条第三、四项规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

第三十三条 网络游戏虚拟货币交易服务企业违反本办法第二十条第一项规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并处 30000 元以下罚款；违反本办法第二十条第二、三项规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 30000 元以下罚款；违反本办法第二十条第四、五项规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

第三十四条 网络游戏运营企业违反本办法第十三条第一款、第十四条第二款、第十五条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第二款规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 20000 元以下罚款。

第三十五条 网络游戏经营单位违反本办法第八条第二款、第十二条第三款、第十三条第二款、第二十三条第一款、第二十五条规定的，由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处 10000 元以下罚款。

第六章 附 则

第三十六条 本办法所称文化市场综合执法机构是指依照国家有关法律、法规和规章的规定，相对集中地行使文化领域行政处罚权以及相关监督检查权、行政强制权的行政执法机构。

第三十七条 文化行政部门或者文化市场综合执法机构查处违法经营活动，依照实施违法行为的企业注册地或者企业实际经营地进行管辖；企业注册地和实际经营地无法确定

的,由从事违法经营活动网站的信息服务许可地或者备案地进行管辖;没有许可或者备案的,由该网站服务器所在地管辖;网站服务器设置在境外的,由违法行为发生地进行管辖。

第三十八条 网络游戏的网上出版前置审批和出版境外著作权人授权的互联网游戏作品的审批,按照《中央编办对文化部、广电总局、新闻出版总署《“三定”规定》中有关动漫、网络游戏和文化市场综合执法的部分条文的解释》(中央编办发〔2009〕35号)的规定,由有关部门依据相关法律法规管理。

第三十九条 本办法自二〇一〇年八月一日起施行。

附件 1-3:

文化部关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知

文市发〔2009〕46 号

2009. 11. 21

各省、自治区、直辖市文化厅（局），新疆生产建设兵团文化局，北京市、天津市、上海市、重庆市文化市场行政执法总队：

近年来，我国网络游戏市场快速发展，在满足人民群众多样化精神文化需求、促进文化产业发展等方面起到了重要作用。但与此同时，网络游戏原创精品不足、产品结构单一、文化内涵较低问题严重制约了中国网络游戏的健康发展。特别是一些网络游戏企业受利益驱动，片面追求游戏粘着力，甚至以血腥、暴力、色情、赌博等低俗和违法违规内容吸引用户，给消费者尤其是未成年人身心健康带来不利影响。为切实改进和加强网络游戏内容管理，落实网络游戏管理责任，现就有关事项通知如下：

一、建立网络游戏经营单位自我约束机制

（一）树立正确的文化价值取向，提高网络游戏产品的文化内涵。网络游戏产品和服务承担着娱乐、审美、教育、交流等重要的文化使命和社会责任。网络游戏经营单位应当将社会效益放在首位，在游戏产品的研发运营中以社会主义核心价值观体系为指导，增强产品的文化内涵，大力弘扬时代精神和民族文化，为实现人的全面发展与社会和谐服务。

（二）改进游戏规则，调整产品结构。网络游戏企业要根据国家文化发展需要和市场走向，创新游戏规则，丰富游戏内容，调整产品结构，改变以“打怪升级”为主导的游戏模式，对游戏玩家之间的“PK 系统”、“婚恋系统”等进行更加严格的限制，采取技术措施，加强对未成年玩家的注册指导和游戏时间限制。

（三）专设机构人员负责产品内容自审自查。网络游戏运营单位要设立专门的内容自审机构负责游戏产品内容的管理，组织产品策划、研发、运营人员进行政策法规培训，提高相关人员的法律意识和社会责任意识。在网络游戏产品研发、申报、上线运营前对产品内容进行自审自查，保障网络游戏产品内容的合法性。内容自审机构的负责人应由经过文化部门培训的人员担任。

（四）健全企业负责人培训考核制度。文化部将制定《经营性互联网文化单位负责人培

训考核纲要》，在两年内对包括网络游戏企业在内的网络文化企业负责人及研发、运营部门负责人进行培训考核，将国家的管理要求内化到企业管理之中。

二、完善网络游戏内容监管制度

（五）加强对进口和国产网络游戏内容的审查备案管理。文化部将进一步调整充实网络游戏内容审查机构和人员，完善网络游戏审查技术要求和 workflows，并根据网络游戏产品发展变化，修改完善内容审查细则。

（六）实施网络游戏研发技术引导工程。制定技术标准，建设游戏开发及工程管理规范，为国产原创网络游戏提供必要的技术支撑，带动国产精品网络游戏的研发生产。评选社会效益和经济效益良好的优秀网络游戏产品，鼓励思想性强、趣味丰富、具有教育意义的网络游戏开发运营。

（七）落实网络游戏经营主体属地管理。省级文化行政部门要对本行政区域内从事网络游戏经营活动的企业开展一次全面的梳理，一是要实地检查其是否取得文化部核发的《网络文化经营许可证》、是否严格按照许可证载明的经营范围进行经营；二是要实地检查网络游戏经营单位是否按照有关规定履行网络游戏产品审批或备案手续、落实内容自审制度、运营规范制度；三是要加强对网络游戏经营单位经营管理人员、内容审查人员的政策指导，分期分批开展法律法规和相关业务培训；四是要严格审查申请从事网络游戏经营活动单位的资质，在初审工作中加强注册资本及股东结构的审核，对申请网络游戏经营资质的企业要在营业执照、章程以及股东证明材料、注册资金等方面加强审验；凡不符合《互联网文化管理暂行规定》所要求条件的，一律不予受理。

（八）加强网络游戏产品内容的跟踪监管。省级文化行政部门要对本行政区域内网络游戏经营单位的网络游戏产品运营情况逐一进行网上巡查，巡查内容包括：网络游戏故事背景、情节语言、地名设置、任务设计、经济系统、交易系统、生产建设系统、社交系统、客服系统、对抗功能、角色形象、声音效果、地图道具、动作呈现、团队系统等方面，产品内容不得含有《互联网文化管理暂行规定》或其他法律法规所禁止的内容。检查中发现的有关问题及时上报。

（九）突出重点，坚决封堵违法网络游戏。各省级文化行政部门和文化市场综合执法机构要重点查处以下违法网络游戏及其经营行为：利用互联网对运营的网络游戏产品进行格调低俗的广告宣传和市场推广；运营宣扬低俗、色情、赌博、暴力等内容的网络游戏产品；未

经批准，擅自从事网络游戏经营活动；提供未经文化部批准进口的网络游戏产品；运营国产网络游戏产品未按规定备案的；向未成年人提供虚拟货币交易、在用户直接或变相投入现金或网络游戏虚拟货币的前提下，采取随机抽取等偶然方式使用户获取游戏产品和服务的；非法提供网络游戏“私服”、“外挂”等。要积极会同通信管理、工商行政管理等部门，落实对违法经营单位的行政处罚。同时，将行政处罚和技术监管相结合，对提供违法网络游戏的网站通过技术措施予以封堵。

（十）加强管理与执法责任追究。各级文化行政部门和文化市场综合执法机构要落实管理责任制，根据本地区网络文化市场状况配置专门力量，加强互联网文化管理知识技能学习，提升管理人员素质能力，并将网络游戏管理作为工作重点纳入到对综合执法机构的考核之中。

三、强化网络游戏社会监督与行业自律

（十一）完善社会监督制度。各级文化行政部门要建立学校、家长、媒体、社会紧密配合的综合治理机制，充分发挥网吧及网络游戏管理工作协调小组的重要作用，密切配合，形成合力，提升网络游戏监管水平。根据舆情和举报情况，定期组织教育工作者、消费者、有关部门以及新闻媒体等各方面代表对特定网络游戏产品进行评议，并将评议结果向社会发布。

（十二）加强行业自律。加快筹建全国及地方网络游戏行业协会，建立和完善行业自律公约，引导网络游戏经营单位增强社会责任感，健全内部管理制度，自觉遵守法律法规和社会公德、职业道德，自觉为营造健康文明的网络文化环境作出贡献。

特此通知。

附件 1-4:

关于加强对进口网络游戏审批管理的通知

新出厅字〔2009〕266 号

各省、自治区、直辖市新闻出版局，新疆生产建设兵团新闻出版局，解放军总政治部宣传部新闻出版局，各游戏出版运营企业：

在党中央和国务院的正确领导下，网络游戏出版服务业经过多年的规范引导，取得了快速发展，总体情况是好的。但是，近一个时期也存在一些不容忽视的问题：一些非法企业通过互联网大肆传播色情暴力等不良游戏作品；有的企业未经审批擅自出版运营进口网络游戏；有的境外机构打着技术输入的幌子，在相关展览、会议中大量推广、演示未经审批的境外游戏作品，造成不良社会影响；有的部门未经国务院授权，自设网络游戏前置审批和进口网络游戏审查，造成重复审批，干扰了正常的管理程序。为了进一步规范网络游戏出版服务的前置审批和对境外著作权人授权的网络游戏作品的审批和监督管理工作，规范与进口网络游戏相关的会展交易活动，现通知如下：

一、根据《国务院办公厅关于印发国家新闻出版总署（国家版权局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2008〕90 号）（以下简称“三定方案”）的规定，新闻出版总署负责“对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批”。任何企业在中国境内从事网络游戏出版运营服务，必须经新闻出版总署进行前置审批，取得具有网络游戏出版服务范围的互联网出版服务许可证。未经审批许可，擅自从事网络游戏出版运营服务的，一经发现，立即依法取缔。

二、根据国务院“三定方案”规定，新闻出版总署“负责对出版境外著作权人授权的互联网游戏作品进行审批”。任何境外著作权人授权的进口网络游戏作品，未经新闻出版总署审查批准，一律不得在境内提供出版运营服务。违者将依法予以取缔，停止运营。

三、新闻出版总署是惟一经国务院授权负责境外著作权人授权的进口网络游戏的审批部门，如发现有其他部门越权进行前置审查审批，违法行政，有关企业可依法向国务院监督部门举报或提起行政诉讼。

四、在境内举办各种游戏的会展交易节庆活动中，凡涉及境外游戏作品的展示、演示、交易、推广等内容的，必须按进口网络游戏审批规定，事先报新闻出版总署审查批准。违者将依法予以取缔，并追究主办、承办单位和相关企业的责任。

五、有关报纸、杂志及网络媒体，不得为上述违规行为和活动进行报道和宣传，同时要发挥舆论监督作用。

六、各地新闻出版行政部门要加强管理和监督，应根据本《通知》要求，对本地区相关企业和活动进行一次集中清理。对违反国家相关法律法规的行为，要坚决查处纠正，确保网络游戏出版服务业健康有序发展。

二〇〇九年七月一日

附件 1-5:

文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知

文市发〔2009〕20 号

各省、自治区、直辖市文化厅（局）、商务厅（局），新疆生产建设兵团文化局、商务局，北京市、天津市、上海市、重庆市、宁夏回族自治区文化市场行政执法总队：

近年来，随着网络游戏的迅速发展，网络游戏虚拟货币广泛应用于网络游戏经营服务之中。网络游戏虚拟货币在促进网络游戏产业发展的同时，也带来了新的经济和社会问题。主要体现在：一是用户权益缺乏保障；二是市场行为缺乏监管；三是网络游戏虚拟货币在使用中引发的纠纷不断。

为规范网络游戏市场经营秩序，根据《互联网文化管理暂行规定》、《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》（文市发〔2007〕10 号）和《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》（公通字〔2007〕3 号）等文件精神，经商中国人民银行等部门同意，现就加强网络游戏虚拟货币管理工作通知如下。

一、严格市场准入，加强主体管理

（一）本通知所称的网络游戏虚拟货币，是指由网络游戏运营企业发行，游戏用户使用法定货币按一定比例直接或间接购买，存在于游戏程序之外，以电磁记录方式存储于网络游戏运营企业提供的服务器内，并以特定数字单位表现的一种虚拟兑换工具。网络游戏虚拟货币用于兑换发行企业所提供的指定范围、指定时间内的网络游戏服务，表现为网络游戏的预付充值卡、预付金额或点数等形式，但不包括游戏活动中获得的游戏道具。

（二）文化行政部门要严格市场准入，加强对网络游戏虚拟货币发行主体和网络游戏虚拟货币交易服务提供主体的管理。从事“网络游戏虚拟货币发行服务”和“网络游戏虚拟货币交易服务”业务的，依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院第 412 号令）和《互联网文化管理暂行规定》管理。凡提供上述两项服务的企业，须符合设立经营性互联网文化单位的有关条件，向企业所在地省级文化行政部门提出申请，省级文化行政部门初审后报文化部审批。“网络游戏虚拟货币发行企业”是指发行并提供虚拟货币使用服务的网络游戏运营企业。“网络游戏虚拟货币交易服务企业”是指为用户间交易网络游戏虚拟货币提供平台化服务的企业。同一企业不得同时经营以上两项业务。

（三）企业申请从事“网络游戏虚拟货币发行服务”业务的，除依法提交相关材料外，

须在业务发展报告中提交虚拟货币表现形式、发行范围、单位购买价格、终止服务时的退还方式、用户购买方式（含现金、银行卡、网上支付等购买方式）、用户权益保障措施、技术安全保障措施等内容。

（四）从事“网络游戏虚拟货币交易服务”业务须符合商务主管部门关于电子商务（平台）服务的有关规定。此类企业在提出申请时，除依法提交的材料外，须在业务发展报告中提交服务（平台）模式、用户购买方式（含现金、银行卡、网上支付等购买方式）、用户权益保障措施、用户账号与实名银行账户绑定情况、技术安全保障措施等内容。

（五）已经从事网络游戏虚拟货币发行或交易服务的企业，应在本通知印发之日起 3 个月内，向文化行政部门申请相关经营业务。逾期未申请的，由文化行政部门按照《互联网文化管理暂行规定》予以查处。文化行政部门批准文件抄送商务部和中国人民银行。

二、规范发行和交易行为，防范市场风险

（六）网络游戏运营企业应当依据自身的经营状况和产品营运情况，适量发行网络游戏虚拟货币。严禁以预付资金占用为目的的恶意发行行为。网络游戏运营企业发行虚拟货币总量等情况，须按季度报送企业所在地省级文化行政部门。

（七）除利用法定货币购买之外，网络游戏运营企业不得采用其它任何方式向用户提供网络游戏虚拟货币。在发行网络游戏虚拟货币时，网络游戏运营企业必须保存用户的充值记录。该记录保存期自用户充值之日起不少于 180 天。

（八）网络游戏虚拟货币的使用范围仅限于兑换发行企业自身所提供的虚拟服务，不得用以支付、购买实物产品或兑换其它企业的任何产品和服务。

（九）网络游戏运营企业应采取必要的措施和申诉处理程序措施保障用户的合法权益，并在企业向用户提供服务的网站上显著位置进行说明。

（十）用户在网络游戏虚拟货币的使用过程中出现纠纷的，应出示与所注册的身份信息相一致的个人有效身份证件。网络游戏运营企业在核实用户身份后，应提供虚拟货币充值和转移记录，按照申诉处理程序处理。用户合法权益受到侵害时，网络游戏运营企业应积极协助进行取证和协调解决。

（十一）网络游戏运营企业计划终止其产品和服务提供的，须提前 60 天予以公告。终止服务时，对于用户已经购买但尚未使用的虚拟货币，网络游戏运营企业必须以法定货币方式或用户接受的其它方式退还用户。

网络游戏因停止服务接入、技术故障等网络游戏运营企业自身原因连续中断服务 30 天

的，视为终止。

（十二）网络游戏运营企业不得变更网络游戏虚拟货币的单位购买价格，在新增虚拟货币发行种类时，需根据本通知第三条所列材料内容报文化行政部门备案。

（十三）网络游戏运营企业不支持网络游戏虚拟货币交易的，应采取技术措施禁止网络游戏虚拟货币在用户账户之间的转移功能。

（十四）网络游戏虚拟货币交易服务企业在提供网络游戏虚拟货币相关交易服务时，须规定出售方用户使用有效身份证件进行实名注册，并要求其绑定与实名注册信息一致的境内银行帐户。网络游戏虚拟货币交易服务企业必须保留用户间的相关交易记录和账务记录，保留期自交易行为发生之日起不少于180天。

（十五）网络游戏虚拟货币交易服务企业要建立违法交易责任追究制度和技术措施，严格甄别交易信息的真伪，禁止违法交易。在明知网络游戏虚拟货币为非法获取或接到举报并核实的，应及时删除虚假交易信息和终止提供交易服务。

（十六）网络游戏虚拟货币交易服务企业不得为未成年人提供交易服务。

（十七）网络游戏虚拟货币发行企业和交易服务企业应积极采取措施保护个人信息安全，在相关部门依法调查时，必须积极配合，并提供相关记录。

（十八）网络游戏运营企业提供用户间虚拟货币转移服务的，应采取技术措施保留转移记录，相关记录保存时间不少于180天。

三、加强市场监管，严厉打击利用虚拟货币从事赌博等违法犯罪行为

（十九）各地要按照公安部、文化部等部门《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》（公通字[2007]3号）的要求，配合公安机关从严整治带有赌博色彩的网络游戏，严厉打击利用网络游戏虚拟货币从事赌博的违法犯罪行为。

（二十）网络游戏运营企业不得在用户直接投入现金或虚拟货币的前提下，采取抽签、押宝、随机抽取等偶然方式分配游戏道具或虚拟货币。

（二十一）网络游戏虚拟货币发行和交易服务企业应积极配合管理部门，采取技术手段打击“盗号”、“私服”、“外挂”等。

（二十二）对经文化部认定的网络游戏“私服”、“外挂”网站上提供网上支付服务的，由文化部通报中国人民银行。

四、加大执法力度，净化市场环境

（二十三）对未经许可，擅自从事网络游戏虚拟货币发行和交易服务的企业，由省级以

上文化行政部门依据《互联网文化管理暂行规定》予以查处。

（二十四）对违反本通知要求的网络游戏虚拟货币发行和交易服务企业，由文化行政部门、商务主管部门通知其限期整改。逾期未整改的，由有关部门依法予以查处。

（二十五）建立网络游戏虚拟货币管理工作协调机制，加大对“盗号”、“私服”、“外挂”、非法获利、洗钱等违法行为的打击力度。各部门应定期沟通，协调配合，及时通报有关情况，在各自职责范围内做好网络游戏虚拟货币的管理工作。

（二十六）网络游戏运营企业所发行的网络游戏虚拟货币不得与游戏内道具名称重合。网络游戏内道具的管理规定由国务院文化行政部门会同有关部门另行制订。

特此通知。

抄送：国务院办公厅、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、新闻出版总署。

文化部 商务部

二〇〇九年六月四日

附件 1-6:

中华人民共和国工业和信息化部令

第 9 号

《软件产品管理办法》已经 2009 年 2 月 4 日中华人民共和国工业和信息化部第 6 次部务会议审议通过，现予公布，自 2009 年 4 月 10 日起施行。原中华人民共和国信息产业部 2000 年 10 月 27 日发布的《软件产品管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第 5 号）同时废止。

部 长 李毅中

二〇〇九年三月一日

软件产品管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强软件产品管理，促进我国软件产业发展，根据国家有关法律、行政法规和国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下简称《产业政策》），制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内的软件产品（含国产软件和进口软件）经营与管理活动，适用本办法。

单位或者个人自己开发并自用的软件以及委托他人开发的自用专用软件不适用本办法。

第三条 本办法所称的软件产品，是指向用户提供的计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件或者在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。

本办法所称的国产软件，是指在我国境内开发生产的软件产品。

本办法所称的进口软件，是指在我国境外开发，以各种形式在我国生产、经营的软件产品。

第四条 软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动应当遵守我国有关法律、法规 and 标准规范。任何单位和个人不得开发、生产、销售、进出口含有下列内容的软件产品：

- （一）侵犯他人知识产权的。
- （二）含有计算机病毒的。

- (三) 可能危害计算机系统安全的。
- (四) 不符合我国软件标准规范的。
- (五) 含有法律、行政法规等禁止的内容的。

第五条 中华人民共和国工业和信息化部（以下称工业和信息化部）负责全国软件产品的管理。其主要职责是：

- (一) 制定并发布软件产品测试标准和规范。
- (二) 对省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门登记的软件产品进行备案。
- (三) 指导、监督、检查全国的软件产品管理工作。
- (四) 指导并监督软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测。
- (五) 制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书。
- (六) 发布软件产品登记公示。

第六条 省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。

第二章 软件产品的登记和备案

第七条 软件产品实行登记和备案制度。

符合本办法规定并经登记和备案的国产软件产品，可以享受《产业政策》规定的有关鼓励政策。

第八条 国产软件产品应当由该软件产品的开发、生产单位申请登记和备案，并提交下列材料：

- (一) 软件产品登记申请表。
- (二) 企业法人营业执照副本和复印件。
- (三) 软件产品样品。
- (四) 软件产品在我国境内开发及申请单位拥有知识产权的有效证明。
- (五) 软件检测机构出具的检测证明材料。
- (六) 其他需要出具的材料。

第九条 进口软件中在我国境内进行本地化开发、生产的产品，其在我国境内开发的部

分，由著作权人和原开发单位提供在我国境内开发的证明材料，并按照本办法第八条的规定提交相关登记备案材料，经登记备案后可以享受《产业政策》规定的有关鼓励政策。

第十条 进口软件产品的登记备案，由负责进口的单位提交下列材料：

- （一）软件产品登记申请表。
- （二）申请单位营业执照副本复印件。
- （三）软件产品样品。
- （四）软件产品著作权人授权在中国经营的证明材料。
- （五）软件检测机构出具的检测证明材料。
- （六）软件产品符合国家软件进口程序的材料。

第十一条 省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。

省、自治区、直辖市及计划单列市软件产品登记机构对本办法第八条、第十条所列的申请材料进行审查。经审查，申请材料齐全的，送省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门核报工业和信息化部备案。工业和信息化部应当在指定媒体上对报备的软件产品进行公示；公示7个工作日无异议的，由省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门核发软件产品登记号和软件产品登记证书。

软件产品登记的有效期为5年，有效期届满前可以申请延续。

第三章 软件产品的生产

第十二条 在我国境内生产软件产品应当遵守我国的法律规定，符合我国技术标准、规范和本办法的规定。

第十三条 软件产品生产单位所生产的软件产品应当是本单位享有著作权或者经过著作权人或者其他权利人许可其生产的软件。

第十四条 软件产品生产单位应当对其生产的软件进行内容检查。

第十五条 软件产品的开发生产应当遵守法律、法规的规定，符合国家的有关技术和安全标准。

第十六条 提供给用户的软件产品的外包装上，应当标明该软件的名称、版本号、软件著作权人、软件产品登记号、软件生产单位（进口单位）和单位地址、生产日期。

第十七条 提供给用户的软件产品（包括进口的和在国内生产的国外软件产品），应当配有完备的中文说明书、使用手册等说明文件，并在产品上或者说明文件等书面文件中注明提供技术服务的单位、内容和方式。

第四章 软件产品的销售

第十八条 软件产品的开发、生产单位可以直接经营销售其软件产品。

第十九条 以代理方式进行软件产品销售的，代理方（软件产品销售单位）与被代理方（软件产品开发或者生产单位）之间、总代理与分代理之间应当签订书面代理合同。代理合同中应当明确规定代理权限、区域、期限、技术服务以及工业和信息化部规定的其他内容。

代理方应当在其经营场所的显著位置悬挂代理资格证书。代理资格证书应当包括代理权限、代理期限、区域、代理级别等内容。代理方在对外宣传、广告中应当如实表达上述内容。

第二十条 以许可证贸易形式经营软件产品的，软件产品经营单位应当与生产单位签订书面许可合同。软件产品经营单位在销售软件产品时，应当告知用户阅读许可证协议，并要求用户在阅读后做出是否同意的表示。

第二十一条 软件产品经营单位销售的软件产品应当符合本办法第四条的规定，并以书面或者文档的形式告知用户提供技术服务的单位、服务内容、服务方式和费用。没有注明提供服务的单位的，视为软件产品销售单位提供有关技术服务。没有注明额外收取服务费的，视为软件产品价格包含服务费。

第二十二条 软件产品的测试版应当明确标出并免费提供，不得进行营利性销售。

第五章 监督管理

第二十三条 工业和信息化部会同国家有关部门对全国软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动进行监督检查。

各级软件产业主管部门会同当地有关主管部门对本行政区域内软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动进行监督检查。

第二十四条 已登记的软件产品含有本办法第四条所列内容或者以内容虚假的登记备案材料骗取软件产品登记的，省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门应当撤销该

软件的登记号、登记证书。已经享受的税收优惠等应当予以追回，由省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门报工业和信息化部。工业和信息化部给予警告，并予以公布。

软件产品不符合我国技术标准、规范和本办法规定，或者有证据证明其不能满足使用要求以及与生产单位标称或者承诺的功能不相符的，由省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门报工业和信息化部。工业和信息化部会同有关部门依法对该软件产品的生产单位进行处罚。

第六章 附则

第二十五条 本办法自 2009 年 4 月 10 日起施行。2000 年 10 月 27 日发布的《软件产品管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第 5 号）同时废止。

附件 1-7:

关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知

文市发〔2007〕10 号

各省、自治区、直辖市文化厅（局）、工商行政管理局、公安厅（局）、通信管理局、教育厅（教委）、财政厅（局）、监察厅（局）、卫生厅（局）、法制办、新闻出版局、文明办、综治办、团委，中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行，教育部部属各高等学校，北京、上海、重庆市文化市场行政执法总队：

近年来，各地区各部门积极开展工作，网吧及网络游戏管理不断加强。但必须清醒认识到，当前一些青少年沉迷网吧和网络游戏的现象仍比较严重，网吧接纳未成年人、黑网吧和非法网络游戏仍是人民群众关注的突出问题。对此，党中央、国务院领导同志高度重视，要求切实加强管理和整治。进一步加强网吧及网络游戏管理，是构建社会主义和谐社会的客观需要，也是社会各界和广大家长的迫切期望。各地区各部门要进一步统一思想、提高认识，从深层次克服网吧及网络游戏管理中存在的模糊认识，以高度的政治责任感和紧迫感，加大工作力度，把加强网吧及网络游戏管理作为一项重要的民心工程和保护未成年人成长的希望工程，切实抓紧抓好。

为贯彻党中央、国务院领导同志指示精神，贯彻修订后的《未成年人保护法》，进一步加强网吧及网络游戏管理，规范网吧及网络游戏市场秩序，以创新的精神加强网络文化建设和管理，现通知如下：

一、严格执法，加强监管

（一）严厉查处网吧违法经营行为

文化行政部门要以禁止网吧接纳未成年人为工作重点，坚持严管重罚，强化市场退出机制。对 2004 年 10 月 18 日以来第 2 次接纳未成年人的网吧，依法责令停业整顿不少于 15 天并处罚款；第 3 次接纳未成年人的网吧，依法吊销《网络文化经营许可证》。对一次接纳 3 名以上（含 3 名）未成年人的网吧，依法责令停业整顿不少于 15 天并处罚款；对一次接纳 8 名以上（含 8 名）未成年人或在规定营业时间以外接纳未成年人的网吧，依法吊销《网络文化经营许可证》。对在规定营业时间以外锁闭门窗经营的网吧，依法责令停业整顿不少于 15 天并处罚款，情节严重的，依法吊销《网络文化经营许可证》。各省、自治区、直辖市文化行政部门要在《互联网上网服务营业场所管理条例》（以下简称《条例》）规定的幅度内

对网吧的罚款额度制定量化的指导性意见。

文化行政部门要认真执行网吧现场检查记录制度、网吧日常检查频度最低标准制度和网吧违法经营案件处理公示制度。发挥网吧计算机监管平台的作用，及时上报有关信息。向社会公布违法经营网吧的黑名单，重点监管列入黑名单的网吧，对诚信经营、守法经营的单位给予激励。

公安机关要加强网吧的信息安全、治安安全和消防安全监管，并督促公益性上网场所和其他公共上网场所落实信息安全管理制度和互联网安全保护技术措施。通信管理部门要根据当地实际情况，依法、积极配合文化等部门，对有关部门认定未执行限时营业规定的网吧，要求相关互联网接入服务提供者在每日 0 时至 8 时暂停其互联网接入服务。

（二）坚决取缔黑网吧

工商行政管理部门对黑网吧要做到露头就打。对市场巡查中发现的、群众举报的、相关部门通报的、新闻媒体曝光的，都要及时查处取缔，决不手软。要依法没收黑网吧经营的违法所得及其从事违法经营活动的电脑主机、显示器、服务器、路由器、交换机等专用工具、设备。对以“电子竞技俱乐部（馆）”、电脑服务部、劳动职业技能培训等名义变相经营网吧的，依法予以取缔。公安、通信管理、文化等部门要积极配合工商行政管理部门做好取缔黑网吧的工作。

根据《条例》第 27 条和最高人民法院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第 70 条的规定，对无证经营网吧的，个人非法经营 5 万元以上，或违法所得 1 万元以上；单位非法经营 50 万元以上，或违法所得 10 万元以上的，工商行政管理部门要按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》将案件移送公安机关，追究非法经营犯罪嫌疑人的刑事责任。

（三）根治黑网吧生存的条件和环境

对明知是黑网吧而为其提供互联网接入服务的，通信管理部门按照《电信业务经营许可证管理办法》第 4 条、第 36 条的规定，责令其改正，予以警告，并处 5000 元以上 3 万元以下罚款；工商行政管理部门按照《无证经营查处取缔办法》第 15 条的规定，责令其立即停止违法行为，没收违法所得，并处 2 万元以下罚款，对为存在重大安全隐患的黑网吧提供上述条件的，并处 5 万元以上 50 万元以下的罚款。

通信管理部门要根据有关部门提供的黑网吧及其互联网接入服务提供者名单，被吊销《网络文化经营许可证》或责令停业整顿的网吧及其互联网接入服务提供者名单，通知并监

督互联网接入服务提供者立即终止或暂停接入服务。

对明知是黑网吧而向其租赁经营场所的，工商行政管理部门按照《无照经营查处取缔办法》第 15 条的规定予以查处。

（四）规范对学校内上网场所的管理

教育行政部门对学校内上网场所实施备案登记管理，具体规定由教育部会同有关部门另行发布。对未经教育行政部门备案登记的校内上网服务营业场所，工商行政管理部门根据教育行政部门通报，或接到群众举报后经与教育行政部门沟通查证属实的，依法予以取缔。

校内上网场所必须由学校直接管理，不得出租、承包，不得以营利为目的，其收费须按有关财务管理规定统一收支。禁止将学校的房产和设备出租用于开办网吧。违反以上规定的，由教育行政部门责令学校改正并追究有关责任人的责任。教育行政部门要向社会公示校内上网场所监督举报电话。

（五）打击和防范网络游戏经营活动中的违法犯罪行为

要按照公安部等部门《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》（公通字〔2007〕3 号）的要求，从严整治带有赌博色彩的网络游戏，严厉打击利用网络游戏赌博的行为。

中国人民银行要加强对网络游戏中的虚拟货币的规范和管理，防范虚拟货币冲击现实经济金融秩序。要严格限制网络游戏经营单位发行虚拟货币的总量以及单个网络游戏消费者的购买额；严格区分虚拟交易和电子商务的实物交易，网络游戏经营单位发行的虚拟货币不能用于购买实物产品，只能用于购买自身提供的网络游戏等虚拟产品和服务；消费者如需将虚拟货币赎回为法定货币，其金额不得超过原购买金额；严禁倒卖虚拟货币。违反以上规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第 32 条、第 46 条的规定予以处罚。

二、采取治本之策，扎实推进长效管理机制建设

（一）严格控制网吧总量

根据《条例》第 8 条的授权，文化部逐年发布全国网吧总量和布局要求。根据目前网吧市场的供求状况和监管实际，2007 年全国网吧总量不再增加，各地均不得审批新的网吧。对违反规定新批网吧的，由监察机关或任免机关按照管理权限，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。本通知发布之日前按照《条例》第 11 条规定已取得同意筹建批准文件的网吧，须在 2007 年 6 月 30 日前完成筹建工作，逾期不得向其颁发《网络文化经营许可证》。

（二）着力推进网吧存量市场结构调整

积极在现有网吧存量市场中推进连锁化、集团化、规模化、专业化、品牌化，不断提升网吧服务水准和行业形象。对网吧连锁经营单位的管理由事前的行政许可调整为事后的行政确认，按照“成熟一个，规范一个，确认一个”的原则管理，具体规定由文化部另行发布。鼓励网吧经营单位之间，通过收购、兼并、联合、重组、参股、控股等方式合作。鼓励依托网吧依法开展信息服务、远程教育、电子政务、电子商务等增值服务项目。网吧更名、迁址、变更网络地址等须依法办理手续。

（三）加大对网络游戏的管理力度，实现监管关口前移

对未经许可、擅自运营网络游戏和运营未经审批或备案的网络游戏的网站，要按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和《互联网文化管理暂行规定》、《互联网出版管理暂行规定》、信息产业部等部门《关于印发〈互联网站管理协调工作方案〉的通知》（信部联电〔2006〕121号）的要求，予以查处或关闭。加快完善网络游戏管理的政策法规，大力调整网络游戏产品结构，在研发和运营等环节对容易导致成瘾的网络游戏规则予以限制和改造。积极推动网络游戏防沉迷系统的开发应用，运用科技手段解决青少年沉迷网络游戏问题。

（四）广泛发动社会监督，积极引导行业自律

发挥好12318、12315、110、12355等举报电话的作用，认真办理群众举报，做到有报必查并及时反馈查处结果。建立和完善举报奖励制度，鼓励群众举报。举报奖励经费由地方财政解决。健全网吧社会监督员队伍，提高监督实效。定期向社会公示网吧市场的检查情况和查处结果。加强对网吧行业协会的指导，努力推动行业自律。在网吧和网络游戏行业中大力开展“文明办网、文明上网”活动。

（五）加强公益性上网场所的建设与管理

发挥好学校、文化馆（站）、图书馆、青少年宫、青年中心和中小学远程教育、全国文化信息资源共享工程在满足未成年人网络文化需求方面的作用。通过安排专业人员、招募志愿者、教师家长参与等方式建立专兼结合的辅导员队伍，为未成年人提供安全、健康的上网环境。公益性上网场所的建设要向中小城市和农村倾斜。

公益性上网场所应当对未成年人免费或优惠开放，不得以营利为目的，确需收费的应按照国家行政事业性收费的有关规定管理。地方文化行政部门要会同教育、共青团等部门制定对未成年人开放的公益性上网场所的内容、设施设备、环境、开放时间和辅导员配备等方面的管

理制度，不符合条件的不得接纳未成年人。对违反规定条件接纳未成年人或违反规定收费的公益性上网场所，主管部门要予以查处，已享受国家有关政策、资金支持的，要予以取消、核减或追缴。

（六）实施预防、干预、控制网络成瘾的系统工程

要认真贯彻《国务院办公厅转发卫生部等部门关于进一步加强精神卫生工作指导意见的通知》（国办发〔2004〕71号）的要求，将预防、干预、控制网络成瘾纳入精神卫生工作范围。卫生、教育部门要组织精神卫生机构面向学生、家长和教师开展心理健康教育工作，提高早期识别和干预能力，从预防入手控制网络成瘾。动员社会力量，对网络成瘾的青少年积极采取措施矫治。

要强化家庭、学校的教育监护责任，特别是要强化家长作为未成年人监护“第一责任人”的责任意识。对违反《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，不履行监护职责的监护人，由公安机关依法予以训诫，责令其严加管教。各级各类学校要向学生宣传国家关于网吧管理的有关规定，对在国家规定的营业时间以外在网吧上网的成年学生，不得享受评优、评奖、困难补助。

三、加强领导，强化监督，落实责任，增强保障

（一）加强组织领导和部门协作

要进一步加强领导，将网吧及网络游戏管理纳入文明城市、文明社区、文明村镇、文明行业考核评价体系，纳入社会治安综合治理考核评价体系。充分发挥县、乡镇人民政府在农村网吧管理中的领导作用，落实管理责任。

根据工作需要，全国网吧管理工作协调小组调整为全国网吧及网络游戏管理工作协调小组，增加监察部、卫生部、中国人民银行、新闻出版总署、中央综治办为成员单位。各级网吧管理工作协调（领导）小组或联席会议可根据本地实际调整，保持原有的工作体系和工作机制，加强协调配合。

（二）强化对管理工作自身的监督

各地区各部门要按照《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》（国办发〔2005〕37号）的要求，进一步落实行政执法责任制，将责任落实到人；要严格责任追究制，确保政令畅通。上级文化、工商、公安等部门要采取异地交叉检查、明查暗访、重点回访、查阅执法文书等方式，加大对下级部门的督查力度。上级文化、工商部门在必要时可以调查、处理由下级文化、工商部门调查、处理的案件，或直接做出行政处罚。

监察机关要加强对文化、工商、公安等部门的执法监察。对因执法不严、行政不作为造成群众反映强烈并长期得不到解决的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；对行政机关及其工作人员在网吧管理工作中以权谋私、接受商业贿赂和乱收费、乱罚款的，参与或变相参与网吧经营的，为违法经营和黑网吧充当“保护伞”的，要坚决查处，构成犯罪的要及时移送司法机关追究刑事责任。

（三）加强对管理工作的保障

网吧管理工作是政府履行市场监管和社会管理职能的重要方面，各级财政要保证网吧管理所需经费。

各省、自治区、直辖市可以结合本地实际情况制定对本通知的贯彻意见。对本通知执行中的问题，及时向各主管部门反映和请示。建立网吧管理长效机制试点城市有关试点措施的后续工作，由全国网吧及网络游戏管理工作协调小组另行决定。

特此通知。

文化部 国家工商行政管理总局 公安部 信息产业部

教育部 财政部 监察部 卫生部

中国人民银行 国务院法制办公室 新闻出版总署

中央文明办 中央综治办 共青团中央

二〇〇七年二月十五日

附件 1-8:

关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知

公通字〔2007〕3 号

各省、自治区、直辖市公安厅、局，通信管理局，文化厅、局，新闻出版局；新疆生产建设兵团公安局、文化局、新闻出版局：

当前，网络游戏十分普及。但是，网络游戏行业经营不规范，网络游戏服务商开设带有赌博色彩网络游戏的问题比较突出，一些不法人员甚至利用网络游戏进行赌博活动，严重危害了网络游戏行业的健康发展。对此，社会各界高度关注，广大群众反映强烈。为切实解决网络游戏，涉嫌赌博问题，公安部、文化部、信息产业部、新闻出版总署决定，从发文之日起用 3 个月的时间，在全国范围内组织开展规范网络游戏经营秩序、查禁利用网络游戏赌博的专项工作。现就有关要求通知如下：

一、提高认识，切实增强工作主动性。带有赌博色彩网络游戏的流行，以及利用网络游戏进行的赌博活动，败坏社会风气，危害青少年身心健康，背离构建社会主义和谐社会的要求。规范网络游戏经营行为、查禁利用网络游戏的赌博活动，对于促进社会主义精神文明建设，维护社会秩序，保护青少年健康成长，促进网络游戏行业健康发展，为构建社会主义和谐社会营造健康、文明、良好的互联网环境，具有重要意义。各地各有关部门，特别是北京、上海、广东和浙江等重点地区的主管部门，要充分发挥职能作用，积极采取有效措施，切实加强网络游戏行业的监督管理，坚决治理带有赌博色彩的网络游戏，依法查处利用网络游戏进行赌博等违法犯罪活动。

二、明确职责，加强协调配合。公安机关负责调查利用网络游戏进行赌博的线索，依法查处网络赌博违法犯罪活动，加强对网络游戏服务单位的信息安全监督管理；文化部门负责对从事网络游戏经营活动的互联网文化经营单位进行清理，对其日常经营活动进行监督管理，对公安机关通报的从事网络赌博活动的互联网文化经营单位依法予以查处，直至吊销其网络文化经营许可证；新闻出版管理部门负责对已出版发行的网络游戏出版物进行清理，深入落实新闻出版总署《关于禁止利用网络游戏从事赌博活动的通知》，查处含有赌博内容的网络游戏出版物，对从事网络赌博活动的互联网出版服务单位依法予以查处，直至吊销其互联网出版经营许可证；通信管理部门负责根据公安、文化和新闻出版管理部门查处违法游戏网站情况，配合相关部门要求网站接入服务商暂停或停止该违法网站的接入，直至吊销违法网站

的互联网信息服务经营许可证或撤销其非经营性互联网信息服务备案。

各部门要各司其职，密切协作，加强情况通报形成工作合力。公安机关对查处的从事赌博活动的网络游戏服务单位，要及时通报文化、新闻出版和通信管理部门。文化、新闻出版和通信管理部门要积极支持配合公安机关查处利用网络游戏进行赌博的过违法犯罪活动。

三、规范网络游戏行业经营行为。要监督网络游戏服务单位依法开展经营活动要求其不得收取或以“虚拟货币”等方式变相收取与游戏输赢相关的佣金；开设使用游戏积分押输赢、竞猜等游戏的，要设置用户每局、每日游戏积分输赢数量，不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务，不得提供用户间赠予、转让等游戏积分转账服务，严格管理，防止为网络赌博活动提供便利条件。

四、组织开展集中清理工作。要全面清理网络游戏服务单位和互联网上在线运营的网络游戏，对违法违规的网络游戏服务单位，要坚决依法查处；对未经批准、擅自经营的网络游戏和具有赌博，淫秽色情等内容的网络游戏，要坚决依法关闭；对带有赌博色彩的网络游戏，要依法责令限期整改；要集中查处、严厉打击利用网络游戏进行的赌博活动。要加强对提供网络游戏服务的互联网文化经营单位的运营监管和网络游戏出版物的审查监管，落实信息安全管理和技术防范措施。

五、依法打击利用网络游戏进行的赌博活动。公安机关要加大对利用网络游戏赌博的侦查、打击力度，及时做好取证和查处工作。重点打击利用网络游戏开设网上赌局、坐庄设赌“抽水”等网络赌博活动。对以营利为目的，为网络赌博活动提供网上赌博场所、赌具和网络赌博筹码交易、兑换现金等便利条件的，要依法严厉查处。

六、开展网络游戏禁赌宣传工作。要广泛宣传规范网络游戏经营行为和禁止利用网络游戏赌博的各项措施、规定，要求服务商在网络游戏显著位置刊登禁止利用网络游戏进行赌博活动的公告和提示信息。要适时公开曝光一批案例，使广大网民了解利用网络游戏赌博的危害，警示、震慑利用网络游戏进行赌博等违法犯罪活动。要大力倡导网络游戏服务单位提供健康、文明的网络游戏，引导网民自觉抵制网络赌博活动。

各地接此通知后，请立即组织开展工作。在专项工作结束前，各地各部门要组成联合检查组对网络游戏服务商整改情况进行检查。专项工作期间，公安部、文化部、信息产业部、新闻出版总署将适时对各地工作开展情况进行监督检查。工作进展情况请及时上报上级主管部门。

公安部 信息产业部 文化部 新闻出版总署

附件 1-9:

中华人民共和国国务院令

第 468 号

《信息网络传播权保护条例》已经 2006 年 5 月 10 日国务院第 135 次常务会议通过，现予公布，自 2006 年 7 月 1 日起施行。

总 理 温家宝

二〇〇六年五月十八日

信息网络传播权保护条例

第一条 为保护著作权人、表演者、录音录像制作者（以下统称权利人）的信息网络传播权，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，根据《中华人民共和国著作权法》（以下简称著作权法），制定本条例。

第二条 权利人享有的信息网络传播权受著作权法和本条例保护。除法律、行政法规另有规定的外，任何组织或者个人将他人的作品、表演、录音录像制品通过信息网络向公众提供，应当取得权利人许可，并支付报酬。

第三条 依法禁止提供的作品、表演、录音录像制品，不受本条例保护。

权利人行使信息网络传播权，不得违反宪法和法律、行政法规，不得损害公共利益。

第四条 为了保护信息网络传播权，权利人可以采取技术措施。

任何组织或者个人不得故意避开或者破坏技术措施，不得故意制造、进口或者向公众提供主要用于避开或者破坏技术措施的装置或者部件，不得故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。但是，法律、行政法规规定可以避开的除外。

第五条 未经权利人许可，任何组织或者个人不得进行下列行为：

（一）故意删除或者改变通过信息网络向公众提供的作品、表演、录音录像制品的权利管理电子信息，但由于技术上的原因无法避免删除或者改变的除外；

（二）通过信息网络向公众提供明知或者应知未经权利人许可被删除或者改变权利管理电子信息的作品、表演、录音录像制品。

第六条 通过信息网络提供他人作品，属于下列情形的，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬：

（一）为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在向公众提供的作品中适当引用已经

发表的作品；

(二) 为报道时事新闻，在向公众提供的作品中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；

(三) 为学校课堂教学或者科学研究，向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品；

(四) 国家机关为执行公务，在合理范围内向公众提供已经发表的作品；

(五) 将中国公民、法人或者其他组织已经发表的、以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品，向中国境内少数民族提供；

(六) 不以营利为目的，以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品；

(七) 向公众提供在信息网络上已经发表的关于政治、经济问题的时事性文章；

(八) 向公众提供在公众集会上发表的讲话。

第七条 图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等可以不经著作权人许可，通过信息网络向本馆馆舍内服务对象提供本馆收藏的合法出版的数字作品和依法为陈列或者保存版本的需要以数字化形式复制的作品，不向其支付报酬，但不得直接或者间接获得经济利益。当事人另有约定的除外。

前款规定的为陈列或者保存版本需要以数字化形式复制的作品，应当是已经损毁或者濒临损毁、丢失或者失窃，或者其存储格式已经过时，并且在市场上无法购买或者只能以明显高于标定的价格购买的作品。

第八条 为通过信息网络实施九年制义务教育或者国家教育规划，可以不经著作权人许可，使用其已经发表作品的片断或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品制作课件，由制作课件或者依法取得课件的远程教育机构通过信息网络向注册学生提供，但应当向著作权人支付报酬。

第九条 为扶助贫困，通过信息网络向农村地区的公众免费提供中国公民、法人或者其他组织已经发表的种植养殖、防病治病、防灾减灾等与扶助贫困有关的作品和适应基本文化需求的作品，网络服务提供者应当在提供前公告拟提供的作品及其作者、拟支付报酬的标准。自公告之日起 30 日内，著作权人不同意提供的，网络服务提供者不得提供其作品；自公告之日起满 30 日，著作权人没有异议的，网络服务提供者可以提供其作品，并按照公告的标准向著作权人支付报酬。网络服务提供者提供著作权人的作品后，著作权人不同意提供的，网络服务提供者应当立即删除著作权人的作品，并按照公告的标准向著作权人支付提供作品期间的报酬。

依照前款规定提供作品的，不得直接或者间接获得经济利益。

第十条 依照本条例规定不经著作权人许可、通过信息网络向公众提供其作品的，还应当遵守下列规定：

（一）除本条例第六条第（一）项至第（六）项、第七条规定的情形外，不得提供作者事先声明不许提供的作品；

（二）指明作品的名称和作者的姓名（名称）；

（三）依照本条例规定支付报酬；

（四）采取技术措施，防止本条例第七条、第八条、第九条规定的服务对象以外的其他人获得著作权人的作品，并防止本条例第七条规定的服务对象的复制行为对著作权人利益造成实质性损害；

（五）不得侵犯著作权人依法享有的其他权利。

第十一条 通过信息网络提供他人表演、录音录像制品的，应当遵守本条例第六条至第十条的规定。

第十二条 属于下列情形的，可以避开技术措施，但不得向他人提供避开技术措施的技术、装置或者部件，不得侵犯权利人依法享有的其他权利：

（一）为学校课堂教学或者科学研究，通过信息网络向少数教学、科研人员提供已经发表的作品、表演、录音录像制品，而该作品、表演、录音录像制品只能通过信息网络获取；

（二）不以营利为目的，通过信息网络以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品，而该作品只能通过信息网络获取；

（三）国家机关依照行政、司法程序执行公务；

（四）在信息网络上对计算机及其系统或者网络的安全性能进行测试。

第十三条 著作权行政管理部门为了查处侵犯信息网络传播权的行为，可以要求网络服务提供者提供涉嫌侵权的服务对象的姓名（名称）、联系方式、网络地址等资料。

第十四条 对提供信息存储空间或者提供搜索、链接服务的网络服务提供者，权利人认为其服务所涉及的作品、表演、录音录像制品，侵犯自己的信息网络传播权或者被删除、改变了自己的权利管理电子信息的，可以向该网络服务提供者提交书面通知，要求网络服务提供者删除该作品、表演、录音录像制品，或者断开与该作品、表演、录音录像制品的链接。通知书应当包含下列内容：

（一）权利人的姓名（名称）、联系方式和地址；

(二) 要求删除或者断开链接的侵权作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址；

(三) 构成侵权的初步证明材料。

权利人应当对通知书的真实性负责。

第十五条 网络服务提供者接到权利人的通知书后，应当立即删除涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品，或者断开与涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品的链接，并同时将通知书转送提供作品、表演、录音录像制品的服务对象；服务对象网络地址不明、无法转送的，应当将通知书的内容同时在信息网络上公告。

第十六条 服务对象接到网络服务提供者转送的通知书后，认为其提供的作品、表演、录音录像制品未侵犯他人权利的，可以向网络服务提供者提交书面说明，要求恢复被删除的作品、表演、录音录像制品，或者恢复与被断开的作品、表演、录音录像制品的链接。书面说明应当包含下列内容：

(一) 服务对象的姓名（名称）、联系方式和地址；

(二) 要求恢复的作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址；

(三) 不构成侵权的初步证明材料。

服务对象应当对书面说明的真实性负责。

第十七条 网络服务提供者接到服务对象的书面说明后，应当立即恢复被删除的作品、表演、录音录像制品，或者可以恢复与被断开的作品、表演、录音录像制品的链接，同时将服务对象的书面说明转送权利人。权利人不得再通知网络服务提供者删除该作品、表演、录音录像制品，或者断开与该作品、表演、录音录像制品的链接。

第十八条 违反本条例规定，有下列侵权行为之一的，根据情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害公共利益的，可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，并可处以 10 万元以下的罚款；情节严重的，著作权行政管理部门可以没收主要用于提供网络服务的计算机等设备；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一) 通过信息网络擅自向公众提供他人的作品、表演、录音录像制品的；

(二) 故意避开或者破坏技术措施的；

(三) 故意删除或者改变通过信息网络向公众提供的作品、表演、录音录像制品的权利管理电子信息，或者通过信息网络向公众提供明知或者应知未经权利人许可而被删除或者改变权利管理电子信息的作品、表演、录音录像制品的；

(四) 为扶助贫困通过信息网络向农村地区提供作品、表演、录音录像制品超过规定范

围，或者未按照公告的标准支付报酬，或者在权利人不同意提供其作品、表演、录音录像制品后未立即删除的；

（五）通过信息网络提供他人的作品、表演、录音录像制品，未指明作品、表演、录音录像制品的名称或者作者、表演者、录音录像制作者的姓名（名称），或者未支付报酬，或者未依照本条例规定采取技术措施防止服务对象以外的其他人获得他人的作品、表演、录音录像制品，或者未防止服务对象的复制行为对权利人利益造成实质性损害的。

第十九条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由著作权行政管理部门予以警告，没收违法所得，没收主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件；情节严重的，可以没收主要用于提供网络服务的计算机等设备，并可处以 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）故意制造、进口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件，或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务的；

（二）通过信息网络提供他人的作品、表演、录音录像制品，获得经济利益的；

（三）为扶助贫困通过信息网络向农村地区提供作品、表演、录音录像制品，未在提供前公告作品、表演、录音录像制品的名称和作者、表演者、录音录像制作者的姓名（名称）以及报酬标准的。

第二十条 网络服务提供者根据服务对象的指令提供网络自动接入服务，或者对服务对象提供的作品、表演、录音录像制品提供自动传输服务，并具备下列条件的，不承担赔偿责任：

（一）未选择并且未改变所传输的作品、表演、录音录像制品；

（二）向指定的服务对象提供该作品、表演、录音录像制品，并防止指定的服务对象以外的其他人获得。

第二十一条 网络服务提供者为了提高网络传输效率，自动存储从其他网络服务提供者获得的作品、表演、录音录像制品，根据技术安排自动向服务对象提供，并具备下列条件的，不承担赔偿责任：

（一）未改变自动存储的作品、表演、录音录像制品；

（二）不影响提供作品、表演、录音录像制品的原网络服务提供者掌握服务对象获取该作品、表演、录音录像制品的情况；

（三）在原网络服务提供者修改、删除或者屏蔽该作品、表演、录音录像制品时，根据

技术安排自动予以修改、删除或者屏蔽。

第二十二条 网络服务提供者服务对象提供信息存储空间，供服务对象通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品，并具备下列条件的，不承担赔偿责任：

（一）明确标示该信息存储空间是为服务对象所提供，并公开网络服务提供者的名称、联系人、网络地址；

（二）未改变服务对象所提供的作品、表演、录音录像制品；

（三）不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品、表演、录音录像制品侵权；

（四）未从服务对象提供作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益；

（五）在接到权利人的通知书后，根据本条例规定删除权利人认为侵权的作品、表演、录音录像制品。

第二十三条 网络服务提供者服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但是，明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。

第二十四条 因权利人的通知导致网络服务提供者错误删除作品、表演、录音录像制品，或者错误断开与作品、表演、录音录像制品的链接，给服务对象造成损失的，权利人应当承担赔偿责任。

第二十五条 网络服务提供者无正当理由拒绝提供或者拖延提供涉嫌侵权的服务对象的姓名（名称）、联系方式、网络地址等资料的，由著作权行政管理部门予以警告；情节严重的，没收主要用于提供网络服务的计算机等设备。

第二十六条 本条例下列用语的含义：

信息网络传播权，是指以有线或者无线方式向公众提供作品、表演或者录音录像制品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品、表演或者录音录像制品的权利。

技术措施，是指用于防止、限制未经权利人许可浏览、欣赏作品、表演、录音录像制品的或者通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品的有效技术、装置或者部件。

权利管理电子信息，是指说明作品及其作者、表演及其表演者、录音录像制品及其制作者的信息，作品、表演、录音录像制品权利人的信息和使用条件的信息，以及表示上述信息的数字或者代码。

第二十七条 本条例自 2006 年 7 月 1 日起施行。

附件 1-10:

文化部关于加强网络游戏产品内容审查工作的通知

文市发〔2004〕14 号

各省、自治区、直辖市文化厅（局）、新疆生产建设兵团文化局：

文化部于 2003 年 5 月 10 日发布的《互联网文化管理暂行规定》（以下简称《规定》）对包括网络游戏在内的网络文化产品及其经营活动作出了明确规定，要求进口经营网络游戏应当报文化部进行内容审查。2004 年 2 月 17 日《国务院办公厅转发文化部等部门关于开展网吧等互联网上网服务营业场所专项整治意见的通知》（国办发〔2004〕19 号）规定，“对未经文化部许可擅自利用互联网从事网络游戏、音像制品、演出剧（节）目、艺术品、动画等互联网文化经营活动的，由文化行政部门依照《无照经营查处取缔办法》予以取缔。对未经文化部内容审查，擅自传播上述进口互联网文化产品的，由文化部依法查处，信息产业部依法配合”。《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8 号）再次指出，“严格审查面向未成年人的游戏软件内容，查处含有诱发未成年人违法犯罪行为和恐怖、残忍等有害内容的游戏软件产品。严格未成年人精神文化产品的进口标准，严把进口关，既要有选择地把世界各国的优秀文化产品介绍进来，又要防止境外有害文化的侵入”。为进一步贯彻落实以上规定，现就有关问题通知如下：

一、凡在中华人民共和国境内在线传播或者移动传播的外国网络游戏产品，必须经文化部内容审查后，方可投入运营。

二、文化部设立进口游戏产品内容审查委员会（以下简称“审查委员会”），负责审查进口网络游戏产品的内容。审查委员会下设办公室，负责进口网络游戏产品内容审查的日常工作。

三、申请进口网络游戏产品的经营单位，需取得文化部核发的《网络文化经营许可证》。

四、经营性互联网文化单位应当按照国家有关规定对拟进口的网络游戏产品内容进行严格的审核。

五、经审核无违法违禁内容的，经营性互联网文化单位应当向文化部提出报审申请，并报送以下材料：

- （一）文化部进口网络游戏产品内容审查申报表和文化部进口网络游戏产品材料登记表；
- （二）产品主题以及内容说明书；

(三) 产品操作说明 (中、外文文本);

(四) 产品样品 (中、外文文本, 包括网络游戏软件客户端程序, 以 CD-ROM 或 DVD 光盘为载体) 三份, 并提供登录账号及其相应密码, 该账号应具备最高管理权限 (或最高游戏级别);

(五) 游戏中全部对白、旁白、描述性文字及游戏主题曲、插曲的歌词文本 (中、外文文本);

(六) 产品版权贸易或运营代理协议 (中、外文文本)、原始版权证明书、版权授权书副本或复印件;

(七) 产品输出国家或地区对该游戏产品的分级评价或有关证明;

(八) 申请单位的《网络文化经营许可证》和《营业执照》复印件;

(九) 自行审核结果 (含可能存在争议内容的相关说明);

(十) 内容审查所需的其他文件。

六、禁止非独家授权使用的游戏产品进口。

游戏产品版权贸易或运营代理协议必须符合我国《合同法》、《著作权法》等法律法规的有关规定, 并不得有显失公正的条款, 待文化部批准后, 方可生效。

七、文化部收到进口网络游戏产品内容审查申请后, 由审查委员会对进口游戏产品进行内容审查, 并提出初审意见: 初审合格的, 准予公测。在公测开始后的 30 日内, 公测主页必须刊载《规定》第十七条内容的审查标准和审查委员会办公室的电子邮箱。文化部根据审查委员会提交的内容审查意见和公测结果, 做出批准或者不批准的决定, 批准的, 发给批准文件, 方可正式投入运营; 不批准的, 应当说明理由。

根据内容审查和公测结果, 产品需要予以修改的, 应及时进行修改, 否则不予批准。

八、经文化部批准的进口网络游戏产品应当在其显著位置标明文化部批准文号, 不得擅自变更节目名称和增删节目内容。要使用经批准的中文节目名称 (外文名称可以在括号中注明)。经批准运营的网络游戏产品有实质内容改变的“补丁”和改版也应报文化部进行内容审查。

自批准之日起一年内未在国内运营、传播和流通的, 进口单位应当报文化部备案并说明原因; 决定终止进口的, 文化部撤销其进口批准文号。

九、网络游戏产品进口、运营单位应当加强运营管理, 避免在产品运营过程中产生《规定》禁止的内容。由于非进口、运营单位的原因, 产生禁止内容的, 进口、运营单位要立即

对禁止内容进行删除处理，重要问题予以备份并及时向文化部报告。

十、进口中国香港、澳门特别行政区和台湾地区的网络游戏产品参照外国网络游戏产品办理相关手续。

十一、本通知发布前已经在国内正式运营而且至今仍在运营的进口网络游戏产品，应当在 2004 年 9 月 1 日以前，按照本通知的要求报送文化部补办内容审查手续。逾期未报审的，按照擅自传播进口网络游戏产品依法查处。

十二、国内网络游戏产品开发、运营单位要依照国家法规和本通知的有关要求进行游戏产品开发和运营。国内网络游戏产品也应于 2004 年 9 月 1 日以前报送我部备案，取得备案文号，并在该网络游戏产品主页上标明。对违反国家法规的，由各级文化行政部门依法查处。

特此通知。

二〇〇四年五月十四日

附件 1-11:

中华人民共和国国家版权局令

第 1 号

现发布《计算机软件著作权登记办法》，自发布之日起实行。

局 长 石宗源

二〇〇二年二月二十日

第一章 总 则

第一条 为贯彻《计算机软件保护条例》（以下简称《条例》）制定本办法。

第二条 为促进我国软件产业发展，增强我国信息产业的创新能力和竞争能力，国家著作权行政管理部门鼓励软件登记，并对登记的软件予以重点保护。

第三条 本办法适用于软件著作权登记、软件著作权专有许可合同和转让合同登记。

第四条 软件著作权登记申请人应当是该软件的著作权人以及通过继承、受让或者承受软件著作权的自然人、法人或者其他组织。

软件著作权合同登记的申请人，应当是软件著作权专有许可合同或者转让合同的当事人。

第五条 申请人或者申请人之一为外国人、无国籍人的，适用本办法。

第六条 国家版权局主管全国软件著作权登记管理工作。

国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。

经国家版权局批准，中国版权保护中心可以在地方设立软件登记办事机构。

第二章 登记申请

第七条 申请登记的软件应是独立开发的，或者经原著作权人许可对原有软件修改后形成的在功能或者性能方面有重要改进的软件。

第八条 合作开发的软件进行著作权登记的，可以由全体著作权人协商确定一名著作权人作为代表办理。著作权人协商不一致的，任何著作权人均可在不损害其他著作权人利益的前提下申请登记，但应当注明其他著作权人。

第九条 申请软件著作权登记的，应当向中国版权保护中心提交以下材料：

- (一) 按要求填写的软件著作权登记申请表；
- (二) 软件的鉴别材料；
- (三) 相关的证明文件。

第十条 软件的鉴别材料包括程序和文档的鉴别材料。

程序和文档的鉴别材料应当由源程序和任何一种文档前、后各连续 30 页组成。整个程序和文档不到 60 页的，应当提交整个源程序和文档。除特定情况外，程序每页不少于 50 行，文档每页不少于 30 行。

第十一条 申请软件著作权登记的，应当提交以下主要证明文件：

- (一) 自然人、法人或者其他组织的身份证明；
- (二) 有著作权归属书面合同或者项目任务书的，应当提交合同或者项目任务书；
- (三) 经原软件著作权人许可，在原有软件上开发的软件，应当提交原著作权人的许可证明；
- (四) 权利继承人、受让人或者承受人，提交权利继承、受让或者承受的证明。

第十二条 申请软件著作权登记的，可以选择以下方式之一对鉴别材料作例外交存：

- (一) 源程序的前、后各连续的 30 页，其中的机密部分用黑色宽斜线覆盖，但覆盖部分不得超过交存源程序的 50%；
 - (二) 源程序连续的前 10 页，加上源程序的任何部分的连续的 50 页；
 - (三) 目标程序的前、后各连续的 30 页，加上源程序的任何部分的连续的 20 页。
- 文档作例外交存的，参照前款规定处理。

第十三条 软件著作权登记时，申请人可以申请将源程序、文档或者样品进行封存。除申请人或者司法机关外，任何人不得启封。

第十四条 软件著作权转让合同或者专有许可合同当事人可以向中国版权保护中心申请合同登记。申请合同登记时，应当提交以下材料：

- (一) 按要求填写的合同登记表；
- (二) 合同复印件；
- (三) 申请人身份证明。

第十五条 申请人在登记申请批准之前，可以随时请求撤回申请。

第十六条 软件著作权登记人或者合同登记人可以对已经登记的事项作变更或者补充。

申请登记变更或者补充时，申请人应当提交以下材料：

- （一）按照要求填写的变更或者补充申请表；
- （二）登记证书或者证明的复印件；
- （三）有关变更或者补充的材料。

第十七条 登记申请应当使用中国版权保护中心制定的统一表格，并由申请人盖章（签名）。申请表格应当使用中文填写。提交的各种证件和证明文件是外文的，应当附中文译本 mm（长 X 宽）纸张。

第十八条 申请文件可以直接递交或者挂号邮寄。申请人提交有关申请文件时，应当注明申请人、软件的名称，有受理号或登记号的，应当注明受理号。

第十九条 对于本办法第九条和第十四条所指的申请，以收到符合本办法第二章规定的材料之日为受理日，并书面通知申请人。

第二十条 中国版权保护中心应当自受理日起 60 日内审查完成所受理的申请，申请符合《条例》和本办法规定的，予以登记，发给相应的登记证书，并予以公告。

第二十一条 有下列情况之一的，不予登记并书面通知申请人：

- （一）表格内容填写不完整、不规范，且未在指定期限内补正的；
- （二）提交的鉴别材料不是《条例》规定的软件程序和文档的；
- （三）申请文件中出现的软件名称、权利人署名不一致，且未提交证明文件的；
- （四）申请登记的软件存在权属争议的。

第二十二条 中国版权保护中心要求申请人补正其他登记材料的，申请人应当在 30 日内补正，逾期未补正的，视为撤回申请。

第二十三条 国家版权局根据下列情况之一，可以撤销登记：

- （一）最终的司法判决；
- （二）著作权行政管理部门作出的行政处罚决定。

第二十四条 中国版权保护中心可以根据申请人的申请，撤销登记。

第二十五条 登记证书遗失或损坏的，可申请补发或换发。

第三章 软件登记公告

第二十六条 除本办法另有规定外，任何人均可查阅软件登记公告以及可公开的有关登记文件。

第二十七条 软件登记公告的内容如下：

- （一）软件著作权的登记；
- （二）软件著作权合同登记事项；
- （三）软件登记的撤销；
- （四）其他事项。

第四章 费用

第二十八条 申请软件登记或者办理其他事项，应当交纳下列费用：

- （一）软件著作权登记费；
- （二）软件著作权合同登记费；
- （三）变更或补充登记费；
- （四）登记证书费；
- （五）封存保管费；
- （六）例外交存费；
- （七）查询费；
- （八）撤销登记申请费；
- （九）其他需交纳的费用。

具体收费标准由国家版权局会同国务院价格主管部门规定并公布。

第二十九条 申请人自动撤回申请或者登记机关不予登记的，所交费用不予退回。

第三十条 本办法第二十八条规定的各种费用，可以通过邮局或银行汇付，也可以直接向中国版权保护中心交纳。

第五章 附 则

第三十一条 本办法规定的、中国版权保护中心指定的各种期限，第一日不计算在内。期限以年或者月计算的，以最后一个月的相应日为届满日；该月无相应日的，以该月的最后一日为届满日。届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为届满日。

第三十二条 申请人向中国版权保护中心邮寄的各种文件，以寄出的邮戳日为递交日。信封上寄出的邮戳日不清晰的，除申请人提出证明外，以收到日为递交日。中国版权保护中心邮寄的各种文件，送达地是省会、自治区首府及直辖市的，自文件发出之日满十五日，其他地区满二十一日，推定为收件人收到文件之日。

第三十三条 申请人因不可抗力或其他正当理由，延误了本办法规定或者中国版权保护中心指定的期限，在障碍消除后三十日内，可以请求顺延期限。

第三十四条 本办法由国家版权局负责解释和补充修订。

第三十五条 本办法自发布之日起实施。

附件 1-12:

中华人民共和国国务院令

第 632 号

《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》已经 2013 年 1 月 16 日国务院第 231 次常务会议通过，现予公布，自 2013 年 3 月 1 日起施行。

总理 温家宝

2013 年 1 月 30 日

计算机软件保护条例

（2001 年 12 月 20 日中华人民共和国国务院令 第 339 号公布 根据 2011 年 1 月 8 日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据 2013 年 1 月 30 日《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第二次修订）

第一章 总 则

第一条 为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展，根据《中华人民共和国著作权法》，制定本条例。

第二条 本条例所称计算机软件（以下简称软件），是指计算机程序及其有关文档。

第三条 本条例下列用语的含义：

（一）计算机程序，是指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。

（二）文档，是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等，如程序设计说明书、流程图、用户手册等。

（三）软件开发者，是指实际组织开发、直接进行开发，并对开发完成的软件承担责任

的法人或者其他组织；或者依靠自己具有的条件独立完成软件开发，并对软件承担责任的自然人。

（四）软件著作权人，是指依照本条例的规定，对软件享有著作权的自然人、法人或者其他组织。

第四条 受本条例保护的软件必须由开发者独立开发，并已固定在某种有形物体上。

第五条 中国公民、法人或者其他组织对其所开发的软件，不论是否发表，依照本条例享有著作权。

外国人、无国籍人的软件首先在中国境内发行的，依照本条例享有著作权。

外国人、无国籍人的软件，依照其开发者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者依照中国参加的国际条约享有的著作权，受本条例保护。

第六条 本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。

第七条 软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。软件登记机构发放的登记证明文件是登记事项的初步证明。

办理软件登记应当缴纳费用。软件登记的收费标准由国务院著作权行政管理部门会同国务院价格主管部门规定。

第二章 软件著作权

第八条 软件著作权人享有下列各项权利：

- （一）发表权，即决定软件是否公之于众的权利；
- （二）署名权，即表明开发者身份，在软件上署名的权利；
- （三）修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利；
- （四）复制权，即将软件制作一份或者多份的权利；
- （五）发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利；
- （六）出租权，即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外；
- （七）信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利；

(八) 翻译权, 即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;

(九) 应当由软件著作权人享有的其他权利。

软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权, 并有权获得报酬。

软件著作权人可以全部或者部分转让其软件著作权, 并有权获得报酬。

第九条 软件著作权属于软件开发者, 本条例另有规定的除外。

如无相反证明, 在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。

第十条 由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件, 其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。无书面合同或者合同未作明确约定, 合作开发的软件可以分割使用的, 开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权; 但是, 行使著作权时, 不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的, 其著作权由各合作开发者共同享有, 通过协商一致行使; 不能协商一致, 又无正当理由的, 任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利, 但是所得收益应当合理分配给所有合作开发者。

第十一条 接受他人委托开发的软件, 其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定; 无书面合同或者合同未作明确约定的, 其著作权由受托人享有。

第十二条 由国家机关下达任务开发的软件, 著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定; 项目任务书或者合同中未作明确规定的, 软件著作权由接受任务的法人或者其他组织享有。

第十三条 自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的, 该软件著作权由该法人或者其他组织享有, 该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励:

(一) 针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件;

(二) 开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果;

(三) 主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。

第十四条 软件著作权自软件开发完成之日起产生。

自然人的软件著作权, 保护期为自然人终生及其死亡后 50 年, 截止于自然人死亡后第 50 年的 12 月 31 日; 软件是合作开发的, 截止于最后死亡的自然人死亡后第 50 年的 12 月 31 日。

法人或者其他组织的软件著作权, 保护期为 50 年, 截止于软件首次发表后第 50 年的

12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，本条例不再保护。

第十五条 软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内，软件著作权的继承人可以依照《中华人民共和国继承法》的有关规定，继承本条例第八条规定的除署名权以外的其他权利。

软件著作权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织变更、终止后，其著作权在本条例规定的保护期内由承受其权利义务的法人的或者其他组织享有；没有承受其权利义务的法人的或者其他组织的，由国家享有。

第十六条 软件的合法复制品所有人享有下列权利：

- （一）根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内；
- （二）为了防止复制品损坏而制作备份复制品。这些备份复制品不得通过任何方式提供给他人使用，并在所有人丧失该合法复制品的所有权时，负责将备份复制品销毁；
- （三）为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改；但是，除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三方提供修改后的软件。

第十七条 为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。

第三章 软件著作权的许可使用和转让

第十八条 许可他人行使软件著作权的，应当订立许可使用合同。

许可使用合同中软件著作权人未明确许可的权利，被许可人不得行使。

第十九条 许可他人专有行使软件著作权的，当事人应当订立书面合同。

没有订立书面合同或者合同中未明确约定为专有许可的，被许可行使的权利应当视为非专有权利。

第二十条 转让软件著作权的，当事人应当订立书面合同。

第二十一条 订立许可他人专有行使软件著作权的许可合同，或者订立转让软件著作权合同，可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构登记。

第二十二条 中国公民、法人或者其他组织向外国人许可或者转让软件著作权的，应当遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的有关规定。

第四章 法律责任

第二十三条 除《中华人民共和国著作权法》或者本条例另有规定外，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任：

- (一) 未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件的；
- (二) 将他人软件作为自己的软件发表或者登记的；
- (三) 未经合作者许可，将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的；
- (四) 在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的；
- (五) 未经软件著作权人许可，修改、翻译其软件的；
- (六) 其他侵犯软件著作权的行为。

第二十四条 除《中华人民共和国著作权法》、本条例或者其他法律、行政法规另有规定外，未经软件著作权人许可，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害社会公共利益的，由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，可以并处罚款；情节严重的，著作权行政管理部门并可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；触犯刑律的，依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定，依法追究刑事责任：

- (一) 复制或者部分复制著作权人的软件的；
- (二) 向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的；
- (三) 故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的；
- (四) 故意删除或者改变软件权利管理电子信息的；
- (五) 转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。

有前款第一项或者第二项行为的，可以并处每件 100 元或者货值金额 1 倍以上 5 倍以下的罚款；有前款第三项、第四项或者第五项行为的，可以并处 20 万元以下的罚款。

第二十五条 侵犯软件著作权的赔偿数额，依照《中华人民共和国著作权法》第四十九条的规定确定。

第二十六条 软件著作权人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依照《中华人民共和国著作

权法》第五十条的规定，在提起诉讼前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

第二十七条 为了制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，软件著作权人依照《中华人民共和国著作权法》第五十一条的规定，在提起诉讼前向人民法院申请保全证据。

第二十八条 软件复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的，或者软件复制品的发行者、出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任。

第二十九条 软件开发者开发的软件，由于可供选用的表达方式有限而与已经存在的软件相似的，不构成对已经存在的软件的著作权的侵犯。

第三十条 软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的，不承担赔偿责任；但是，应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。

第三十一条 软件著作权侵权纠纷可以调解。

软件著作权合同纠纷可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁。

当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有书面仲裁协议的，可以直接向人民法院提起诉讼。

第五章 附 则

第三十二条 本条例施行前发生的侵权行为，依照侵权行为发生时的国家有关规定处理。

第三十三条 本条例自 2002 年 1 月 1 日起施行。1991 年 6 月 4 日国务院发布的《计算机软件保护条例》同时废止。

附件 2-1:

财政部、税务总局关于软件产品增值税政策的通知

财税〔2011〕100 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局：

为落实 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设，现将软件产品增值税政策通知如下：

一、 软件产品增值税政策

（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（二）增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。

本地化改造是指对进口软件产品进行重新设计、改进、转换等，单纯对进口软件产品进行汉化处理不包括在内。

（三）纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

二、软件产品界定及分类

本通知所称软件产品，是指信息处理程序及相关文档和数据。软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。

三、满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：

1. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；
2. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

四、软件产品增值税即征即退税额的计算

(一) 软件产品增值税即征即退税额的计算方法:

即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额 $\times$ 3%

当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额

当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额 $\times$ 17%

(二) 嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算:

1. 嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法

即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额 $\times$ 3%

当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额

当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额 $\times$ 17%

2. 当期嵌入式软件产品销售额的计算公式

当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额

计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定:

①按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定;

②按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定;

③按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。

计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本 $\times$ (1+10%)。

五、按照上述办法计算, 即征即退税额大于零时, 税务机关应按规定, 及时办理退税手续。

六、增值税一般纳税人销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的, 对于无法划分的进项税额, 应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额; 对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额, 不得进行分摊。纳税人应将选定的分摊方式报主管税务机关备案, 并自备案之日起一年内不得变更。

专用于软件产品开发生产的设备及工具, 包括但不限于用于软件设计的计算机设备、读写打印器具设备、工具软件、软件平台和测试设备。

七、对增值税一般纳税人随同计算机硬件、机器设备一并销售嵌入式软件产品, 如果适用本通知规定按照组成计税价格计算确定计算机硬件、机器设备销售额的, 应当分别核算嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备部分的成本。凡未分别核算或者核算不清的, 不得享

受本通知规定的增值税政策。

八、各省、自治区、直辖市、计划单列市税务机关可根据本通知规定，制定软件产品增值税即征即退的管理办法。主管税务机关可对享受本通知规定增值税政策的纳税人进行定期或不定期检查。纳税人凡弄虚作假骗取享受本通知规定增值税政策的，税务机关除根据现行规定进行处罚外，自发生上述违法违规行为年度起，取消其享受本通知规定增值税政策的资格，纳税人三年内不得再次申请。

九、本通知自 2011 年 1 月 1 日起执行。《财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号）第一条、《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）第一条第一款、《国家税务总局关于明确电子出版物属于软件征税范围的通知》（国税函〔2000〕168 号）、《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税〔2005〕165 号）第十一条第一款和第三款、《财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》（财税〔2006〕174 号）、《财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税〔2008〕92 号）、《财政部国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2009〕65 号）第一条同时废止。

财政部 国家税务总局

二〇一一年十月十三日

附件 2-2:

工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部 国家税务总局关于印发《软件企业认定管理办法》的通知

工信部联软〔2013〕64 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、发展改革委、财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团工业和信息化委员会、财务局：

为贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号），加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展，特制定《软件企业认定管理办法》，现印发给你们，请贯彻执行。

特此通知。

2013 年 2 月 6 日

软件企业认定管理办法

第一章 总则

第一条 根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）以及《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号），特制定本办法。

第二条 本办法所称软件企业是指在中国境内依法设立的从事软件产品销售（营业）及相关服务，并符合财税〔2012〕27 号文件有关规定的企业。

第三条 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局根据部门职责做好相关工作。

第四条 工业和信息化部履行全国软件产业管理职责，指导软件产业发展，组织管理全国软件企业认定工作，主要职责是：

（一）指导、监督和检查全国软件企业认定工作；

(二) 对软件企业认定名单和年审名单进行公示和备案;

(三) 受理和处理对软件企业认定结果和年审结果的复审申请;

(四) 受理和处理对软件企业认定和年审的相关投诉和举报;

(五) 指导和管理“中国双软认定网”, 提供公共服务。

第五条 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下统称省级主管部门)负责管理本行政区域内的软件企业认定工作。主要职责是:

(一) 制定本行政区域内软件企业认定工作细则和管理制度, 报工业和信息化部备案;

(二) 管理本行政区域内软件企业的认定和年审, 将认定名单和年审名单报工业和信息化部备案;

(三) 公布本行政区域内软件企业认定名单, 并颁发软件企业认定证书;

(四) 受理和处理本行政区域内对软件企业认定结果和年审结果的异议申请;

(五) 向工业和信息化部报送本行政区域内软件企业认定年度总结报告及相关数据信息。

第六条 中国软件行业协会及地方相应机构配合开展政策实施情况评估等工作, 并由中国软件行业协会将有关情况汇总后及时报送工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部和国家税务总局。

第二章 认定条件和程序

第七条 软件企业认定须符合财税〔2012〕27号文件的有关规定和条件。

第八条 企业向省级主管部门提出软件企业认定申请, 并提交下列材料:

(一) 《软件企业认定申请书》(可从“中国双软认定网”下载填写);

(二) 企业法人营业执照副本、税务登记证复印件(复印件须加盖企业公章);

(三) 企业开发及经营的软件产品列表(包括本企业开发和代理销售的软件产品), 以及企业主营业务中拥有软件著作权或专利等自主知识产权的有效证明材料;

(四) 企业拥有的《软件产品登记证书》或《计算机信息系统集成企业资质证书》、与用户签订的信息技术服务合同(协议)等信息技术服务相关证明材料;

(五) 企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占企业职工总数的比例说明, 以及企业职工劳动合同和社会保险缴纳证明等相关证明材料;

(六) 经具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业上一年度和当年度(实际年限不足一年的按实际月份)财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及企业软件产品开发销售(营业)收入、企业软件产品自主开发销售(营业)收入、企业研究开发费用、境内研

究开发费用等情况表并附研究开发活动说明材料（研究开发费用、软件产品销售（营业）收入政策口径分别按照财税〔2012〕27号文件第十三条、第十六条的规定归集）；

（七）企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境的相关证明材料，包括经营场所购买或租赁合同，软硬件设施清单等；

（八）保证产品质量的相关证明材料，包括建立符合软件工程要求的质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等；

（九）工业和信息化部要求出具的其他材料。

第九条 省级主管部门自受理软件企业认定申请之日起20个工作日内按照本办法第七条规定，对软件产品销售（营业）情况、技术研发能力情况（包括研发环境、研发团队、以及场所购买或租赁情况等）、质量保障能力情况（包括质量保障体系、测试实验环境与工具等）、知识产权情况（包括核心技术知识产权情况、知识产权保护情况等）、企业管理情况（包括管理团队、经营管理制度等）等进行审查，必要时可组织产业、财务等专家围绕上述方面对申请企业进行评审。

第十条 省级主管部门根据审查情况做出认定，并将认定的软件企业名单（纸质文件和电子版）报送工业和信息化部。

第十一条 工业和信息化部在部门门户网站和“中国双软认定网”上对省级主管部门报送的经认定的软件企业名单公示7个工作日，没有异议的，予以备案。有异议的，工业和信息化部不予备案，发回报送的省级主管部门重新审核。

第十二条 省级主管部门依据工业和信息化部备案情况，公布本行政区域内软件企业认定名单，颁发软件企业认定证书，并将获证软件企业名单抄送同级发展改革、财政、税务部门。

第十三条 软件企业认定实行年审制度。软件企业按照本办法第八条等有关规定向省级主管部门提交年审材料（软件企业年审申请书可从“中国双软认定网”下载填写）。省级主管部门依据本办法第七条规定对其认定的软件企业进行年审，将年审结果报工业和信息化部。工业和信息化部在部门门户网站和“中国双软认定网”上对省级主管部门报送的年审结果公示7个工作日，没有异议的，予以备案。有异议的，工业和信息化部不予备案，发回报送的省级主管部门重新审核。

省级主管部门根据工业和信息化部备案情况，确定、公布年审结果，并抄送同级发展改革、财政、税务部门。

未年审或年审不合格的企业，即取消其软件企业的资格，软件企业认定证书自动失效，不再享受有关鼓励政策。按照财税〔2012〕27号文件规定享受软件企业定期减免税优惠的企业，如在优惠期限内未年审或年审不合格，则在软件企业认定证书失效年度停止享受财税〔2012〕27号文件规定的软件企业定期减免税优惠政策。

第十四条 企业对认定结果或年审结果有异议时，可在公布后 20 个工作日内，向所在地的省级主管部门提出申请，提交异议申请书及有关证明材料。省级主管部门受理申请后，应当进行调查核实，并在受理后 45 个工作日内作出处理。

企业对处理意见仍有异议的，可向工业和信息化部提出复审申请。工业和信息化部应当在 45 个工作日内作出处理决定。

第十五条 软件企业发生更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等事项，应当自发生变化之日起 15 个工作日内向所在地省级主管部门进行书面报备。变化后仍符合软件企业认定条件的，办理相应的变更手续；变化后不符合软件企业认定条件的，终止软件企业认定资格。省级主管部门应及时将软件企业变更报备情况抄送同级发展改革、财政、税务部门。

认定年度次年 2 月份前，省级主管部门应将本行政区域内软件企业认定年度总结报告及相关数据信息报送工业和信息化部，并抄送同级发展改革、财政、税务部门。同级发展改革、财政、税务部门可将上述报告及相关数据信息分别报送国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局。

第三章 行业规范

第十六条 软件企业、中国软件行业协会及地方相应机构应当加强信用评价等诚信体系建设工作，推动软件行业自律，自觉维护行业秩序，促进软件产业健康发展。

第十七条 软件企业开发销售的软件产品和提供的信息技术服务应当符合我国相关标准和规范。

第十八条 软件企业应当增强创新发展能力，优化人才结构，提升国际化发展水平。

（一）发挥企业技术创新主体作用，深化产学研用结合；

（二）加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售（营业）收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理；

（三）加强软件开发环境和信息技术服务支撑环境建设，改进软件开发过程，开发软件测试和评价技术，提升软件产品测试、验证水平，建立健全质量管理体系；

(四) 加强人才培养和引进、品牌建设、国际交流与合作, 加快建立国际化营销网络和研发中心, 提高软件和信息技术服务出口能力和国际市场占有率。

第十九条 软件企业应当按照国家统计法规的有关要求向工业和信息化部及时报送相关经济运行数据和信息。

第四章 监督管理

第二十条 工业和信息化部加强对省级主管部门、中国软件行业协会及地方相应机构的监督, 对违反本办法规定的省级主管部门、中国软件行业协会, 可给予通报、限期改正; 对违反本办法规定的地方相应机构, 可责令省级主管部门给予通报、限期改正。

第二十一条 参与软件企业认定工作的人员如有下列行为之一的, 由其所属部门或机构责令限期改正, 并依法给予行政处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

- (一) 违反认定工作程序和工作原则;
- (二) 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿;
- (三) 违反认定工作保密规定等要求;
- (四) 其他违反本办法规定的行为。

第二十二条 经认定的软件企业有以下情形之一的, 由所在地省级主管部门视情节轻重, 给予通报、取消软件企业认定资格, 并报工业和信息化部备案, 同时通报同级发展改革、财政和税务部门。

- (一) 在申请认定或年审过程中提供虚假信息;
- (二) 有逃避缴纳税款或帮助他人逃避缴纳税款等行为, 或因违反《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则受到税务机关处罚;
- (三) 在安全、质量、统计、知识产权、市场竞争、企业管理等方面有重大违法行为, 受到有关部门处罚;
- (四) 未及时报告使企业认定条件发生变化的更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等情况。

对被取消软件企业认定资格且当年已享受税收优惠政策的, 由有关部门予以追缴, 情节严重的三年内不予受理其软件企业认定申请。

第五章 附则

第二十三条 取得软件企业认定证书的软件企业, 可向有关部门申请办理相应手续并按

相关规定享受鼓励政策。

2011 年 1 月 1 日 前完成认定的软件企业，在享受企业所得税优惠政策期满前，仍按照《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产〔2000〕968 号）的认定条件进行年审，优惠期满后按照本办法重新认定，但不得享受财税〔2012〕27 号文件第三条规定的优惠政策。

第二十四条 软件企业认定证书由工业和信息化部统一印制，正本和副本各一份。

第二十五条 本办法由工业和信息化部会同国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局负责解释。

第二十六条 本办法自 2013 年 4 月 1 日起实施。原有规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

附件 2-3:

关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知

财税〔2012〕27 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局：

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）精神，为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，现将鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策通知如下：

一、集成电路线宽小于 0.8 微米（含）的集成电路生产企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

二、集成电路线宽小于 0.25 微米或投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业，经认定后，减按 15%的税率征收企业所得税，其中经营期在 15 年以上的，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

四、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。

五、符合条件的软件企业按照《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

六、集成电路设计企业和符合条件软件企业的职工培训费用，应单独进行核算并按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

七、企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

八、集成电路生产企业的生产设备，其折旧年限可以适当缩短，最短可为3年（含）。

九、本通知所称集成电路生产企业，是指以单片集成电路、多芯片集成电路、混合集成电路制造为主营业务并同时符合下列条件的企业：

- （一）依法在中国境内成立并经认定取得集成电路生产企业资质的法人企业；
- （二）签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%，其中研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%；
- （三）拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动，且当年度的研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和，下同）总额的比例不低于5%；其中，企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%；
- （四）集成电路制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%；
- （五）具有保证产品生产的手段和能力，并获得有关资质认证（包括ISO质量体系认证、人力资源能力认证等）；
- （六）具有与集成电路生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

《集成电路生产企业认定管理办法》由发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局会同有关部门另行制定。

十、本通知所称集成电路设计企业或符合条件的软件企业，是指以集成电路设计或软件产品开发为主营业务并同时符合下列条件的企业：

- （一）2011年1月1日后依法在中国境内成立并经认定取得集成电路设计企业资质或软件企业资质的法人企业；
- （二）签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%，其中研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%；
- （三）拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动，且当年度的研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于6%；其中，企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%；
- （四）集成电路设计企业的集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%，其中集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于50%；软件企业的软件产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例一般不低于50%（嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于40%），其中软件产品自主开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例一般不低于40%（嵌入式软件产

品和信息系统集成产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 30%）；

（五）主营业务拥有自主知识产权，其中软件产品拥有省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料和软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》；

（六）具有保证设计产品质量的手段和能力，并建立符合集成电路或软件工程要求的质量管理体系并提供有效运行的过程文档记录；

（七）具有与集成电路设计或者软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如 EDA 工具、合法的开发工具等），以及与所提供技术相关的技术支撑环境；

《集成电路设计企业认定管理办法》、《软件企业认定管理办法》由工业和信息化部、发展改革委、财政部、税务总局会同有关部门另行制定。

十一、国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业在满足本通知第十条规定条件的基础上，由发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局等部门根据国家规划布局支持领域的要求，结合企业年度集成电路设计销售（营业）收入或软件产品开发销售（营业）收入、盈利等情况进行综合评比，实行总量控制、择优认定。

《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理办法》由发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局会同有关部门另行制定。

十二、本通知所称新办企业认定标准按照《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税〔2006〕1 号）规定执行。

十三、本通知所称研究开发费用政策口径按照《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116 号）规定执行。

十四、本通知所称获利年度，是指该企业当年应纳税所得额大于零的纳税年度。

十五、本通知所称集成电路设计销售（营业）收入，是指集成电路企业从事集成电路（IC）功能研发、设计并销售的收入。

十六、本通知所称软件产品开发销售（营业）收入，是指软件企业从事计算机软件、信息系统或嵌入式软件等软件产品开发并销售的收入，以及信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务等技术服务收入。

十七、符合本通知规定须经认定后享受税收优惠的企业，应在获利年度当年或次年的企业所得税汇算清缴之前取得相关认定资质。如果在获利年度次年的企业所得税汇算清缴之前取得相关认定资质，该企业可从获利年度起享受相应的定期减免税优惠；如果在获利年度次年的企业所得税汇算清缴之后取得相关认定资质，该企业应在取得相关认定资质起，就其从

获利年度起计算的优惠期的剩余年限享受相应的定期减免优惠。

十八、符合本通知规定条件的企业，应在年度终了之日起 4 个月内，按照本通知及《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111 号）的规定，向主管税务机关办理减免税手续。在办理减免税手续时，企业应提供具有法律效力的证明材料。

十九、享受上述税收优惠的企业有下述情况之一的，应取消其享受税收优惠的资格，并补缴已减免的企业所得税税款：

- （一）在申请认定过程中提供虚假信息的；
- （二）有偷、骗税等行为的；
- （三）发生重大安全、质量事故的；
- （四）有环境等违法、违规行为，受到有关部门处罚的。

二十、享受税收优惠的企业，其税收优惠条件发生变化的，应当自发生变化之日起 15 日内向主管税务机关报告；不再符合税收优惠条件的，应当依法履行纳税义务；未依法纳税的，主管税务机关应当予以追缴。同时，主管税务机关在执行税收优惠政策过程中，发现企业不符合享受税收优惠条件的，可暂停企业享受的相关税收优惠。

二十一、在 2010 年 12 月 31 日前，依照《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）第一条规定，经认定并可享受原定期减免税优惠的企业，可在本通知施行后继续享受到期满为止。

二十二、集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业等依照本通知规定可以享受的企业所得税优惠政策与企业所得税其他方式优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。

二十三、本通知自 2011 年 1 月 1 日起执行。《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）第一条第（一）项至第（九）项自 2011 年 1 月 1 日起停止执行。

财政部 国家税务总局

二〇一二年四月二十日

附件 2-4:

财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的
通知

财税〔2000〕25 号

2000 年 9 月 22 日

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,海关总署广东分署、各直属海关:

为贯彻落实《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18 号)的精神,推动我国软件产业和集成电路产业的发展,增强信息产业创新能力和国际竞争力,现就鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题通知如下:

一、关于鼓励软件产业发展的税收政策

(一) **[本条款废止]**自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

增值税一般纳税人将进口的软件进行转换等本地化改造后对外销售,其销售的软件可按照自行开发生产的软件产品的有关规定享受即征即退的税收优惠政策。

本地化改造是指对进口软件重新设计、改进、转换等工作,单纯对进口软件进行汉字化处理后再销售的不包括在内。**[最新政策——财税〔2011〕100 号 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知]**

企业自营出口或委托、销售给出口企业出口的软件产品,不适用增值税即征即退办法。

(二)对我国境内新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。

(三)对国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按 10%的税率征收企业所得税。

(四)软件生产企业的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

(五)对经认定的软件生产企业进口所需的自用设备,以及按照合同随设备进口的技术

(含软件)及配套件、备件,不需出具确认书、不占用投资总额,除国务院国发[1997]37号文件规定的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外,免征关税和进口环节增值税。

(六)企事业单位购进软件,凡购置成本达到固定资产标准或构成无形资产,可以按照固定资产或无形资产进行核算。内资企业经主管税务机关核准;投资额在3000万美元以上的外商投资企业,报由国家税务总局批准;投资额在3000万美元以下的外商投资企业,经主管税务机关核准,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年。

(七)集成电路设计企业视同软件企业,享受软件企业的有关税收政策。

集成电路设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程。

二、关于鼓励集成电路产业发展的税收政策

(一)自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行生产的集成电路产品(含单晶硅片),按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过6%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发集成电路产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

集成电路产品是指通过特定加工将电器元件集成在一块半导体单晶片或陶瓷基片上,封装在一个外壳内,执行特定电路或系统功能的产品。

单晶硅片是呈单晶状态的半导体硅材料。

企业自营出口或委托、销售给出口企业出口的集成电路产品,不适用增值税即征即退办法。

(二)集成电路生产企业的生产性设备,内资企业经主管税务机关核准;投资额在3000万美元以上的外商投资企业,报由国家税务总局批准;投资额在3000万美元以下的外商投资企业,经主管税务机关核准,其折旧年限可以适当缩短,最短可为3年。

(三)投资额超过80亿元人民币或集成电路线宽小于0.25um的集成电路生产企业,可享受以下税收优惠政策:

1. 按鼓励外商对能源、交通投资的税收优惠政策执行。
 2. 进口自用生产性原材料、消耗品,免征关税和进口环节增值税。
- 对符合上述规定的集成电路生产企业,海关应为其提供通关便利。

(四)对经认定的集成电路生产企业引进集成电路技术和成套生产设备,单项进口的集成电路专用设备与仪器,除国务院国发[1997]37号文件规定的《外商投资项目不予免税的进

口商品目录》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口环节增值税。

(五)集成电路设计企业设计的集成电路，如在境内确实无法生产，可在国外生产芯片，其加工合同(包括规格、数量)经行业主管部门认定后，进口时按优惠暂定税率征收关税。

三、关于税务管理

(一)软件企业的认定标准由信息产业部会同教育部、科技部、国家税务总局等有关部门制定。经由地(市)级以上软件行业协会或相关协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后列入正式公布名单的软件企业，可以享受税收优惠政策。

国家规划布局内的重点软件企业名单由国家计委、信息产业部、外经贸部和国家税务总局共同确定。

(二)经由集成电路项目审批部门征求同级税务部门意见后确定的集成电路生产企业，可以享受税收优惠政策。

符合上述第二条第(三)款条件的集成电路免税商品目录由信息产业部会同国家计委、外经贸部、海关总署等有关部门拟定，报经国务院批准后执行。

(三)集成电路设计企业的认定和管理，按软件企业的认定管理办法执行。

(四)增值税一般纳税人销售计算机、集成电路(含单晶硅片)的同时销售其他货物，其计算机、集成电路(含单晶硅片)难以单独核算进项税额的，应按照开发生产计算机、集成电路(含单晶硅片)的实际成本或销售收入比例确定其应分摊的进项税额。

(五)软件企业和集成电路生产企业实行年审制度，年审不合格的企业，取消其软件企业或集成电路生产企业的资格，并不再享受有关税收优惠政策。

准予和取消享受税收优惠政策的企业一经认定，应立即通知企业所在地主管海关。

关于软件、集成电路产品以及软件、集成电路企业的具体管理办法另行制定。

本通知中未明确生效时间的政策，一律从2000年7月1日起开始执行。此前规定与本通知有抵触的，以本通知为准。

请遵照执行。

抄送：国务院办公厅，国家发展计划委员会、信息产业部、外经贸部，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。

附件 3-1:

国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知

国发〔2011〕4 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》印发给你们，请认真贯彻执行。

软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，我国软件产业和集成电路产业获得较快发展。制定实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。各地区、各有关部门要高度重视，加强组织领导和协调配合，抓紧制定实施细则和配套措施，切实抓好落实工作。发展改革委要会同有关部门及时跟踪了解政策执行情况，加强督促指导，确保取得实效。

国务院

二〇一一年一月二十八日

进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策

《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号，以下简称国发 18 号文件）印发以来，我国软件产业和集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。但与国际先进水平相比，我国软件产业和集成电路产业还存在发展基础较为薄弱，企业科技创新和自我发展能力不强，应用开发水平急待提高，产业链有待完善等问题。为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策。

一、财税政策

（一）继续实施软件增值税优惠政策。

（二）进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序。具体办法由财政部、税务总局会同有关部门制定。

（三）对集成电路线宽小于 0.8 微米（含）的集成电路生产企业，经认定后，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税（以下简称企业所得税“两免三减半”优惠政策）。

（四）对集成电路线宽小于 0.25 微米或投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业，经认定后，减按 15% 的税率征收企业所得税，其中经营期在 15 年以上的，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税（以下简称企业所得税“五免五减半”优惠政策）。

（五）对国家批准的集成电路重大项目，因集中采购产生短期内难以抵扣的增值税进项税额占用资金问题，采取专项措施予以妥善解决。具体办法由财政部会同有关部门制定。

（六）对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经认定的集成电路设计企业和符合条件的软件企业的进口料件，符合现行法律法规规定的，可享受保税政策。

（七）国家规划布局内的集成电路设计企业符合相关条件的，可比照国发 18 号文件享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策。具体办法由发展改革委会同有关部门制定。

（八）为完善集成电路产业链，对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠。具体办法由财政部、税务总局会同有关部门制定。

（九）国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止。符合条件的软件企业和集成电路企业所得税优惠政策与企业所得税其他优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。

二、投融资政策

（十）国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设。对符合条件的集成电路企业技术进步和技术改造项目，中央预算内投资给予适当支持。鼓励软件企业加强技术开发综合能力

建设。

（十一）国家鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。对软件企业和集成电路企业为实现资源整合和做大做强进行的跨地区重组并购，国务院有关部门和地方各级人民政府要积极支持引导，防止设置各种形式的障碍。

（十二）通过现有的创业投资引导基金等资金和政策渠道，引导社会资本设立创业投资基金，支持中小软件企业和集成电路企业创业。有条件的地方政府可按照国家有关规定设立主要支持软件企业和集成电路企业发展的股权投资基金或创业投资基金，引导社会资金投资软件产业和集成电路产业。积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

（十三）支持和引导地方政府建立贷款风险补偿机制，健全知识产权质押登记制度，积极推动软件企业和集成电路企业利用知识产权等无形资产进行质押贷款。充分发挥融资性担保机构和融资担保补助资金的作用，积极为中小软件企业和集成电路企业提供各种形式的贷款担保服务。

（十四）政策性金融机构在批准的业务范围内，可对符合国家重大科技项目范围、条件的软件和集成电路项目给予重点支持。

（十五）商业性金融机构应进一步改善金融服务，积极创新适合软件产业和集成电路产业发展的信贷品种，为符合条件的软件企业和集成电路企业提供融资支持。

三、研究开发政策

（十六）充分利用多种资金渠道，进一步加大对科技创新的支持力度。发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发，努力实现关键技术整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订。科技部、发展改革委、财政部、工业和信息化部等部门要做好有关专项的组织实施工作。

（十七）在基础软件、高性能计算和通用计算平台、集成电路工艺研发、关键材料、关键应用软件和芯片设计等领域，推动国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程中心和企业技术中心建设，有关部门要优先安排研发项目。鼓励软件企业和集成电路企业建立产学研用结合的产业技术创新战略联盟，促进产业链协同发展。

(十八)鼓励软件企业大力开发软件测试和评价技术,完善相关标准,提升软件研发能力,提高软件质量,加强品牌建设,增强产品竞争力。

四、进出口政策

(十九)对软件企业和集成电路设计企业需要临时进口的自用设备(包括开发测试设备、软硬件环境、样机及部件、元器件等),经地市级商务主管部门确认,可以向海关申请按暂时进境货物监管,其进口税收按照现行法规执行。对符合条件的软件企业和集成电路企业,质检部门可提供提前预约报检服务,海关根据企业要求提供提前预约通关服务。

(二十)对软件企业与国外资信等级较高的企业签订的软件出口合同,政策性金融机构可按照独立审贷和风险可控的原则,在批准的业务范围内提供融资和保险支持。

(二十一)支持企业“走出去”建立境外营销网络和研发中心,推动集成电路、软件和信息服务出口。大力发展国际服务外包业务。商务部要会同有关部门与重点国家和地区建立长效合作机制,采取综合措施为企业拓展新兴市场创造条件。

五、人才政策

(二十二)加快完善期权、技术入股、股权、分红权等多种形式的激励机制,充分发挥研发人员和管理人员的积极性和创造性。各级人民政府可对有突出贡献的软件和集成电路高级人才给予重奖。对国家有关部门批准建立的产业基地(园区)、高校软件学院和微电子学院引进的软件、集成电路人才,优先安排本人及其配偶、未成年子女在所在地落户。加强人才市场管理,积极为软件企业和集成电路企业招聘人才提供服务。

(二十三)高校要进一步深化改革,加强软件工程和微电子专业建设,紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式,努力培养国际化、复合型、实用性人才。加强软件工程和微电子专业师资队伍、教学实验室和实习实训基地建设。教育部要会同有关部门加强督促和指导。

(二十四)鼓励有条件的高校采取与集成电路企业联合办学等方式建立微电子学院,经批准设立的示范性微电子学院可以享受示范性软件学院相关政策。支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地,支持示范性软件学院和微电子学院与国际知名大学、跨国公司合作,引进国外师资和优质资源,联合培养软件和集成电路人才。

(二十五)按照引进海外高层次人才的有关要求,加快软件与集成电路海外高层次人才的引进,落实好相关政策。制定落实软件与集成电路人才引进和出国培训年度计划,办好国家软件和集成电路人才国际培训基地,积极开辟国外培训渠道。

六、知识产权政策

(二十六) 鼓励软件企业进行著作权登记。支持软件和集成电路企业依法到国外申请知识产权,对符合有关规定的,可申请财政资金支持。加大政策扶持力度,大力发展知识产权服务业。

(二十七) 严格落实软件和集成电路知识产权保护制度,依法打击各类侵权行为。加大对网络环境下软件著作权、集成电路布图设计专有权的保护力度,积极开发和应用正版软件网络版权保护技术,有效保护软件和集成电路知识产权。

(二十八) 进一步推进软件正版化工作,探索建立长效机制。凡在我国境内销售的计算机(大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑)所预装软件必须为正版软件,禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施,将软件购置经费纳入财政预算,对通用软件实行政府集中采购,加强对软件资产的管理。大力引导企业和社会公众使用正版软件。

七、市场政策

(二十九) 积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业,有关部门要抓紧建立和完善相应的安全审查和保密管理规定。

鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离,成立专业软件和信息服务企业,为全行业 and 全社会提供服务。

(三十) 进一步规范软件和集成电路市场秩序,加强反垄断工作,依法打击各种滥用知识产权排除、限制竞争以及滥用市场支配地位进行不正当竞争的行为,充分发挥行业协会的作用,创造良好的产业发展环境。加快制订相关技术和服务标准,促进软件市场公平竞争,维护消费者合法权益。

(三十一) 完善网络环境下消费者隐私及企业秘密保护制度,促进软件和信息服务网络化发展。逐步在各级政府机关和事业单位推广符合安全要求的软件产品。

八、政策落实

(三十二) 凡在我国境内设立的符合条件的软件企业和集成电路企业,不分所有制性质,均可享受本政策。

(三十三) 继续实施国发 18 号文件明确的政策,相关政策与本政策不一致的,以本政策为准。本政策由发展改革委同财政部、税务总局、工业和信息化部、商务部、海关总署

等部门负责解释。

（三十四）本政策自发布之日起实施。